بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit

كتاب العبادات

LIBRI I ADHURIMEVE

الزَّكَاةِ

ZEKATI

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Zad el-Mustakni‘ në përmbledhjen e El-Mukni‘

المؤلف

العلامة مفتي الحنابلة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي

المتوفى سنة ٩٦٨ هـ – ١٥٦٠ م

Autori:

Dijetari, myftiu i hanbelive, Sherafuddin Ebu en-Nexha Musa ibn Ahmed ibn Musa el-Haxhavi el-Makdisi es-Salihi

Vdiq në vitin:

968 H — 1560 M

شرح

الشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر

Me shpjegimin e:

Shejh Prof. Dr. Abdusselam ibn Muhamed esh-Shuaj‘ir

Përgatitur nga:

Burim Sejdiu

PËRMBAJTJA

Libri mbi dispozitat e zekatit 1

"Zekati bëhet obligim me pesë kushte: liria, Islami, zotërimi i nisabit, qëndrueshmëria e pronësisë dhe kalimi i një viti hënor për pasurinë që nuk është nga prodhimet bujqësore. 1

Përjashtim bëjnë pjellat e bagëtive kullotëse dhe fitimi nga tregtia, edhe nëse ato vetë nuk e arrijnë nisabin. Në këtë rast, viti i tyre llogaritet sipas vitit të pasurisë bazë, nëse ajo e arrin nisabin; e nëse jo, atëherë nga çasti kur plotësohet nisabi." 1

"Kush ka një borxh për të marrë ose një të drejtë financiare — si mehri apo diçka tjetër — ndaj një personi që ka mundësi ta shlyejë ose ndaj dikujt që nuk ka mundësi, e jep zekatin e asaj pasurie kur ta marrë, për vitet që kanë kaluar." 29

"Nuk ka zekat në pasurinë e atij që ka borxh për të shlyer, nëse ky borxh e ul pasurinë nën nisab, edhe nëse pasuria është e dukshme." 35

"Edhe shlyerja fetare është si borxhi." 35

"Nëse zotëron bagëti të vogla në moshë që e arrijnë nisabin, atëherë viti i tyre fillon të llogaritet nga çasti kur i zotëron." 38

"Nëse pasuria bie nën nisab gjatë vitit, ose pronari e shet atë, ose e shkëmben me pasuri të një lloji tjetër — pa synuar shmangien e zekatit —, atëherë llogaritja e vitit ndërpritet." 39

"Ndërsa, nëse e shkëmben me pasuri të të njëjtit lloj, atëherë vazhdon llogaritjen e vitit të filluar." 39

"Zekati është obligim mbi vetë pasurinë dhe lidhet edhe me përgjegjësinë personale." 43

"Për obligueshmërinë e tij nuk janë kusht as mundësia e dhënies së tij, as mbetja e pasurisë." 43

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të bagëtive 49

"Zekati obligohet për devetë, lopët, delet dhe dhitë, kur ato janë kullotëse gjatë gjithë vitit ose gjatë pjesës më të madhe të tij." 50

"Për njëzet e pesë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë." 52

"Kur numri i deveve është më i vogël se njëzet e pesë, për çdo pesë deve është obligim të jepet një dele." 54

"Për tridhjetë e gjashtë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë." 56

"Për dyzet e gjashtë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur tre vjet dhe ka hyrë në vitin e katërt." 56

"Për gjashtëdhjetë e një deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur katër vjet dhe ka hyrë në vitin e pestë." 56

"Për shtatëdhjetë e gjashtë deve është obligim të jepen si zekat dy deve femra që kanë mbushur dy vjet dhe kanë hyrë në vitin e tretë." 57

"Për nëntëdhjetë e një deve është obligim të jepen si zekat dy deve femra që kanë mbushur tre vjet dhe kanë hyrë në vitin e katërt." 57

"Nëse numri i deveve arrin njëqind e njëzet e një, atëherë është obligim të jepen si zekat tri deve femra që kanë mbushur dy vjet dhe kanë hyrë në vitin e tretë." 57

"Pastaj, për çdo dyzet deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë, ndërsa për çdo pesëdhjetë deve një deve femër që ka mbushur tre vjet dhe ka hyrë në vitin e katërt." 58

Nënkapitull 59

"Për tridhjetë lopë është obligim të jepet si zekat një viç mashkull ose femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë." 59

"Për dyzet lopë është obligim të jepet si zekat një lopë që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë." 59

"Për gjashtëdhjetë lopë është obligim të jepen si zekat dy viça meshkuj që kanë mbushur një vit dhe kanë hyrë në vitin e dytë." 59

"Pastaj, për çdo tridhjetë lopë është obligim të jepet si zekat një viç mashkull që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë, ndërsa për çdo dyzet lopë një lopë që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë." 60

"Këtu mjafton të jepet mashkull si zekat. Po ashtu, mjafton një deve mashkull që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë në vend të një deveje femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë. Gjithashtu, mjafton të jepet mashkull kur i gjithë nisabi përbëhet nga meshkuj." 60

Nënkapitull 62

"Për dyzet krerë dele e dhi është obligim të jepet si zekat një dele ose dhi." 62

"Për njëqind e njëzet e një krerë dele e dhi është obligim të jepen si zekat dy dele ose dhi." 62

"Për dyqind e një krerë dele e dhi është obligim të jepen si zekat tri dele ose dhi. Pastaj, për çdo njëqind krerë dele e dhi është obligim të jepet si zekat një dele ose dhi." 62

"Përzierja i bën dy pasuritë si një pasuri të vetme." 63

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të drithërave dhe frutave 65

"Zekati obligohet për të gjitha drithërat, edhe nëse nuk janë ushqim bazë, si dhe për çdo frut që matet me masë vëllimi dhe ruhet, si hurmat dhe rrushi i thatë." 66

"Dhe kushtëzohet arritja e nisabit, i cili është një mijë e gjashtëqind ritël irakianë." 71

"Dhe frutat e të njëjtit vit bashkohen me njëra-tjetrën për të plotësuar nisabin, por një lloj nuk bashkohet me një tjetër." 74

"Dhe kushtëzohet që nisabi të jetë në pronësinë e tij në kohën kur zekati bëhet obligim. Prandaj, zekati nuk obligohet për atë që fiton mbledhësi i kallinjve të mbetur pas korrjes ose për atë që merret si pagesë për korrjen. Po ashtu, zekati nuk obligohet për atë që mbledh nga gjërat e lejuara dhe të papronësuara, si fëstëku i egër, za'bali (një bimë e egër e njohur në vendet arabe) dhe fara e qatunës, edhe nëse këto kanë mbirë në tokën e tij." 75

Nënkapitull 78

"Obligohet një e dhjeta për atë që ujitet pa shpenzime, gjysma e së dhjetës për atë që ujitet me shpenzime dhe tri të katërtat e së dhjetës për atë që ujitet me të dyja mënyrat." 78

"Nëse të dyja mënyrat e ujitjes nuk janë të barabarta, merret për bazë ajo që u bën më shumë dobi të mbjellave. Kur nuk dihet se cila është më e dobishme, obligohet një e dhjeta." 80

"Kur forcohet kokrra dhe fillon pjekja e frutit, obligohet zekati." 81

"Dhe obligimi bëhet i qëndrueshëm vetëm pasi drithërat dhe frutat të vendosen në vendin e grumbullimit. Nëse shkatërrohen para se të vendosen atje, pa faj nga ana e tij, bie obligimi i zekatit." 81

"Qiramarrësi i tokës e ka obligim të japë një të dhjetën." 82

"Nëse merr njëqind e gjashtëdhjetë ritël irakianë mjaltë nga prona e tij ose nga një tokë e papronësuar dhe e papunuar, atëherë e ka obligim të japë një të dhjetën e atij mjalti." 83

"Për rikazin – thesarin e gjetur të groposur në kohën para Islamit – obligohet një e pesta, qoftë pak apo shumë." 87

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të arit dhe argjendit 91

"Për arin, kur arrin njëzet mithkalë, dhe për argjendin, kur arrin dyqind dirhemë, obligohet një e katërta e së dhjetës (2,5%)." 102

"Ari i bashkohet argjendit për të plotësuar nisabin, ndërsa vlera e mallrave të tregtisë i bashkohet secilit prej tyre." 103

"Mashkullit i lejohen prej argjendi: unaza, koka e dorezës së shpatës, stolia e rripit dhe gjëra të ngjashme 108

Ndërsa prej arit i lejohen koka e dorezës së shpatës dhe ato që nevojiten për shkak të domosdoshmërisë, si një hundë artificiale ose diçka e ngjashme.” 108

“Grave u lejohen stolitë prej ari dhe argjendi që kanë zakon të mbajnë, edhe nëse sasia e tyre është e madhe.” 112

“Nuk obligohet zekati për stolitë e tyre që janë përgatitur për përdorim ose për t’u dhënë hua për përdorim të përkohshëm.” 113

“Nëse stolia është përgatitur për t’u dhënë me qira ose për të mbuluar shpenzimet, apo nëse është e ndaluar, atëherë për të obligohet zekati.” 116

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të mallrave të tregtisë 118

“Kur i merr në pronësi me veprimin e tij dhe me qëllim tregtie, dhe vlera e tyre arrin nisabin, atëherë e jep zekatin sipas vlerës së tyre. 120

Por nëse i merr në pronësi me trashëgimi ose me veprimin e tij pa pasur qëllim tregtie, e më pas vendos të tregtojë me to, vetëm ky qëllim nuk i bën mallra tregtie.” 120

“Kur të plotësohet një vit hënor, mallrat vlerësohen në ar ose në argjend, sipas asaj që është më e favorshme për të varfrit. Çmimi me të cilin janë blerë nuk merret parasysh.” 132

“Nëse blen mall për tregti me pasuri që e ka arritur nisabin, qoftë në para, qoftë në mallra tregtie, për mallin e blerë vazhdon llogaritja e vitit hënor të pasurisë me të cilën e bleu. Por nëse e blen me bagëti kullotëse, për mallin e blerë nuk vazhdon llogaritja e vitit hënor të bagëtive.” 133

“Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të fitrit” 136

“Zekati i Fitrit është obligim për çdo musliman të cilit, ditën dhe natën e Bajramit, i mbetet një sa‘ ushqim përtej asaj që i duhet për ushqimin e vet e të familjes së tij dhe për nevojat e veta themelore. Borxhi nuk e pengon këtë obligim, përveçse kur kërkohet shlyerja e tij.” ... 137

“E jep për vete dhe për çdo musliman që e mban financiarisht, qoftë edhe vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Nëse nuk ka mundësi ta japë për të gjithë, fillon me veten e tij, pastaj me gruan e tij, pastaj me robin e tij, pastaj me nënën e tij, pastaj me babanë e tij, pastaj me fëmijën e tij, pastaj me më të afërmin sipas radhës së trashëgimisë.” 143

“Për robin që është në pronësi të përbashkët të disa ortakëve, ata obligohen të japin një sa‘.” 150

“Është e pëlqyeshme të jepet për fetusin, ndërsa burri nuk obligohet ta japë për gruan që nuk i përmbush obligimet bashkëshortore ndaj tij.” 151

“Nëse dikush tjetër e ka obligim ta japë Zekatin e Fitrit për të, por ai e jep për vete pa lejen e atij personi, obligimi është përmbushur.” 154

"Zekati i Fitrit bëhet obligim me perëndimin e diellit në prag të Fitër Bajramit. Kush bëhet musliman pas këtij çasti, nuk e ka obligim Zekatin e Fitrit për vete. Po kështu, nëse pas këtij çasti merr në pronësi një rob, martohet ose i lind një fëmijë, nuk obligohet ta japë për ta. Ndërsa, nëse këto ndodhin para perëndimit të diellit, ai obligohet." 156

"Lejohet të jepet deri në dy ditë para Bajramit. Më e vlefshme është të jepet ditën e Bajramit, para namazit. Dhënia e saj gjatë pjesës së mbetur të asaj dite është e papëlqyeshme. Nëse e vonon përtej ditës së Bajramit, e jep si kryerje të vonuar të obligimit dhe bie në mëkat." ... 160

Nënkapitull 164

"Obligohet të jepet një sa' grurë, elb, miell prej tyre, miell prej grurit ose elbit të pjekur paraprakisht, hurma, rrush i thatë ose akit (produkt qumështi i tharë)." 164

"Nëse mungojnë këto pesë lloje, vlen të jepet çdo drith ose frut që përdoret si ushqim bazë. Nuk vlen ushqimi me të meta dhe as buka." 169

"Lejohet që sasia e obliguar për një person t'u jepet disa personave dhe, anasjelltas, sasia e obliguar për disa persona t'i jepet një personi të vetëm." 173

Kapitulli mbi nxjerrjen e zekatit 175

"Zekati obligohet të jepet menjëherë, kur kjo është e mundur, përveçse kur dhënia e tij shkakton dëm. Nëse dikush nuk e jep duke mohuar obligueshmërinë e tij, ndërkohë që e njeh dispozitën, ai bie në mosbesim. Zekati i merret dhe ai dënohet me vdekje. Nëse nuk e jep nga koprracia, zekati i merret dhe ai ndëshkohet me masë disiplinore." 175

"Zekati obligohet në pasurinë e të miturit dhe të të çmendurit. Atë e jep kujdestari i tyre. Dhënia e tij lejohet vetëm me nijet." 180

"Më e vlefshme është që ta shpërndajë vetë. Gjatë dhënies së zekatit, ai dhe marrësi thonë atë që është transmetuar." 183

"Më e vlefshme është që zekati i çdo pasurie t'u jepet të varfërve të vendit ku ndodhet ajo pasuri. Nuk lejohet të dërgohet në një vend, largësia e të cilit lejon shkurtimin e namazit. Nëse e bën këtë, e ka përmbushur obligimin. Përjashtim bën rasti kur ndodhet në një vend ku nuk ka të varfër. Atëherë e shpërndan në vendin më të afërt." 186

"Nëse personi ndodhet në një vend, ndërsa pasuria e tij në një vend tjetër, zekatin e pasurisë e jep në vendin ku ndodhet pasuria, ndërsa Zekatin e Fitrit në vendin ku ndodhet vetë." 189

"Lejohet dhënia e zekatit paraprakisht për dy vjet ose më pak, por kjo nuk është e pëlqyeshme." 190

Kapitulli mbi përfituesit e zekatit 196

"Përfituesit e zekatit ndahen në tetë kategori. Të varfrit janë ata që nuk kanë asgjë ose kanë vetëm një pjesë të asaj që u nevojitet për të përmbushur nevojat e tyre." 196

"Të ngarkuarit me administrimin e zekatit janë mbledhësit dhe ruajtësit e tij." 202

"Kategoria e katërt janë ata, zemrat e të cilëve synohet të afrohen: ata për të cilët shpresohet se do ta pranojnë Islamin, se do ta ndalin të keqen e tyre ose se, duke u dhënë zekat, do t'u forcohet besimi." 204

"Kategoria e pestë është lirimi i robërve. Këtu përfshihen robërit me kontratë lirimi. Me zekatin lirohet edhe muslimani i zënë rob." 206

"Kategoria e gjashtë janë ata që kanë marrë borxh për të pajtuar njerëzit, edhe nëse janë të pasur, ose për nevojat e tyre, me kusht që të jenë të varfër." 207

"Kategoria e shtatë është në rrugën e Allahut. Këtu përfshihen luftëtarët vullnetarë që nuk janë të regjistruar për të marrë pagë." 211

"Kategoria e tetë është udhëtari i mbetur pa mjete gjatë udhëtimit. Këtu nuk përfshihet ai që dëshiron ta nisë udhëtimin nga vendi i tij. Atij që ka mbetur pa mjete i jepet aq sa i nevojitet për t'u kthyer në vendin e tij." 212

"Kush ka persona që i mban financiarisht, merr aq sa u mjafton atyre." 213

"Lejohet që zekati t'i jepet një kategorie të vetme." 213

Nënkapitull 215

"Zekati nuk i jepet një pjesëtari të Benu Hashimit ose të Benu Muttalibit, as të liruarve të tyre; as një gruaje të varfër të martuar me një burrë të pasur që e mban financiarisht; as pasardhësve ose paraardhësve të dhënësit; as një robi dhe as bashkëshortit." 215

"Nëse ia jep zekatin dikujt që mendon se nuk ka të drejtë ta marrë, por më pas del se e ka këtë të drejtë, ose anasjelltas, dhënia nuk i vlen si zekat. Përjashtim bën rasti kur ia jep një të pasuri duke menduar se është i varfër." 218

"Sadakaja vullnetare është e pëlqyeshme, ndërsa në Ramazan dhe në kohë nevoje është më e vlefshme." 220

"Është sunet të jepet sadaka nga ajo që tepron pasi të përmbushen nevojat e personit dhe të atyre që ai i mban financiarisht. Nëse jep aq sa cenon përmbushjen e këtyre nevojave, bie në mëkat." 221

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit

Falënderimi i takon Allahut, një falënderim që nuk mbaron kurrë, falënderimi më i mirë me të cilin Ai meriton të falënderohet.

Salavatet dhe selamet qofshin mbi më të zgjedhurin e të zgjedhurve, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e adhurojnë Allahun.

Më pas:

Kjo është një përmbledhje në fikh, e nxjerrë nga libri El-Mukni‘ i imam El-Muveffek Ebu Muhamedit, e ndërtuar mbi një mendim të vetëm, i cili është **mendimi më i saktë në medhhebin e imam Ahmedit**.

Ndoshta kam lënë jashtë disa çështje që ndodhin rrallë, ndërsa kam shtuar disa të tjera, te të cilat mbështetemi në raste të ngjashme. Këtë e kam bërë sepse synimet e njerëzve janë dobësuar dhe pengesat që i largojnë nga arritja e dijes janë shtuar.

Megjithëse është me përmasa të vogla, me ndihmën e Allahut, ky libër përmbledh aq sa e bën të panevojshme zgjatjen e fjalës.

Nuk ka ndryshim gjendjeje e as fuqi veçse me Allahun. **Ai na mjafton dhe sa Mbështetës i mirë është!**

كِتَابُ الزَّكَاةِ

Libri mbi dispozitat e zekatit

تَجِبُ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: حُرِّيَّةٌ، وَإِسْلَامٌ، وَمِلْكُ نِصَابٍ، وَاسْتِقْرَارُهُ، وَمُضِيُّ الحَوْلِ فِي غَيْرِ المُعَشَّرِ؛ إِلَّا نِتَاجَ السَّائِمَةِ وَرِبْحَ التِّجَارَةِ - وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَاباً -، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا إِنْ كَانَ نِصَاباً، وَإِلَّا فَمِنْ كَمَالِهِ.”

“Zekati bëhet obligim me pesë kushte: liria, Islami, zotërimi i nisabit, qëndrueshmëria e pronësisë dhe kalimi i një viti hënor për pasurinë që nuk është nga prodhimet bujqësore.

Përjashtim bëjnë pjellat e bagëtive kullotëse dhe fitimi nga tregtia, edhe nëse ato vetë nuk e arrijnë nisabin. Në këtë rast, viti i tyre llogaritet sipas vitit të pasurisë bazë, nëse ajo e arrin nisabin; e nëse jo, atëherë nga çasti kur plotësohet nisabi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Libri i zekatit.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, pasi foli për pastërtinë, e cila është kusht për namazin, dhe pastaj për namazin, vazhdoi me sqarimin e dispozitave të zekatit. Në këtë renditje ai i është përmbajtur renditjes së përmendur në hadithin e Pejgamberit ﷺ, i cili ka thënë:

“Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, falja e namazit, dhënia e zekatit, agjërimi i Ramazanit dhe haxhi në Shtëpinë e Shenjtë (Qabe), për atë që ka mundësi.”

Disa fukaha e paraqesin agjërimin para zekatit gjatë përmendjes së dispozitave, sepse dëshirojnë që fillimisht të përmendin **adhurimet trupore**, pastaj **adhurimin pasuror**, që është zekati, e më pas të përmendin **adhurimin që i bashkon të dyja**, që është haxhi, në të cilin bashkohen adhurimi me pasuri dhe ai trupor njëkohësisht.

Mirëpo, renditja e përmendur në hadithin e Pejgamberit ﷺ ka përparësi dhe është më e denjë për t’u ndjekur, pa dyshim.

Allahu i Lartësuar e ka quajtur zekatin me këtë emër, sepse ai është **pastrim dhe zhvillim për shpirtin e besimtarit**. Kur besimtari e jep zekatin e pasurisë së tij, atëherë shpirti i tij pastrohet dhe fisnikërohet.

Për këtë arsye, është transmetuar tek Ibn Maxhe se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Tri janë ato që, kush i vepron, e gjen ëmbëlsinë e besimit.”

Dhe ndër këto tri gjëra përmendi edhe dhënien e zekatit të pasurisë së tij, duke mos dhënë kafshën e sëmurë dhe as atë me të meta.

Kur njeriu e jep zekatin e pasurisë së tij ashtu siç e ka obliguar Allahu i Lartësuar, kjo është **pastrim për shpirtin e tij dhe spastrim për zemrën e tij**. Ai do ta ndiejë ndikimin e kësaj në zemrën e vet si ëmbëlsi të besimit dhe kënaqësi në bindjen ndaj Allahut.

Sepse sasinë e vërtetë të pasurisë nuk e di plotësisht askush përveç Allahut të Lartësuar dhe vetë pronarit të saj. Mund të ndodhë që njeriu të ketë në xhepin e tij para, për të cilat nuk di as njeriu më i afërt me të.

Prandaj, kur njeriu është i sinqertë me Allahun e Lartësuar dhe e jep zekatin e pasurisë së tij ashtu siç e ka obliguar Allahu, kjo është dëshmi për pastërtinë e shpirtit të tij dhe forcën e besimit të tij.

Ky është kuptimi i fjalës së Pejgamberit ﷺ: **“Dhe të mos japë as të sëmurën e as atë me të meta.”**

Zekati është quajtur me këtë emër edhe për shkak se **e begaton pasurinë**. Kur jepet zekati i pasurisë, ajo pastrohet; e kur pastrohet, në të vendoset bereqeti i plotë dhe i përsosur.

Kështu, edhe pak prej saj bëhet e mjaftueshme për muslimanin dhe ia zëvendëson pasurinë e shumtë në të cilën nuk ka bereqet.

Po ashtu, kjo pasuri, nga e cila është dhënë zekati ashtu siç ia ka obliguar Allahu i Lartësuar robit, bëhet e bekuar edhe në shpenzimin e saj.

Shumë njerëz zotërojnë pasuri, pak ose shumë, por ajo nuk ka bereqet në mënyrën se si e shpenzojnë. I sheh duke e harxhuar në gjëra të ndaluara, në përdorime të palejuara dhe në çështje prej të cilave nuk përfitojnë as për fenë e tyre dhe as për jetën e kësaj bote.

Prandaj, bereqeti në pasuri shfaqet në disa forma, ndër të cilat:

1. Që pasuria të shpenzohet **në mënyrë të drejtë**, pa gjëra të ndaluara dhe pa mëkat.

2. Që edhe **pak pasuri të jetë e bekuar** për pronarin e saj dhe t'i mjaftojë më shumë se pasuria e madhe, ashtu siç ishte gjendja e Pejgamberit ﷺ.

Argument për kuptimin e dytë është fjala e Pejgamberit ﷺ, të cilën imam Ahmedi e transmeton në *Musned*, nga hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Zekati nuk përzihet kurrë me një pasuri, veçse e shkatërron atë."

Dijetarët kanë thënë se përzierja e zekatit me pasurinë e njeriut mund të kuptohet në disa forma:

1. Që njeriu ta pengojë dhe **të mos e japë zekatin**.
2. Që të marrë pasuri nga zekati, ndonëse nuk është prej atyre që e meritojnë atë, e pastaj ta fusë në pasurinë e vet.
3. Që **ta vonojë zekatin** përtej kohës së caktuar për dhënien e tij.

Siç ka përmendur transmetuesi, është thënë se këtë e ka sqaruar imam Ahmedi, autori i *Musnedit*. Gjithashtu, është thënë se këtë e ka thënë Sufjan ibn Seid eth-Thevriu, njëri prej transmetuesve të këtij hadithi.

Ai ka thënë: kuptimi i shprehjes **"që zekati të përzihet me pasurinë e njeriut"** është që ai ta vonojë dhënien e tij përtej kohës së caktuar.

Të gjitha këto çështje, o vëllezër, që lidhen me dhënien e zekatit në mënyrën e duhur, pa e vonuar dhe duke e kryer ashtu siç ia ka obliguar Allahu robit, nuk mund të realizohen veçse nëse muslimani **i mëson dispozitat e këtij kapitulli**.

Prandaj, ai që i mëson dispozitat e zekatit është ndër njerëzit që kanë më shumë shpresë që Allahu t'ua bekojë pasurinë, sepse ai e jep zekatin e pasurisë së tij ashtu siç e ka obliguar Allahu i Lartësuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Libri i zekatit."**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Zekati bëhet obligim me pesë kushte."**

Sa i përket faktit se zekati është obligim, kjo është një çështje për të cilën nuk ka dyshim dhe as mëdyshje. Për këtë kanë ardhur hadithe të shumta, madje edhe argumente të qarta nga Libri i Allahut të Madhëruar. Këto argumente janë të shumta në numër dhe janë përcjellë në mënyrë të shumëfishtë e të vazhdueshme, si në

transmetim, ashtu edhe në kuptim, duke dëshmuar **obligueshmërinë e zekatit mbi muslimanin**.

Allahu i Lartësuar thotë:

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

"Nëse pendohen, falin namazin dhe japin zekatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe."

(Et-Teube: 11)

Pra, Allahu e bëri **dhënien e zekatit kusht për vëllazërinë në fe**.

Gjithashtu, Allahu i Lartësuar thotë:

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

"Nëse pendohen, falin namazin dhe japin zekatin, atëherë lëshojuni rrugën."

(Et-Teube: 5)

Pra, ai që nuk është musliman lihet i lirë vetëm nëse u përmbahet dispozitave të Islamit. Ndërsa përmbajtja ndaj dispozitave të Islamit realizohet me faljen e namazit dhe dhënien e zekatit.

Prandaj, **zekati është i lidhur ngushtë me namazin** dhe për këtë arsye shpesh përmendet së bashku me të. Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla."

Dhe ndër këto pesë shtylla ai ﷺ përmendi edhe dhënien e zekatit.

Kështu, zekati është një prej shtyllave të fesë dhe një prej themeleve të saj të mëdha, mbi të cilat qëndron feja. Për atë që i ruan këto shtylla dhe i kryen ashtu siç i ka obliguar Allahu i Lartësuar, shpresohet hyrja në Xhenet, me lejen e Allahut.

Në një hadith të saktë transmetohet se një beduin erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe e pyeti:

"Çfarë më ka obliguar Allahu mua?"

Atëherë ai ﷺ i përmendi:

- dy dëshmitë;

- pesë namazet farz;
- zekatin e obliguar;
- agjërimin;
- haxhin.

Beduini tha: **“A kam ndonjë obligim tjetër përveç këtyre?”**

Pejgamberi ﷺ tha:

“Jo, përveç nëse bën vepra vullnetare.”

Pastaj Pejgamberi ﷺ tha:

“Kush dëshiron të shikojë një njeri prej banorëve të Xhenetit, le të shikojë këtë.”

Pra, hyrja në Xhenet lidhet me kryerjen e shtyllave të Islamit, ndër të cilat është edhe zekati.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…bëhet obligim me pesë kushte.”**

Me këtë nënkuptohet zekati.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Me pesë kushte.”**

Pra, zekati obligohet me pesë kushte. Këto kushte nuk lidhen drejtpërdrejt me vetë pasurinë, por me **pronarin e pasurisë ose me gjendjen e saj**.

Sa i përket vetë pasurisë, jo për çdo pasuri obligohet zekati. Përkundrazi, zekati është obligim vetëm për disa lloje të caktuara të pasurisë, të cilat autori do t’i përmendë më vonë. Ndër to janë:

- bagëtitë kullotëse;
- ari, argjendi dhe mjetet monetare;
- mallrat e tregtisë;
- mineralet;
- dhe të ngjashme me këto, të cilat autori do t’i sqarojë më pas.

Pra, **zekati nuk obligohet për çdo pasuri**, por vetëm për disa lloje të veçanta të saj.

Ndërsa shumica e këtyre kushteve që do t'i përmendë autori lidhen me **pronarin e pasurisë ose me gjendjen e saj**, e jo me vetë pasurinë.

Sa i përket llojit të pasurisë, autori do ta sqarojë në kapitujt vijues. Ndërsa për pasurinë që nuk përfshihet në llojet për të cilat obligohet zekati, siç do të sqarohet në kapitujt që vijojnë, nuk ka zekat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"…me pesë kushte."**

Kushti i parë:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Liria."**

Pra, është e domosdoshme që pronari i pasurisë të jetë i lirë. Nëse pronari i pasurisë nuk është i lirë, atëherë zekati nuk obligohet mbi robin. Përkundrazi, ai obligohet mbi pronarin e robit.

Kështu, zekati lidhet me pronarin e robit, sepse robi dhe pasuria e tij i përkasin pronarit të tij, siç ka thënë Pejgamberi ﷺ se robi dhe pasuria e tij janë të pronarit të tij.

Për këtë arsye, edhe robi që ka lidhur marrëveshje për t'u liruar me pagesë konsiderohet rob përderisa i ka mbetur qoftë edhe një dirhem pa paguar.

Prandaj, **përgjegjësia për dhënien e zekatit të pasurisë që gjendet në zotërimin e robit bie mbi pronarin e tij**. Ai e ka obligim ta japë zekatin e pasurisë së robit të vet. Ndërsa vetë robi nuk e ka obligim zekatin.

Çështje:

Disa fukaha kanë thënë se arsyeja pse robi nuk obligohet me zekat është se robi nuk zotëron pasuri në mënyrë të pavarur.

Ky është edhe mendimi i njohur.

Disa fukaha të mëvonshëm kanë thënë se ky arsyetim nuk është i saktë, sepse edhe ndër dijetarët e mëvonshëm ka mospajtim lidhur me çështjen: a zotëron robi pasuri apo jo? Për këtë ka tri mendime:

- Disa prej tyre mendojnë se robi zotëron pasuri.
- Disa mendojnë se robi nuk zotëron pasuri.

- Disa të tjerë mendojnë se robi zotëron pasuri vetëm nëse pronari ia jep në pronësi.

Prandaj, themi se robi nuk obligohet me zekat, jo për shkak se nuk zotëron pasuri, por për shkak se **ai nuk ngarkohet me adhurimet pasurore**, sepse këto lidhen me përgjegjësinë fetare dhe jo vetëm me zotërimin e pasurisë.

Për këtë arsye, disa fukaha, ndër ta edhe esh-Shuvejkij, kanë thënë:

"Zekati nuk obligohet mbi robin, edhe nëse themi se ai zotëron pasuri."

Pra, edhe nëse pranojmë se robi zotëron pasuri, përsëri zekati nuk obligohet mbi të.

Kjo na tregon se shkaku i mosobligimit të zekatit mbi robin nuk është vetëm çështja e zotërimit të pasurisë, por fakti se robi nuk ngarkohet me obligimet financiare dhe adhurimet pasurore.

Ndërsa, sa u përket adhurimeve trupore, ai ngarkohet me to për aq kohë sa ato nuk i cenojnë interesat e pronarit të tij, siç është namazi me xhemat dhe të ngjashmet me të.

Ne thamë se fakti që robi nuk e ka obligim zekatin e pasurisë së tij nuk do të thotë se nuk jepet zekati i asaj pasurie. Përkundrazi, **përgjegjësia i takon pronarit të tij**, dhe pronari obligohet ta japë zekatin e kësaj pasurie.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe Islami."**

Pra, prej kushteve për obligueshmërinë e zekatit është që **pronari i pasurisë të jetë musliman**.

Argument për këtë janë fjalët e Pejgamberit ﷺ drejtuar Muadh ibn Xhebelit kur e dërgoi në Jemen, siç është vërtetuar në hadith:

"Le të jetë gjëja e parë në të cilën i thërret dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut. Nëse të binden për këtë, atëherë njoftoji për namazin dhe zekatin…"

Ky hadith tregon se jobesimtari nuk e ka obligim zekatin, sepse Pejgamberi ﷺ fillimisht vuri si kusht hyrjen në Islam, pastaj përmendi namazin dhe zekatin.

Mbi këtë bazohen disa çështje:

Çështja e parë:

Kur jobesimtari pranon Islamin, **llogaritja e vitit të pasurisë së tij fillon nga çasti kur e pranon Islamin**. Ndërsa para kësaj, ai nuk e ka pasur obligim zekatin.

Çështja e dytë:

Kur themi se jobesimtari nuk e ka obligim zekatin, kjo nuk do të thotë se ai nuk do të dënohet për këtë në Ditën e Gjykimit.

Mendimi më i saktë është se jobesimtarët do të dënohen në Ditën e Gjykimit **si për bazat e fesë, ashtu edhe për degët e saj**. Këtë e kemi përmendur edhe më herët te namazi dhe në çështje të tjera.

Allahu i Lartësuar thotë:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

“Çfarë ju futi në Sekar? Ata do të thonë: Ne nuk ishim prej atyre që falnin namazin.”

(El-Mudethir: 42–43)

Këto ajete tregojnë se ata dënohen edhe për degët e fesë, ndër të cilat është edhe lënia e zekatit.

Çështja e tretë:

Kur themi se jobesimtari nuk e ka obligim zekatin, kjo nuk do të thotë se ai nuk ka asnjë obligim financiar që lidhet me pasurinë e tij. Përkundrazi, mund të ketë **obligime të tjera financiare**.

Ndër to:

- mund të obligohet me xhizje;
- mund të jetë person që ka dalë nga Islami dhe atëherë mund t’i merret e gjithë pasuria;
- mund të obligohet me tatime tregtare, si ato që merreshin nga tregtarët, dhe me obligime të tjera të ngjashme.

Këto çështje do të përmenden në vendin e tyre, nëse do Allahu.

Pra, kur themi se jobesimtari nuk e ka obligim zekatin, kjo nuk do të thotë se ai nuk ka asnjë obligim financiar që lidhet me pasurinë e tij. Përkundrazi, ai mund të ketë

obligime të tjera financiare, të cilat ndonjëherë janë edhe më të mëdha se zekati, madje në shumë raste më të rënda se ai.

Për dobi:

Fukahatë kanë përjashtuar vetëm një grup prej jobesimtarëve, për të cilin është përcaktuar diçka e ngjashme me zekatin: **të krishterët e fisit Benu Taghlib**.

Këta të krishterë refuzuan që mbi ta të vendosej xhizja, sepse e konsideronin këtë poshtërim dhe krenaria e tyre nuk e pranonte. Ata e shihnin këtë si cenim të pozitës së tyre, sepse ishin arabë dhe në Gadishullin Arabik vetëm ata do të paguanin xhizje, ndërsa zakonisht ajo vendosej mbi joarabët.

Atëherë Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të), me këshillën e Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të), vendosi që prej tyre të merrej **dyfishi i asaj që merrej si zekat**.

Kështu:

- nga muslimanët merrej **një e katërta e së dhjetës**;
- ndërsa nga të krishterët e Benu Taghlibit merrej **gjysma e së dhjetës**.

Kjo gjendje vazhdoi deri në kohën e abasitëve, sepse të krishterët e këtij fisi ishin të shumtë në Irak dhe në Sham.

Prej tyre ishte edhe poeti i njohur El-Ahtal, si dhe shumë të tjerë prej të krishterëve të Benu Taghlibit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe zotërimi i nisabit.”**

Kjo fjalë lexohet në dy mënyra të sakta gjuhësore:

- مِلْكُ, me zanoren “i” te shkronja mim;
- مُلْكُ, me zanoren “u” te shkronja mim.

Të dyja format janë të sakta në gjuhë.

Argumenti se zotërimi i nisabit është kusht për obligimin e zekatit

Në dy përmbledhjet e sakta të haditheve transmetohet nga Ebu Seid el-Hudriu (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk ka zekat në më pak se pesë eusuk. Nuk ka zekat në më pak se pesë deve.”

Ky hadith tregon se **nisabi është kusht për obligimin e zekatit**, sepse, nëse pasuria nuk e arrin sasinë minimale të përcaktuar, atëherë për të nuk obligohet zekati.

Fukahatë thonë se ky kusht, pra zotërimi i nisabit, ndonjëherë merret si përcaktim i prerë e ndonjëherë si përafrim.

Çfarë kuptimi kanë fjalët e tyre: **“Nisabi është përcaktim i prerë ose përafrim”?**

Së pari: përcaktim i prerë

Kjo do të thotë se, nëse pasuria bie nën nisab, qoftë edhe me një sasi sa një grimcë shumë e vogël, zekati nuk është obligim.

Pra, nisabi konsiderohet **kufi i prerë, që nuk lejon asnjë mungesë**.

Së dyti: përafrim

Kjo do të thotë se, nëse pasuria bie nën nisab me një mungesë shumë të vogël, zekati përsëri është obligim, sepse kjo mungesë e vogël nuk merret parasysh.

Qartësimi i dallimit

Kur themi: “A është nisabi përcaktim i prerë apo përafrim?”, kemi parasysh rastin kur pasuria bie pak nën nisab — jo në llogaritjen e zekatit, por në vetë arritjen e nisabit — për shembull, me:

- një kokërr ose dy kokrra;
- një monedhë të vogël apo dy;
- një qindarkë apo dy;
- ose një sasi tjetër shumë të vogël.

A ndikon kjo mungesë e vogël, kështu që themi se nisabi është kufi i prerë dhe zekati nuk është obligim?

Apo themi se kjo është diçka e papërfillshme dhe nisabi merret si përafrim, kështu që zekati është obligim edhe nëse ka një mungesë të vogël?

Pra, diskutimi i fukahave këtu është:

A kërkohet arritja e plotë e nisabit apo tolerohet një mungesë e vogël, e cila zakonisht nuk merret parasysh?

Sipas mendimit të përzgjedhur në *El-Ikna‘* dhe *El-Munteha*, nisabi i mjeteve monetare — pra i arit, argjendit dhe asaj që u bashkëngjitet atyre — si dhe i mallrave të tregtisë merret **në mënyrë të përafërt, jo si kufi i prerë**.

Kjo do të thotë se, nëse pasuria bie pak nën nisab, me një mungesë shumë të vogël, zekati përsëri është obligim.

Shembull:

Nisabi i arit është njëzet dinarë, ndërsa një dinar peshon rreth 4,25 gramë. Pra, nisabi është afërsisht **85 gramë ar**.

Nëse dikush zotëron ar që peshon më pak se 85 gramë dhe mungesa është, për shembull:

- 1 gram;
- ose më pak se kaq;
- madje sa një grimcë shumë e vogël;
- ose gjysmë grami,

atëherë, sipas këtij mendimi, ai e ka obligim zekatin.

Pse?

Sepse tek ari, argjendi, paraja dhe mallrat e tregtisë, **nisabi merret në mënyrë të përafërt**, pra tolerohet një mungesë shumë e vogël, e cila zakonisht nuk merret parasysh.

Sa u përket llojeve të tjera të pasurisë, si bagëtitë kullotëse dhe prodhimet bujqësore, nisabi në to merret si **kufi i prerë (përcaktim i saktë)**.

Së pari: bagëtitë kullotëse

Kjo është shumë e qartë. Për shembull, nisabi i deleve është **dyzet krerë**.

Nëse numri bie nën dyzet, atëherë nuk konsiderohet se është arritur nisabi. Prandaj, këtu çështja merret me përcaktim të prerë, jo me përafrim.

Së dyti: prodhimet bujqësore

Sipas mendimit të përzgjedhur në *El-Ikna‘* dhe *El-Munteha*, edhe nisabi i prodhimeve bujqësore merret si **kufi i prerë**.

Pra, nëse sasia bie nën nisab, qoftë edhe me një mungesë më të vogël se një sa‘, atëherë zekati nuk është obligim nëse nuk plotësohet sasia e përcaktuar, e cila do të përmendet më vonë.

Mendimi tjetër

Mendimi që ka përzgjedhur Kadi Alauddin el-Merdavi në librin *El-Insaf* është se edhe te zekati i prodhimeve bujqësore nisabi merret **në mënyrë të përafërt**, ashtu si tek ari, argjendi dhe mallrat e tregtisë.

Ai ka thënë se ky është mendimi më i saktë dhe këtë e ka pohuar prerazi.

Megjithatë, autorët e *El-Ikna‘* dhe *El-Munteha* i janë përmbajtur mendimit se nisabi i prodhimeve bujqësore merret si **kufi i prerë**, jo në mënyrë të përafërt.

Pra, çështja u bë e qartë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe qëndrueshmëria e pronësisë.”**

Çështja e qëndrueshmërisë së pronësisë është një çështje e hollë. Përcaktimi i asaj që përfshihet në kuptimin e qëndrueshmërisë dhe i asaj që nuk përfshihet në të është shkak mospajtimi ndërmjet shumë fukahave të medhhebeve.

Në disa prej shkrimeve të tyre, si në *Shënimet e Halvetiut mbi Munteha el-Iradat*, kam gjetur një sqarim për kuptimin e qëndrueshmërisë.

Halvetiu, i cili ishte prej fukahave hanbelinj në Egjipt, transmeton nga disa fukaha se me qëndrueshmërinë e pronësisë nënkuptohet që pasuria t’i plotësojë këto katër kushte:

1. **Që të jetë në dorën e pronarit.**
2. **Që me të të mos lidhet e drejta e dikujt tjetër.**
3. **Që pronari të mund të disponojë me të sipas zgjedhjes së tij.**
4. **Që shtimi i saj t’i takojë atij.**

Këto përcaktime, në të vërtetë, vlejnë për shumicën e rasteve. Mirëpo, lidhur me kuptimin e qëndrueshmërisë së pronësisë — para se të sqarojmë se çfarë rrjedh nga kjo çështje — fukahatë dallojnë dy gjëra:

- tek ata ekziston **pronësia**;
- dhe ekziston diçka që quhet **qëndrueshmëria e pronësisë**.

Mund të jesh pronar i një gjëje, por pronësia jote mbi të ende të mos jetë bërë e qëndrueshme.

Kjo fazë ndërmjet fitimit të pronësisë dhe qëndrueshmërisë së saj është një gjendje në të cilën pronësia mund të të hiqet pa dëshirën dhe pa zgjedhjen tënde.

Shembull:

Nëse një person i dhuron pasuri një tjetri, atëherë ai të cilit i është dhuruar bëhet pronar i saj me vetë aktin e dhurimit.

Nëse unë ta dhuroj këtë gotë, ti bëhesh pronar i saj. Mirëpo, **pronësia bëhet e qëndrueshme vetëm kur ti e merr atë në dorëzim nga dhuruesi**.

Te dhurimet, si:

- dhurata;
- sadakaja;
- dhe të ngjashmet me to,

pronësia nuk bëhet e qëndrueshme veçse me marrjen në dorëzim.

Kjo sepse unë, si dhurues, kam të drejtë të tërhiqem nga kjo dhuratë para se ta marrë në dorëzim ai të cilit i është dhuruar.

Prandaj, kur Ebu Bekr es-Siddiku (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte pranë vdekjes, tha:

"Unë i kisha dhuruar Aishes — bijës sime, Nënës së Besimtarëve — një palmishte në El-Alije. Sikur ta kishte marrë në dorëzim, do të ishte e saj, por tani ajo hyn në trashëgimi."

Kjo ndodhi ose për shkak se Ebu Bekri u tërhoq nga dhurata, ose për shkak se ajo nuk e kishte marrë në dorëzim, sipas atyre që mendojnë se trashëgimtarët zënë vendin e dhuruesit në çështjen e tërheqjes nga dhurata.

Nëse e kuptuam çështjen, atëherë **qëndrueshmëria e pronësisë është një fazë pas fitimit të pronësisë**.

Kjo nuk ndodh në të gjitha kontratat, por vetëm në disa prej tyre.

Kjo ndodh në:

- **marrëveshjen ku njëra palë jep kapitalin dhe tjetra punën**;
- dhurim;
- dhe në disa kontrata të tjera që do t’jua përmend pak më vonë, si borxhi që rrjedh nga marrëveshja e lirimit të robit me pagesë.

Cila është pasuria me pronësi të paqëndrueshme, pra ajo që është në pronësi të një personi, por pronësia e tij mbi të nuk është e qëndrueshme?

Rasti i parë:

Ju dhashë pak më herët shembullin e dhuratës para marrjes në dorëzim.

Pronësia mbi të ende nuk është bërë e qëndrueshme, prandaj për të nuk obligohet zekati.

Nëse një person të thotë:

“Unë të jap ty dyzet mijë si ndihmë për martesë”,

por nuk t’i dorëzon ato veçse pas një viti, ti nuk e jep zekatin e tyre, sepse kjo është:

- dhuratë;
- sadaka;
- ose një prej formave të tjera të dhurimit, sido që ta quash.

Në këtë gjendje, për të nuk obligohet zekati, sepse ti ende nuk e ke marrë në dorëzim.

Nga çasti kur e merr në dorëzim, fillon llogaritja e vitit.

Kjo është një formë.

Forma e dytë e pasurisë me pronësi të paqëndrueshme:

Pjesa e fitimit nga marrëveshja e kapitalit dhe punës që i takon atij që punon me kapitalin, jo vetë kapitali.

Kur një person i jep pasuri një tjetri — për shembull, unë i jap Zejdit ose Hatimit një mijë, duke qenë puna prej tij dhe kapitali prej meje — atëherë ai punon me këtë pasuri

dhe e zhvillon përmes tregtisë e qiradhënies, duke blerë diçka e duke e dhënë me qira, si dhe përmes veprimeve të ngjashme.

Sa i përket fitimit që realizohet prej kësaj pasurie:

Sa më përket mua, unë e kam obligim ta jap **zekatin e kapitalit çdo vit, bashkë me pjesën time të fitimit**. Zekatin e kapitalit e jap unë, si pronar i tij.

Ndërsa për pjesën e fitimit që i takon atij që punon me kapitalin nuk jepet zekat para ndarjes së saj ose asaj që e zëvendëson ndarjen. Megjithëse kjo pjesë është në pronësi të tij, pronësia ende nuk është bërë e qëndrueshme.

Pra, pjesa e fitimit nga marrëveshja e kapitalit dhe punës që i takon atij që punon me kapitalin është në pronësi të tij, por **pronësia e tij mbi të nuk është e qëndrueshme**. Për këtë arsye, me të lidhen disa dispozita: ai nuk lejohet të disponojë plotësisht me të, por vetëm në disa forma.

Kjo është forma e dytë.

Forma e tretë:

Kanë thënë: **borxhi që rrjedh nga marrëveshja e lirimit me pagesë**.

Ju e njihni marrëveshjen e lirimit me pagesë: kur një person ka një rob dhe lidh marrëveshje me të, duke i thënë:

“Shko puno dhe më paguaj çdo muaj një shumë të caktuar.”

Ky është borxhi që robi i detyrohet pronarit të tij. Për shembull, pronari i thotë:

“Bli lirinë tënde prej meje për pesëdhjetë mijë.”

Ky borxh mund të mos jetë i qëndrueshëm, sepse robi mund të deklarojë se është i paaftë për pagesë dhe pronari gjithashtu mund ta shpallë të paaftë për pagesë, kështu që marrëveshja prishet.

Prandaj, **kjo pronësi nuk është e qëndrueshme**.

Borxhi që rrjedh nga kjo marrëveshje është prej pasurive mbi të cilat pronësia nuk është e qëndrueshme.

Kanë thënë: i ngjashëm me këtë është vakëfi për persona të pacaktuar.

Për shembull, kur dikush lë vakëf një ndërtesë dhe të ardhurat e saj i cakton për të varfrit, ose për nevojtarët, ose për ata që kalojnë në këtë rrugë, pa i përcaktuar individët, ose për banorët e një vendi të caktuar, gjithashtu pa i përcaktuar individët.

Këta, në të vërtetë, kanë të drejtën e përfitimit, por **pronësia mbi përfitimin nuk bëhet e qëndrueshme veçse kur ai bie realisht në duart e tyre**.

Sepse ndonjë i varfër mund të jetë prej atyre që e plotësojnë kushtin e vakëflënësit, por atë vit mund të pengohet dhe të mos marrë gjë.

Prandaj, pronësia e tij nuk është e qëndrueshme, edhe nëse mendon se ka gjasa ta marrë përfitimin.

Ndryshe është rasti i personit të caktuar, sepse mendimi i njohur në medhheb është se për pasurinë e lënë vakëf në dobi të një personi të caktuar obligohet zekati. Kjo do të sqarohet në vendin përkatës, nëse do Allahu.

Pra, ky është kuptimi i **qëndrueshmërisë së pronësisë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe kushti i pestë: kalimi i vitit.”**

Kalimi i vitit është kusht sipas pajtimit të dijetarëve. Dijetarët kanë rënë dakord se **kalimi i një viti është kusht për zekatin**.

Janë transmetuar edhe hadithe që i atribuohen Pejgamberit ﷺ lidhur me këtë çështje. Gjëja e çuditshme është se, megjithëse është arritur pajtimi i dijetarëve për kushtëzimin e kalimit të vitit për pasurinë për të cilën obligohet zekati, nuk është saktësuar ndonjë hadith **merfu‘** nga Pejgamberi ﷺ për këtë temë.

Transmetimet më të sakta janë ai i Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), si dhe ai i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e përcjell Ibn Maxhe. Mirëpo, ato nuk saktësohen si **merfu‘**, por si **mevkuf** te sahabët.

Kjo na tregon një metodë të njohur te fukahatë, të cilën e pranojnë të gjithë. Nxënësi i dijes duhet t’i kushtojë vëmendje kësaj, sepse **jo çdo hadith i dobët lihet pa u vepruar me të**.

Përkundrazi, hadithi i dobët ndonjëherë shoqërohet me argumente të forta që tregojnë se duhet vepruar me të. Madje, ndonjëherë veprimi me të bëhet obligim, për shembull, kur mbështetet nga pajtimi i dijetarëve.

Kjo është një çështje e pranuar te fukahatë e hadithit. Për këtë kanë folur:

- imam Shafiu;
- imam Maliku;
- imam Ahmedi;
- dhe shumë imamë të hadithit e fukaha, Allahu i mëshiroftë.

Ata kanë sqaruar se **me hadithin e dobët veprohet kur ai shoqërohet me rrethana të forta mbështetëse**.

Ndër to janë:

- veprimi i katër halifëve të drejtë sipas tij;
- veprimi i sahabëve sipas tij;
- pajtimi i dijetarëve për të;
- dhe çështje të ngjashme me këto.

Ne e përmendëm se **argumenti në këtë çështje është pajtimi i dijetarëve dhe ajo që është transmetuar nga sahabët**, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Siç ka thënë el-Begaviu, kjo është transmetuar nga një grup prej rreth dhjetë sahabësh ose më pak.

Është transmetuar edhe një hadith merfu‘, por ai nuk saktësohet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe kalimi i vitit, përveç prodhimeve bujqësore.”**

Para se të fillojmë me çështjen e përjashtimit, le të sqarojmë se me fjalët e tij **“kalimi i vitit”** nënkuptohet **viti hënor, pra viti që llogaritet sipas Hënës**.

Qëllimi nuk është viti diellor. Për këtë ka pajtim të dijetarëve. Këtë pajtim e kanë transmetuar:

- imam Shafiu;
- Ibn Hazmi;
- Er-Rafiu;
- dhe dijetarë të tjerë.

Pra, me vitin në kapitullin e zekatit nënkuptohet vetëm **viti hënor**, domethënë dymbëdhjetë muaj hënorë.

Ky vit është më i shkurtër se viti diellor me rreth 11 ditë.

Çështja e dytë:

Me vitin nënkuptohet plotësimi i këtyre muajve.

Nëse një person fillon ta zotërojë pasurinë në ditën e pesëmbëdhjetë të muajit Muharrem, atëherë dhënia e zekatit të pasurisë së tij bëhet obligim në ditën e pesëmbëdhjetë të Muharremit të vitit tjetër.

Pra, pas kalimit të **një viti të plotë** mbi këtë pasuri.

Pra, si përcaktohet fillimi i vitit?

Llogaritja e vitit fillon nga çasti i zotërimit dhe kërkohet vazhdimësia e zotërimit deri në fund të vitit.

Duke u bazuar në këtë, nëse ndërpritet zotërimi i nisabit gjatë vitit, qoftë edhe për shkak të një mungese të vogël, atëherë **ndërpritet llogaritja e vitit**.

Shembull:

Një person e zotëroi nisabin në ditën e pesëmbëdhjetë të Muharremit.

Atëherë dhënia e zekatit të pasurisë së tij do të bëhej obligim në të njëjtën ditë të vitit tjetër.

Por, kur erdhi fillimi i muajit Dhul-Hixhe, pasuria e tij ra nën nisab.

Vetëm si shembull, jo si vlerë të saktë, le të marrim një nisab prej **600 rijalësh**.

Ky person e kishte nisabin më 15 Muharrem.

Kur erdhi Dhul-Hixhe, e gjithë pasuria që kishte në llogari ose në xhep ra nën 600 rijalë.

Pastaj, pas një jave, kur mori rrogën, pasuria e tij e kaloi përsëri nisabin.

Kur erdhi dita e pesëmbëdhjetë e Muharremit, a i themi: **“Jep zekatin e pasurisë sate”?**

Themi: **“Jo”**, sepse llogaritja e vitit është ndërprerë.

Kur fillon viti i dytë?

Nga marrja e rrogës së parë, pra nga çasti kur e zotërove përsëri shumën prej gjashtëqind rijalësh.

Kjo çështje është e njohur dhe e pranuar. Mirëpo, për shkak të shtimit të të ardhurave në këtë kohë dhe ndryshimit të gjendjes, duhet t’i kushtohet vëmendje kësaj.

Sepse në këtë kohë njeriu ka shumë të ardhura. Ndërsa në kohët e hershme, zakonisht njeriu merrte një shumë të madhe pasurie vetëm një ose dy herë në vit. Ai zotëronte vetëm furnizimin e ditës së tij, ndërsa pasuri të madhe merrte vetëm në pak raste gjatë vitit. Për këtë arsye, e dinte saktë se kur duhej ta jepte zekatin.

Prandaj, dijetarët e brezave të hershëm (Allahu qoftë i kënaqur me ta) nuk caktonin domosdoshmërisht një ditë të përcaktuar me saktësi si fillim të vitit, por caktonin **të njëjtin muaj çdo vit**, edhe nëse viti nuk ishte plotësuar saktësisht për secilën pasuri.

Është transmetuar nga Othmani (Allahu qoftë i kënaqur me të), tek Bejhekiu dhe Maliku në *El-Muvatta*, se ai u tha sahabëve:

“Ky muaj është muaji i zekatit tuaj.”

Prandaj, sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) caktonin për veten e tyre një muaj në vit në të cilin e jepnin zekatin, nëse kishin bindje të fortë se gjatë vitit e kishin zotëruar nisabin, si masë kujdesi sipas shumicës së dijetarëve.

Ne po ndjekim shpjegimet e fukahave për ta njohur çështjen në aspektin teorik, jo domosdoshmërisht me saktësi matematikore. Sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) vepruan kështu për kujdes dhe për të vepruar në mënyrë më të plotë, si dhe për shkak të vështirësisë së llogaritjes.

Kur themi **“kalimi i vitit”**, fukahatë thonë se në llogaritjen e tij **tolerohet gjysma e ditës, por nuk tolerohet dita e plotë**.

Pra, nëse pasuria shkatërrohet një ditë para plotësimit të vitit, nuk obligohet zekati.

Por, nëse shkatërrohet gjysmë dite para plotësimit të vitit, domethënë gjysmë dite, atëherë zekati bëhet obligim.

Pra, në llogaritjen e vitit për zekatin **tolerohet vetëm gjysma e ditës, jo më shumë se kaq**.

Kjo sjell dobi në dy çështje:

1. Në obligimin e zekatit.

2. Në vonimin e zekatit.

Prandaj, fjala e fukahave se tolerohet gjysma e ditës ka edhe një dobi të dytë, përveç çështjes së humbjes së pasurisë: personit i lejohet ta vonojë dhënien e zekatit vetëm gjysmë dite nga koha kur i bëhet obligim.

Kjo është një çështje e rëndësishme, sepse, kur themi **“kalimi i vitit”**, kjo na sjell dobi si në fillim, ashtu edhe në mbarim të afatit.

Vërejtje:

Vonimi i zekatit përtej kohës së tij është, në përgjithësi, **i ndaluar sipas pajtimit të dijetarëve**, me disa përjashtime që disa prej tyre i lejojnë në rast nevoje.

Cili është kufiri i vonimit që nuk lejohet?

Mendimi i njohur në medhheb është se **nuk lejohet ta vonosh dhënien e zekatit më shumë se gjysmë dite** nga koha kur bëhet obligim.

Pra, nëse zekati të bëhet obligim në fillim të ditës dhe ti e vonon deri në fund të saj — për shembull, nëse të bëhet obligim në agim dhe e vonon deri në aksham — atëherë je mëkatar dhe ke bërë një mëkat të madh prej mëkateve të mëdha.

Ata lejojnë vetëm një vonesë prej gjysmë dite.

Gjithashtu, thonë se, nëse pasuria shkatërrohet gjysmë dite para plotësimit të vitit, ose pronari disponon me të gjysmë dite para plotësimit të vitit, atëherë ai e ka obligim zekatin.

Pra, pse thamë se gjysma e ditës merret parasysh?

Për dy dobi:

1. Për ndalimin e vonimit.

2. Për obligimin e zekatit, nëse disponon me pasurinë gjysmë dite para plotësimit të vitit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveç mu‘asharit.”**

Pra, për mu‘asharët nuk është kusht kalimi i vitit.

Çfarë janë mu‘asharët?

Me këtë term këtu nënkuptohen **të mbjellat dhe frutat për të cilat obligohet zekati**.

Për të mbjellat dhe frutat nuk është kusht kalimi i vitit. Allahu i Lartësuar ka thënë:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dhe jepjani të drejtën e tij ditën e korrjes së tij.”

(El-En‘am: 141)

Pra, zekati bëhet obligim **kur kokrra e drithit forcohet dhe te frutat shfaqen shenjat e pjekjes**. Nuk është kusht që ato të qëndrojnë te pronari i tyre një vit të plotë.

Ndër mu‘asharët janë edhe mineralet

Edhe mineralet janë ndër mu‘asharët.

Nëse njeriu nxjerr mineral nga toka — për të cilin do të flasim në vendin përkatës, nëse do Allahu — atëherë, kur plotësohen kushtet e obligimit, ai e ka obligim të japë **një të katërtën e së dhjetës, pra 2,5%**. Nuk kërkohet që minerali të qëndrojë te pronari një vit të plotë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveç pjellës së bagëtive kullotëse.”**

Në të vërtetë, në këtë shprehje të autorit, pra në fjalët e tij **“Përveç pjellës së bagëtive kullotëse”**, nga çfarë bëhet ky përjashtim?

Ka dy mundësi:

1. Që përjashtimi të jetë i shkëputur.

2. Që përjashtimi të jetë i lidhur.

Nëse është i lidhur, atëherë duhet patjetër të ketë diçka nga e cila bëhet përjashtimi, por autori e ka lënë të nënkuptuar.

Shprehja që gjendet në *El-Mukni‘* ka këtë kuptim:

“Nëse fiton pasuri të re, nuk ka zekat në të derisa t’i kalojë viti, përveç pjellës së bagëtive kullotëse.”

Atëherë ky është përjashtim nga kushti i kalimit të vitit vetëm për pasurinë e fituar rishtazi, jo për çdo pasuri.

Pra, përjashtimi është nga kushti i kalimit të vitit për pasurinë e fituar rishtazi. Kjo është një formë e pasurisë së fituar për të cilën nuk është kusht kalimi i vitit.

Nëse themi se “إِلَّا” është përjashtim i shkëputur

Domethënë, me kuptimin **“por”**.

Atëherë formohet një fjali e re dhe e pavarur:

“Por për pjellën e bagëtive kullotëse dhe fitimin e tregtisë nuk kërkohet kalimi i një viti të veçantë nga çasti kur ato përftohen.”

Pra, për pjellën apo fitimin e ri nuk kërkohet të fillojë një vit i ri i veçantë.

Unë e zgjata këtë sqarim për kuptimin e **“إِلَّا”**, sepse, në të vërtetë, ndërtimi i fjalisë kërkon ose një pjesë të nënkuptuar, ose një rregullim të mënyrës së shprehjes.

Para se të flas për pjellën e bagëtive kullotëse, fitimin e tregtisë dhe argumentin për to, dua të dish se pasuria është dy llojesh:

1. Pasuri që personi e zotëron fillimisht

Kjo quhet **zotërimi fillestar i nisabit**, pra hera e parë kur e zotëron pasurinë.

2. Pasuri e fituar rishtazi

Domethënë: ke pasur pasuri më parë, pastaj ke fituar një pasuri të dytë.

Kur themi **“pasuri e fituar rishtazi”**, çfarë kuptimi ka?

Do të thotë se ke pasuri të mëparshme, pastaj përfiton një pasuri tjetër pas saj.

Kjo pasuri e fituar rishtazi, sa i përket kalimit të vitit, ndahet në tri lloje.

Një person ka pasuri, pastaj i vjen një pasuri tjetër. Kjo quhet **pasuri e fituar rishtazi**.

A është kusht kalimi i vitit për këtë pasuri të fituar rishtazi apo jo?

Pasuria e fituar rishtazi ndahet në tri lloje:

Lloji i parë:

Kur pasuria e fituar rishtazi vjen nga shtimi ose pjella e pasurisë bazë, atëherë **viti i saj është viti i pasurisë bazë**.

Domethënë: viti i pasurisë së fituar është i njëjtë me vitin e pasurisë fillestare.

Shtimi është dy llojesh:

1. I lidhur

Ky lloj shtimi nuk ka shumë rëndësi këtu. Shembuj të tij janë:

- shëndoshja (majmëria);
- rritja e pemës apo drurit.

2. I ndarë

Ky paraqitet në dy forma:

- fitimi i tregtisë;
- pjella e bagëtive kullotëse.

Shembull:

Një person ka mallra tregtie. Fillimi i zotërimit të pasurisë ishte më 1 Muharrem.

Kur erdhi muaji i tretë ose i katërt, ai realizoi fitim nga kjo pasuri.

Për fitimin që realizoi në muajin e gjashtë ose të tretë nuk themi se fillon një vit i ri, por themi se **viti i tij është viti i pasurisë bazë**.

Vëre: nuk themi se nuk ka vit, por ka vit; vetëm se fillimi i vitit të tij lidhet me fillimin e vitit të pasurisë bazë.

Prandaj, është shumë e rëndësishme të kuptohet ky kuptim i nënkuptuar.

Përfundim:

Lloji i parë është pasuria e fituar nga shtimi i pasurisë bazë dhe viti i saj është viti i pasurisë bazë.

Lloji i dytë i pasurisë së fituar rishtazi:

Pasuria e fituar që nuk është shtim dhe as pjellë e pasurisë bazë, por është e të njëjtit lloj me të.

Kjo është shumë e përhapur ndër të gjithë ne dhe të gjithë përballemi me të.

Shembull:

Rrogat e punonjësve.

Rrogat e punonjësve, në të vërtetë, hyjnë në këtë lloj të pasurisë së fituar rishtazi.

Ke në llogarinë tënde pesë mijë rijalë, pastaj të vjen rroga e këtij muaji prej tre mijë rijalësh.

Si llogaritet viti i kësaj pasurie të fituar, pra i kësaj rroge të re?

A fillon për të një vit i ri apo viti i saj është viti i pasurisë bazë?

Sipas medhhebit — madje ky është edhe mendimi i shumicës së dijetarëve — **për pasurinë e fituar që nuk vjen nga shtimi i pasurisë bazë fillon një vit i ri**, ndërsa pasurisë bazë i ka kaluar viti.

Kjo vlen sa i përket obligimit.

Mirëpo, ata thonë se është e pëlqyeshme që personi, në mënyrë vullnetare, ta japë zekatin e saj bashkë me zekatin e pasurisë tjetër.

Cili është argumenti për këtë?

Është ajo që ju përmenda më herët nga Othmani (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili tha:

“Ky muaj është muaji i zekatit tuaj, prandaj paguani borxhet që keni mbi vete, pastaj jepni zekatin e pasurisë suaj.”

Gjithashtu, është transmetuar tek Abdur-Rezzaku, me zinxhir transmetimi të pranueshëm, se Muhamed ibn Shihab ez-Zuhriu, tabi‘iu i njohur dhe i shquar, ka thënë:

“Ata”, domethënë sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta), caktonin për veten e tyre një ditë në vit dhe e jepnin atë ditë zekatin e gjithë pasurisë së tyre:

- të vjetrës;
- të resë;

- asaj që i kishte kaluar viti;
- dhe asaj që ende nuk i kishte kaluar viti.

Kjo tregon se bëhet fjalë për **pëlqyeshmëri, jo për obligim**.

Kjo është ajo që tregojnë argumentet, pa dyshim.

Cili është argumenti se zekati i kësaj pasurie nuk bëhet obligim para se t'i kalojë viti?

Argument për këtë është transmetimi që është përcjellë si merfu', por nuk saktësohet si i tillë. Ai saktësohet si mevkuf, pra si fjalë e Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), i cili ka thënë:

"Kush fiton pasuri të re, nuk ka zekat në të derisa t'i kalojë një vit."

Edhe nëse ajo është e të njëjtit lloj me pasurinë së cilës tashmë i ka kaluar viti.

Lloji i tretë i pasurisë së fituar rishtazi:

Pasuria e fituar që nuk është shtim i pasurisë bazë dhe nuk është e të njëjtit lloj me pasurinë së cilës i është plotësuar viti.

Pra, pronari nuk zotëronte më parë pasuri të këtij lloji.

Shembull:

Një person zotëron njëqind deve, pastaj i vijnë dhjetë mijë rijalë.

Dhjetë mijë rijalët nuk janë të të njëjtit lloj me devetë.

Kjo, sipas pajtimit të dijetarëve, pa mospajtim, është pasuri e fituar rishtazi **për të cilën fillon një vit i ri**.

Pra, tashmë e kuptuam çështjen e pasurisë së fituar rishtazi. Këtë e nxorëm nga fjalët e autorit:

"Përveç pjellës së bagëtive kullotëse dhe fitimit të tregtisë."

Këtu ai po flet vetëm për pasurinë e fituar rishtazi.

Cili është argumenti se për pjellën e bagëtive kullotëse dhe fitimin e tregtisë nuk fillon një vit i ri?

Argument është ajo që është vërtetuar nga Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të): ai e urdhëroi mbledhësin e zekatit që të përfshinte në llogaritje edhe të vegjlit e bagëtive.

Ata ishin ende shumë të vegjël dhe nuk u ishte plotësuar një vit, megjithatë u llogaritën në zekat.

Kjo tregon se ata përfshihen në llogaritje.

Sa i përket fitimit të tregtisë

Për këtë ka pajtim të dijetarëve, pra është arritur pajtimi i tyre.

Dijetarët janë pajtuar se **viti i fitimit të tregtisë është viti i pasurisë bazë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe fitimi i tregtisë, edhe nëse nuk arrin nisabin.”**

Çfarë është ajo që nuk e arrin nisabin këtu?

Është pasuria e fituar rishtazi.

Prandaj, këtu duhet patjetër të nënkuptohet një fjalë. Atëherë themi:

Por pjella e bagëtive kullotëse dhe fitimi i tregtisë janë pasuri e fituar rishtazi nga shtimi i pasurisë bazë. **Viti i tyre është viti i pasurisë bazë**, edhe nëse pasuria e fituar rishtazi nuk e arrin nisabin.

Kjo çështje, sipas mendimit tim, është çështja më e vështirë, ndërsa pjesa tjetër është e lehtë.

Po e përsëris me një formulim tjetër.

Do ta analizoj fjalinë fjalë për fjalë, sepse ju e kuptuat idenë bashkë me mua pak më herët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe kalimi i vitit.”**

Pra, ky është kusht.

“Përveç mu‘asharëve.”

Këtu bëhet fjalë për pasuritë për të cilat nuk kushtëzohet kalimi i vitit, si:

- të mbjellat;

- frutat;
- mineralet.

Për të mbjellat dhe frutat merret një e dhjeta ose gjysma e saj, sipas mënyrës së ujitjes, ndërsa për mineralet merret një e katërta e së dhjetës.

Për këto nuk është kusht kalimi i vitit, por zekati bëhet obligim në kohën e përcaktuar për secilin lloj, sipas kushteve të tij, të cilat do të sqarohen në vendin përkatës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveç…”**

Këtu ai kalon në një temë tjetër, e cila është **pasuria e fituar rishtazi**.

Është sikur autori të thoshte: për çdo pasuri që personi fiton, pra që e zotëron ndërkohë që ka pasur më parë pasuri tjetër, është kusht kalimi i vitit, përveç një gjëje të vetme, e cila është **shtimi**.

Çfarë është shtimi?

Shtimi është:

- pjella e bagëtive kullotëse;
- fitimi i tregtisë.

Pra, është sikur ai të thoshte: pasuria e fituar rishtazi ka të njëjtin gjykim si pasuria e re që fitohet fillimisht.

Sa herë që fiton pasuri në njërën prej dy formave që i përmendëm më herët:

- kur është e një lloji tjetër;
- ose kur nuk vjen nga shtimi i pasurisë bazë,

atëherë **fillon për të një vit i ri**.

Përveç nëse është shtim

Dhe ky shtim është:

- pjella e bagëtive kullotëse;
- fitimi i tregtisë.

Atëherë, në këtë rast, viti i saj është viti i pasurisë bazë.

Edhe nëse kjo pasuri e fituar, që është shtim, nuk e arrin nisabin.

Ky është një formulim shpjegues i ndryshëm nga i pari, por kuptimi është i njëjtë.

Shpresoj se ideja u bë e qartë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Atëherë viti i tyre…”**

Pra, viti i pjellës së bagëtive kullotëse dhe i fitimit të tregtisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…është viti i pasurisë së tyre bazë, nëse ajo e arrin nisabin.”**

Pra, nëse pasuria bazë e arrin nisabin.

Kuptimi i kundërt i kësaj fjalie është i saktë: nëse pasuria bazë nuk e arrin nisabin, por nisabi plotësohet me pasurinë e fituar rishtazi, atëherë **llogaritja e vitit fillon nga çasti i plotësimit të nisabit**.

Kjo është e qartë dhe e kuptueshme, pa dyshim, dhe kuptimi i saj është plotësisht i saktë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E nëse jo…”**

Ai dëshiron ta theksojë këtë kuptim të kundërt.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…atëherë nga plotësimi i tij.”**

Pra, nga çasti kur plotësohet nisabi, nga koha kur e zotëron nisabin, qoftë në bagëti kullotëse, në mallra tregtie apo në pasuri të tjera.

وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ، أَوْ حَقٌّ - مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى مَلِيءٍ، أَوْ غَيْرِهِ: أَدَّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى“.

“Kush ka një borxh për të marrë ose një të drejtë financiare — si mehri apo diçka tjetër — ndaj një personi që ka mundësi ta shlyejë ose ndaj dikujt që nuk ka mundësi, e jep zekatin e asaj pasurie kur ta marrë, për vitet që kanë kaluar.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe kush ka një borxh për të marrë…”**

Autori këtu përmend një çështje, e cila është **zekati i borxhit**.

Natyrisht, pse e përmend autori këtë këtu?

Sepse fukahatë që mendojnë se për borxhin nuk ka zekat e arsyetojnë këtë me mungesën e qëndrueshmërisë së pronësisë.

Prandaj, autori dëshiron të tregojë — dhe ky është medhhebi — se borxhi nuk ndikon në qëndrueshmërinë e pronësisë.

Kjo është arsyeja e vendosjes së kësaj çështjeje në këtë vend.

Kemi dy çështje — kushtoji vëmendje këtyre dy çështjeve:

1. Zekati i borxhit.

2. A e pengon borxhi zekatin?

Pra, kemi dy çështje:

- zekati i borxhit;
- a e pengon borxhi zekatin?

Kuptimi i zekatit të borxhit

Siç thotë shejh Mensur el-Buhuti në shënimet e tij mbi *El-Ikna‘* (nëse nuk më tradhton kujtesa):

Kur flitet për zekatin e borxhit, bëhet fjalë për atë që ka borxh për të marrë.

Pra, për **kreditorin**, atë të cilit i kanë borxh.

Kur fukahatë thonë: “Borxhi e pengon zekatin”

Atëherë bëhet fjalë për atë që ka borxh për të shlyer.

Pra, për **debitorin**, atë që ka borxh ndaj të tjerëve.

Domethënë, nëse dëgjon ndonjë dijetar të fikhut të pyesë: “A ka zekat në borxh apo nuk ka zekat në borxh?”, a ka për qëllim kreditorin apo debitorin?

Nëse thonë: **“A ka zekat në borxh apo jo?”**, atëherë kanë për qëllim kreditorin.

Pra, çështja e zekatit të borxhit është: “A ka zekat në borxh?”

Vëre me kujdes:

Nëse dëgjon një fakih të thotë: “A ka zekat në borxh apo jo?”, ai ka për qëllim kreditorin.

Nëse duan të flasin për debitorin, atëherë thonë: **“A e pengon borxhi zekatin?”**

Shiko dallimin mes këtyre dy çështjeve.

Kjo mungesë saktësie bën që disa nxënës të dijes, kur e lexojnë këtë kapitull për herë të parë, të thonë se çështja e zekatit të borxhit është e vështirë.

Sepse janë dy çështje të ndryshme dhe, kur dëgjojnë shprehjen “zekati i borxhit”, mendja e tyre shkon te debitori, ndërsa nuk është ky qëllimi.

Bëhet fjalë për kreditorin, siç e përmendi shejh Mensuri.

Fillojmë me çështjen e parë:

Ajo është çështja e zekatit për kreditorin, pra zekati i borxhit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush ka një borxh për të marrë ose një të drejtë…”**

Me termin **“e drejtë”** nënkuptohen pasuria tregtare që vlerësohet dhe të drejtat financiare që kanë vlerë.

Ndryshe nga të drejtat e posaçme që nuk kanë vlerë financiare, si, për shembull, rasti i qenit, kur dikush ia jep një tjetri në përdorim qenin e tij ose ia huazon atë, dhe raste të ngjashme me këtë. Këto të drejta nuk vlerësohen financiarisht.

Përkundrazi, bëhet fjalë për **të drejtat që kanë vlerë financiare**, të lidhura me gjëra që lejohet të shiten dhe që kanë çmim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush ka një borxh për të marrë ose një të drejtë, si mehri...”**

Për shembull, një burrë martohet me një grua dhe nuk ia jep mehrin, por e vonon pagesën e tij, kështu që mehri mbetet borxh në ngarkim të burrit.

Ose në kontratën e martesës është kushtëzuar që mehri të ndahet në:

- një pjesë që paguhet menjëherë;
- njëqind mijë që paguhen më vonë.

Atëherë kjo konsiderohet borxh.

Kush është kreditori këtu?

Kreditori është gruaja.

Pra, kur flasim për zekatin e këtij borxhi, për të drejtën e kujt po flasim?

Po flasim për të drejtën e gruas.

Kjo është një formë.

Nëse burri ndahet nga gruaja e tij me hul‘, me kusht që ajo t’ia kthejë mehrin, por ajo nuk ia kthen, ndërkohë që hul‘i është kryer dhe ata janë marrë vesh për këtë çështje, kush është kreditori këtu?

Burri.

Pra, kur flitet këtu për mehrin, qoftë në fillim të kontratës së martesës, qoftë kur ai kthehet gjatë hul‘it, e kuptojmë se kush është kreditori.

Dikush mund t’i ketë borxh tjetrit mehrin, siç është rasti kur gruaja ka mehr për të marrë nga burri i saj, pavarësisht nëse pagesa e tij është shtyrë me marrëveshje mes tyre apo jo.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Si mehri apo diçka tjetër, ndaj një personi që ka mundësi ta shlyejë.”**

Pra, bëhet fjalë për një person të aftë për ta paguar borxhin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose ndaj dikujt tjetër.”**

Pra, ndaj dikujt që nuk ka mundësi ta paguajë borxhin, domethënë që është i paaftë për të paguar, si i varfri ose i falimentuari.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E jep zekatin e asaj pasurie kur ta marrë, për vitet që kanë kaluar.”**

Në medhheb ka një rregull të përgjithshëm që zbatohet në të gjitha këto raste:

“Borxhi ka zekat.”

Nëse themi: **“Borxhi e pengon zekatin”**, atëherë kjo ka të bëjë me debitorin.

Ndërsa, kur themi: **“Borxhi ka zekat”**, kemi për qëllim kreditorin.

Pra, për çdo borxh që një person ka për të marrë nga dikush tjetër jepet zekat.

Fukahatë e medhhebit thonë:

- qoftë borxhi ndaj një personi që ka mundësi ta paguajë apo ndaj dikujt që nuk ka mundësi;
- qoftë ndaj dikujt që e paguan borxhin apo që e zvarrit pagesën;
- qoftë ndaj dikujt që e mohon borxhin, pavarësisht nëse kreditori ka provë për ta vërtetuar atë apo jo.

Pra, si kur kreditori ka provë, ashtu edhe kur nuk ka, ai e jep zekatin e borxhit kur ta marrë, **për vitet që kanë kaluar**.

Po ashtu, njësoj është:

- qoftë kur borxhi është me afat;
- qoftë kur duhet të paguhet menjëherë.

Në të gjitha këto forma, **zekati është obligim për kreditorin**. Kreditori duhet ta japë zekatin.

Borxhit i bashkëngjisin edhe:

- pasurinë e humbur;
- pasurinë e vjedhur;
- pasurinë e grabitur;
- pasurinë e lënë në ruajtje si amanet.

Për të gjitha këto, sipas tyre, pronari e ka obligim ta japë zekatin.

Ata thonë se nuk është transmetuar ndonjë hadith nga Pejgamberi ﷺ që e përjashton kreditorin nga obligimi i zekatit. Përkundrazi, pasuria është ende në pronësinë e tij.

Gjithashtu, thonë se kjo pronësi nuk e pengon disponimin me pasurinë, sepse lejohet transferimi i këtyre borxheve. Kjo tregon se **pronësia mbi këtë pasuri është e qëndrueshme**.

Ky është medhhebi.

Ata argumentojnë edhe me atë që është transmetuar nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të), se u pyet për borxhin e pasigurt, i cili mund të shlyhet ose mund të mos shlyhet; mund të jetë ndaj një të varfri, ndaj dikujt që e zvarrit pagesën apo ndaj dikujt që e mohon borxhin.

Atëherë ai tha:

"Jepja zekatin."

Ky është një gjykim i Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të), me të cilin ai urdhëroi dhënien e zekatit.

Në medhheb, **borxhi ka zekat në mënyrë absolute**.

Mirëpo, fukahatë thonë: zekatin e tij nuk e jep veçse kur ta marrë në dorëzim dhe e jep për vitet që kanë kaluar.

Sepse tek ata ekziston rregulli se **zekati është obligim mbi vetë pasurinë**, siç do të përmendet më vonë.

Pra, nuk e jep tani, por ai mbetet një obligim i lidhur me pasurinë. Kur ta marrë pasurinë, e jep zekatin e saj. Nëse merr vetëm një pjesë, e jep zekatin e asaj pjese sipas përpjesëtimit.

Shembull:

Nëse dikush ka njëqind mijë për të marrë nga një person, e të këtë shumë dhjetë vjet dhe pastaj e merr, sipas medhhebit nuk ka dallim nëse ai person:

- e mohon borxhin;
- nuk e mohon;
- e zvarrit pagesën;

- ka mundësi ta paguajë;
- apo nuk ka mundësi ta paguajë.

Nuk ka dallim.

Si e jep zekatin për dhjetë vjet?

E jep zekatin e vitit të parë:

100.000 × 2,5% = 2.500.

Sa mbetet nga njëqind mijë pasi nxjerr 2.500?

97.500.

Pastaj nxjerr një të katërtën e së dhjetës nga kjo shumë:

97.500 × 2,5% = 2.437,50.

Pastaj vazhdon kështu, duke e zbritur zekatin për çdo vit, derisa të arrijë te viti i dhjetë.

Shuma e përgjithshme e zekatit për dhjetë vjet është afërsisht **22.367,04**, ndërsa nga pasuria mbeten afërsisht **77.632,96**.

Pra, e llogarit për çdo vit pasi i zbritet zekati i vitit paraprak.

Autori tha:

Nëse shuma e borxhit bie nën nisab, por ai ka pasuri tjetër të të njëjtit lloj, me të cilën plotësohet nisabi, atëherë i bashkon dhe e jep zekatin.

Pra, nëse borxhi është në para dhe ai ka para të tjera, e jep zekatin nëse të dyja së bashku e arrijnë nisabin.

Por, nëse pasuria që ai zotëron nuk është e të njëjtit lloj me borxhin dhe shuma e borxhit bie nën nisab, atëherë nuk ka zekat në të.

Ai e jep zekatin vetëm për vitet gjatë të cilave shuma mbetet mbi nisab. Nëse bie nën të, atëherë nuk ka zekat për vitet e mbetura.

وَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ - وَلَوْ كَانَ المَالُ ظَاهِراً ، وَكَفَّارَةٌ كَدَيْنٍ“.

“Nuk ka zekat në pasurinë e atij që ka borxh për të shlyer, nëse ky borxh e ul pasurinë nën nisab, edhe nëse pasuria është e dukshme.”

“Edhe shlyerja fetare është si borxhi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk ka zekat në pasurinë e atij që ka borxh për të shlyer, nëse ky borxh e ul pasurinë nën nisab.”**

Kjo është çështja e dytë: **a e pengon borxhi zekatin apo jo?**

Kjo është çështja e dytë.

Vëre këtu: fukahatë, kur thonë se borxhi e pengon zekatin, përmendin vetëm një formë, ndërsa forma tjetër kuptohet prej saj.

Ata thonë se në medhheb **borxhi e pengon zekatin në pasuritë e dukshme dhe të fshehta**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk ka zekat në pasurinë e atij që ka borxh për të shlyer, nëse ky borxh e ul pasurinë nën nisab.”**

Pra, borxhi e pengon zekatin kur e ul pasurinë nën nisab.

Shembull:

Sa pasuri ke?

Ne thamë, si shembull, se nisabi është 600 rijalë.

Ti ke **1.000 rijalë**, por ke borxh **500 rijalë**.

Nëse zbriten 500 rijalët e borxhit, mbeten 500 rijalë.

Pra, kjo shumë është nën nisab.

Atëherë **nuk obligohet zekati**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk ka zekat në pasurinë e atij që ka borxh për të shlyer, nëse ky borxh e ul pasurinë nën nisab, edhe nëse pasuria është e dukshme.”**

Me **pasuri të dukshme** nënkuptohen dy gjëra:

- bagëtitë kullotëse;
- të mbjellat për të cilat jepet zekat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe kefareti është si borxhi.”**

Pra, nëse personi e ka obligim një kefaret, si, për shembull:

- ushqimin e gjashtëdhjetë të varfërve;
- ose lirimin e një robi, kur robërit ekzistonin në kohët e hershme,

dhe dëshiron ta kryejë këtë kefaret, ndërsa e di se kjo do ta ulë pasurinë e tij nën nisab, atëherë gjykimi i kefaretit është si gjykimi i borxhit.

Sepse ai është borxh ndaj Allahut të Lartësuar dhe **borxhi ndaj Allahut ka më shumë përparësi për t’u shlyer**.

Pra, çështja që përmend autori është:

Nëse personi ka pasuri dhe borxhi e ul atë nën nisab, atëherë nuk obligohet zekati i saj.

Shiko formën e dytë që ndërtohet mbi këtë kuptim:

Nëse personi ka pasuri dhe ka borxh, por ky borxh nuk e ul pasurinë nën nisab, a obligohet zekati? **Po.**

Por sa jep zekat?

A e jep zekatin e gjithë pasurisë apo e llogarit pasi zbritet borxhi?

Mendimi që kanë përzgjedhur shumica e dijetarëve të mëvonshëm është se **borxhi zbritet**.

Argument për ndikimin e borxhit në llogaritjen e zekatit është transmetimi madhështor i vërtetuar nga Othmani (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Ai ngrihej para muslimanëve duke mbajtur hutbe dhe thoshte:

“O muslimanë, ky muaj është muaji i zekatit tuaj. Prandaj paguani borxhet që keni mbi vete, pastaj jepni zekatin e pasurisë suaj.”

Kjo tregon se **borxhi ndikon në llogaritjen e zekatit**.

Këtu po përmend vetëm një dobi nga Ibn Rexhebi.

Në një trajtesë të tij mbi vonimin e zekatit, ai thotë se sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) kishin një muaj të njohur, në të cilin e jepnin zekatin e pasurisë së tyre, siç është vërtetuar në *El-Muvatta*, në transmetimin e Othmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të) dhe të tjerëve.

Ky muaj është harruar dhe transmetuesit nuk e kanë përcjellë emrin e tij.

Ai thotë se është transmetuar nga disa prej brezave të hershëm se kanë thënë:

“Na ka humbur shumë dije nga mosnjohja e muajit në të cilin sahabët e jepnin zekatin e tyre.”

Po, është transmetuar se ai ishte Ramazani dhe këtë e ka përzgjedhur Bejhekiu.

Është transmetuar gjithashtu se ishte Muharremi dhe këtë e ka përmendur kadi Ebu Ja‘la, duke thënë se ishte muaji i Allahut, Muharremi.

Allahu i Lartësuar e di më së miri se në cilin muaj sahabët e jepnin zekatin e pasurisë së tyre.

Ndoshta kjo është mëshirë nga Allahu i Lartësuar, që njerëzit të mos përqendrohen të gjithë në një muaj të vetëm, por ta japin zekatin në muaj të ndryshëm të vitit, kështu që nevojtari të marrë në çdo muaj nga dikush që zotëron pasuri.

Transmetimin e Othmanit e ka përcjellë **Maliku** në *El-Muvatta*, përmes **Es-Saib ibn Jezidit**, dhe e ka përcjellë **Bejhekiu** me zinxhir të saktë.

وَإِنْ مَلَكَ نِصَاباً صِغَاراً: انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ“

“Nëse zotëron bagëti të vogla në moshë që e arrijnë nisabin, atëherë viti i tyre fillon të llogaritet nga çasti kur i zotëron.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse zotëron bagëti të vogla në moshë që e arrijnë nisabin, atëherë viti i tyre fillon të llogaritet nga çasti kur i zotëron.”**

Autori thotë këtu se, nëse personi zotëron bagëti kullotëse të vogla në moshë që e arrijnë nisabin, atëherë llogaritja e vitit të zekatit fillon nga çasti kur i zotëron ato.

Këto bagëti të vogla nuk jepen vetë si zekat, sepse për bagëtitë që jepen si zekat kërkohet një moshë e caktuar, siç do të sqarohet më vonë.

Mirëpo, që nga çasti kur i zotëron të voglat, fillon llogaritja e vitit për obligimin e zekatit, sepse ato llogariten në numër, siç ka thënë Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të):

“Përfshini në llogaritjen e bagëtive të tyre edhe të vegjlit.”

Pra, ato përfshihen në llogaritje, por zekati nuk nxirret prej tyre.

Përkundrazi, si zekat jepen bagëti të moshave që ka përcaktuar Sheriati, siç do ta shohim më vonë, nëse do Allahu.

وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الحَوْلِ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ - لَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ -: انْقَطَعَ الحَوْلُ، وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ: بَنَى عَلَى حَوْلِهِ.“

“Nëse pasuria bie nën nisab gjatë vitit, ose pronari e shet atë, ose e shkëmben me pasuri të një lloji tjetër — pa synuar shmangien e zekatit —, atëherë llogaritja e vitit ndërpritet.”

“Ndërsa, nëse e shkëmben me pasuri të të njëjtit lloj, atëherë vazhdon llogaritjen e vitit të filluar.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse zotëron bagëti të vogla në moshë që e arrijnë nisabin, atëherë viti i tyre fillon të llogaritet nga çasti kur i zotëron.”**

Pra, llogaritja e vitit fillon nga çasti kur i zotëron. Nëse plotësohet viti dhe ato kanë arritur moshën e kërkuar, si, për shembull, gjashtë muaj te delet e të ngjashme me këtë, atëherë e jep zekatin nga bagëtitë që kanë arritur moshën e kërkuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse pasuria bie nën nisab gjatë vitit.”**

Këtë e përmendëm në fillim të shpjegimit: nëse pasuria bie nën nisab gjatë vitit, në mes të tij, atëherë **llogaritja e vitit ndërpritet**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose e shet atë.”**

Pra, e shet pasurinë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose e shkëmben me pasuri të një lloji tjetër.”**

Me shprehjen **“e shet atë”**, çfarë ka për qëllim?

Ka për qëllim se e shet bagëtinë kullotëse, sepse ajo shitet.

Ndërsa paraja nuk shitet, por me të blihet.

E zëvendëson ose e këmben, pra me të blen mallra tregtie.

Por, nëse e shkëmben me mallra tregtie, ata thonë: “Jo.”

Sepse **paraja është baza e mallrave të tregtisë**, prandaj llogaritja e vitit të tyre nuk ndërpritet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose e shet atë.”**

Pra, e shet bagëtinë kullotëse, domethënë bagëtitë, kundrejt parave.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose e shkëmben me pasuri të një lloji tjetër.”**

Kishte deve, pastaj i shkëmbeu me dele. Ky është një lloj tjetër nga lloji i parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Llogaritja e vitit ndërpritet.”**

Pra, llogaritja e vitit ndërpritet:

- nëse e shkëmben me pasuri të një lloji tjetër;
- ose nëse e shet;
- ose nëse pasuria bie nën nisab.

Në këto tri forma, llogaritja e vitit ndërpritet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pa synuar shmangien e zekatit.”**

Kjo është një çështje e rëndësishme dhe e hollësishme, prandaj shpresoj të përqendroheni në të. Për këtë arsye, pak më herët e shtyva trajtimin e saj.

Nëse personi e shkëmben pasurinë e tij ose e shet për t’iu shmangur zekatit, atëherë **kjo nuk e rrëzon obligimin e zekatit**. Për atë vit, ai e ka obligim ta japë zekatin nga lloji i pasurisë së shitur.

Shembull:

Një person ka njëqind deve dhe, para se të plotësohet viti, thotë:

“Do t’i shes kundrejt parave.”

Pastaj i shet kundrejt parave.

Nëse nuk synon shmangien e zekatit, atëherë llogaritja e vitit të bagëtive ndërpritet. Për paratë e përfituara nga shitja fillon llogaritja e një viti të ri, nga çasti kur i zotëron, nëse ato e arrijnë nisabin.

Nëse synon shmangien e zekatit, atëherë ata thonë se kjo shitje nuk e rrëzon obligimin e zekatit. Për atë vit, ai e ka obligim ta japë zekatin **nga lloji i pasurisë së shitur, jo nga paratë e marra për të**.

Sikur ajo pasuri ende të ishte tek ai.

Pse?

Sepse parimi bazë është se **hilet janë të ndaluara në Sheriat**.

Nuk lejohet përdorimi i hileve.

Pejgamberi ﷺ i ka mallkuar hebrenjtë për shkak të hileve të tyre.

Kush përdor hile, u ka ngjarë atyre.

Ky është një parim te fukahatë e hadithit dhe hanbelinjtë e përdorin shumë shpesh.

Ata i anulojnë hilet në shumë raste. Çdo veprim që përbën hile e anulojnë, përveç atij për të cilin ka ardhur tekst. Këtë do ta shqyrtojmë në vendin përkatës, në kapitullin e kamatës, ku do të sqarohet edhe arsyeja e përjashtimit. Kjo është një çështje.

Çështja e dytë:

Shkëmbimit dhe shitjes u bashkëngjitet edhe rasti kur personi e shkatërron pasurinë ose ia dhuron dikujt tjetër.

Ata thonë se edhe ky rast ka të njëjtin gjykim dhe se personi e ka obligim ta japë zekatin.

Çështja e tretë:

Nijeti merret parasysh kur veprimi kryhet afër kohës së obligimit të zekatit. Kushtoji vëmendje kësaj çështjeje.

Si?

Një person ka njëqind deve dhe thotë:

“Nuk dua ta jap zekatin.”

Tre muaj para se t’i bëhet obligim zekati, i shet ato.

Ne themi: këtu, edhe nëse nijeti i tij ka qenë shmangia e zekatit, nuk obligohet zekati për të.

Cila është arsyeja?

Ata thonë se **qëllimi i shmangies së zekatit merret parasysh kur veprimi kryhet afër kohës së obligimit të tij**.

Afër, domethënë pranë kohës së obligimit:

- një ditë;
- dy ditë;
- tri ditë;
- një javë;
- dy javë.

Afërsia përcaktohet sipas zakonit të njerëzve. Çdo njeri e njeh këtë përcaktim sipas zakonit.

Ndërsa, kur mbetet ende shumë kohë deri në obligimin e zekatit, nijeti nuk merret parasysh.

Pse?

Sepse ata thonë: kur afrohet koha e zekatit, ka kaluar shumica e vitit ose pjesa më e madhe e tij. Kështu, personi përfiton duke rrëzuar obligimin e zekatit për të gjithë atë vit.

Por, kur kjo bëhet herët, për shembull, në mes të vitit ose në gjysmën e parë të tij, atëherë nuk ka përfituar nga mosobligimi i zekatit për atë vit.

Natyrisht, ka një transmetim tjetër në medhheb, të përmendur në *El-Insaf*, sipas të cilit merret parasysh i gjithë viti, pra nijeti merret parasysh gjatë gjithë vitit.

Por **mendimi i mbështetur është se nijeti merret parasysh kur veprimi kryhet afër kohës së obligimit të zekatit**. Këtë mendim e ka ndjekur autori i *El-Mukni'*, si edhe dijetarët e mëvonshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse e shkëmben me pasuri të të njëjtit lloj, atëherë vazhdon llogaritjen e vitit të filluar."**

Ka disa pasuri që, nëse shkëmbehen me të tjera të të njëjtit lloj, konsiderohen të një lloji të vetëm dhe llogaritja e vitit vazhdon.

Për shembull:

- nëse shet dele dhe merr dele;
- ose shet deve dhe merr deve.

Ata thonë se në këtë kuptim përfshihen edhe paratë.

Sepse **të gjitha paratë konsiderohen të një lloji të vetëm**.

Nëse e shkëmben arin me argjend, atëherë vazhdon llogaritja e vitit të filluar.

Po ashtu, ai që merret me këmbim valutor, duke shitur rijalë për dinarë, dinarë për dirhemë e dirhemë për dollarë, e shkëmben pasurinë me pasuri të të njëjtit lloj.

Sepse ne thamë se të gjitha mjetet monetare — ari, argjendi, paratë dhe valutat monetare — konsiderohen një lloj i vetëm.

Prandaj, ato përfshihen në fjalët e autorit:

"Nëse e shkëmben me pasuri të të njëjtit lloj, atëherë vazhdon llogaritjen e vitit të filluar."

Pra, vazhdon llogaritjen e vitit të parë, atij të pasurisë së parë.

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ ـ وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِالذِّمَّةِ ـ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا: إِمْكَانُ الْأَدَاءِ، وَلَا بَقَاءُ المَالِ".

"Zekati është obligim mbi vetë pasurinë dhe lidhet edhe me përgjegjësinë personale."

"Për obligueshmërinë e tij nuk janë kusht as mundësia e dhënies së tij, as mbetja e pasurisë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Zekati është obligim mbi vetë pasurinë."**

Kjo është një prej çështjeve të mëdha të zekatit: **a lidhet obligimi i zekatit me vetë pasurinë apo me përgjegjësinë personale?**

Disa fukaha kanë përmendur se nga ky rregull degëzohen më shumë se pesëdhjetë çështje të fikhut. Ne do të përmendim vetëm një ose dy çështje pas pak.

Në medhheb, zekati është obligim mbi vetë pasurinë, domethënë jepet prej vetë pasurisë.

Nëse obligohet për bagëtitë kullotëse, atëherë jepet prej bagëtive kullotëse.

Megjithatë, ai lidhet edhe me përgjegjësinë personale. Në disa forma të caktuara lidhet me përgjegjësinë personale, kështu që lejohet dhënia e zekatit prej një pasurie tjetër.

Por **parimi bazë është se ai lidhet me vetë pasurinë**.

Ky është kuptimi i fjalës së autorit: **“Zekati është obligim mbi vetë pasurinë.”**

Sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Në pesë eusuk…” dhe shprehje të ngjashme.

Kjo tregon se ai lidhet me pasurinë dhe përdorimi i parafjalës **“në”** tregon se lidhet me vetë pasurinë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe lidhet edhe me përgjegjësinë personale.”**

Përjashtimet do t’i përmendim pas pak.

Ata thonë se lidhja e tij me përgjegjësinë personale ka disa forma.

Kanë thënë: si lidhja e detyrimit për dëmshpërblim me trupin e shkaktarit të dëmit, kur ai është rob. Kjo është një formë.

Shiko këtu: çfarë degëzohet nga ky rregull?

Nga ky rregull degëzohet çështja që jua përmenda pak më herët, ajo e zekatit të borxhit.

Nëse personi është kreditor ndaj dikujt tjetër, zekati është obligim për të.

Por kur e jep zekatin?

Kur ta marrë borxhin.

Pra, këtu zekati lidhet me vetë pasurinë, por lidhet edhe me përgjegjësinë personale.

Nëse ai e jep prej pasurisë së vet, kjo lejohet.

Kjo është një formë.

Forma e dytë e zbatimit të këtij rregulli:

Nëse personi ka mallra tregtie, zekati i këtyre mallrave nuk lejohet të jepet veçse në para. Pra, duhet të jepet në para, përveçse sipas një mendimi te malikitë dhe mendimit të përzgjedhur nga shejh Tekiuddini.

Nëse këto mallra nuk shiten dhe qëndrojnë tek ai pesë vjet, zekati obligohet për pesë vjet. Nuk ka dallim mes mallrave që qarkullojnë dhe atyre që nuk qarkullojnë.

Por ai nuk e ka obligim ta japë zekatin veçse kur t’i shesë, sepse **zekati lidhet me vetë pasurinë**.

Po të thoshim se zekati lidhet vetëm me përgjegjësinë personale, atëherë do të thoshim: çdo vit duhet të marrë borxh dhe ta japë zekatin.

Forma e tretë do të vijë pas pak, nëse do Allahu i Lartësuar.

Sa i përket borxhit

Nëse pasuria e personit është tek dikush tjetër, ne thamë se zekati është obligim mbi vetë pasurinë, pra mbi vetë borxhin, dhe jepet kur ta marrë.

Nëse kjo pasuri humbet, a e jep zekatin apo jo?

Them: nëse pasuria humbet ose borxhi bie, si, për shembull, kur **debitori zhduket dhe nuk dihet ku ndodhet, ose vdes dhe nuk lë pasuri**, atëherë obligimi i zekatit bie.

Por, nëse borxhi bie sepse vetë kreditori e fal, atëherë mendimi i njohur në medhheb dhe mendimi i mbështetur te dijetarët e mëvonshëm është se **për të obligohet zekati**, sepse kjo ndodhi si pasojë e veprimit të tij.

Pra, ai mund të thotë:

“Do ta jap zekatin dhe do të ta fal pjesën tjetër që të ka mbetur.”

“Më jep shumën e zekatit dhe ta fal pjesën tjetër.”

E njëjta gjë thuhet edhe për mallrat e tregtisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për obligueshmërinë e tij nuk janë kusht as mundësia e dhënies së tij, as mbetja e pasurisë."**

Për obligueshmërinë e zekatit nuk kushtëzohet mundësia e dhënies së tij.

Përkundrazi, vetëm zotërimi i nisabit dhe kalimi i vitit mjaftojnë për ta bërë zekatin obligim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"As mbetja e pasurisë."**

Mund të ndodhë që zekati t'i jetë bërë obligim, pastaj ai ta vonojë dhe gjatë kësaj kohe pasuria të shkatërrohet.

Në medhheb:

- nëse e ka vonuar për shkak të neglizhencës së tij, atëherë zekati mbetet obligim për të;
- nëse vonimi nuk ka qenë për shkak të neglizhencës së tij, por më pas pasuria shkatërrohet për shkak të neglizhencës së tij, atëherë zekati mbetet obligim për të;
- përndryshe jo.

Pra, kur pasuria shkatërrohet pas obligimit të zekatit, kemi tri forma.

Shembull për sqarim:

Zekati i pasurisë u bë obligim më 10 Muharrem.

Ky person nuk e dha zekatin dhe tha:

"Do ta jap nesër."

Pastaj ajo pasuri u shkatërrua.

Shembuj:

- kishte dele dhe erdhi një vërshim që ia mori gjithë pasurinë;
- kishte të mbjella dhe erdhi një vërshim që ia zhduku gjithë grurin pasi e kishte mbledhur në vendin e caktuar për të;
- kishte para dhe erdhi dikush e ia vodhi nga xhepi.

Ndërkohë, zekati i ishte bërë obligim më datën dhjetë.

Këtu duhet të dallojmë disa forma:

Forma e parë:

Nëse vonimi ka ndodhur pa neglizhencën e tij, si, për shembull, kur pasuria ka qenë larg tij, dhe shkatërrimi ka ndodhur pa veprimin dhe pa neglizhencën e tij, atëherë themi: **obligimi i zekatit bie**, sepse ai lidhet me vetë pasurinë dhe pasuria ka humbur.

Kjo është një formë.

Forma e dytë:

Nëse ai e ka vonuar zekatin për shkak të neglizhencës së tij.

Pra, kishte mundësi ta jepte më datën dhjetë, por tha:

“Jo, nesër… nesër…”

Them: **zekati mbetet obligim në përgjegjësinë e tij personale**, pavarësisht nëse pasuria është shkatërruar për shkak të neglizhencës së tij apo jo.

Pse?

Sepse ai vetë ishte neglizhent në vonimin e tij.

Forma e tretë:

Nëse ai e ka vonuar zekatin pa neglizhencë, sepse pasuria ishte larg tij, por shkatërrimi i saj ka ndodhur për shkak të neglizhencës së tij.

Si, për shembull, kur ia dha pasurinë një fëmije ose një mendjelehti që nuk di ta ruajë pasurinë dhe ai e humbi atë.

Them: **zekati mbetet obligim për të**.

Ky është kuptimi i fjalës sonë se nuk kushtëzohet mundësia e dhënies, përveç në formën e parë, kur vonimi dhe humbja ndodhin pa neglizhencën e pronarit.

Prandaj, fukahatë bëjnë këtë përjashtim:

Përveç të mbjellave dhe frutave, sepse, nëse ato shkatërrohen nga ndonjë fatkeqësi natyrore, atëherë obligimi i zekatit bie, sepse aty plotësohen dy kushtet që i përmenda pak më herët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Zekati është si borxhi në trashëgimi."**

Zekati është si borxhi, sepse ai është **e drejtë e Allahut të Lartësuar**.

Prandaj, zekati shlyhet bashkë me borxhet ndaj kreditorëve, sipas pjesëve përkatëse.

Shembull:

Sa zekat ke për të dhënë?

Ti ke pesëdhjetë mijë borxh për të shlyer dhe pesëdhjetë mijë zekat për të dhënë.

Atëherë duhet të jepen:

- pesëdhjetë mijë për zekatin;
- dhe pesëdhjetë mijë për borxhin.

Por, nëse personi ka lënë si trashëgimi vetëm pesëdhjetë mijë, atëherë themi:

- njëzet e pesë mijë prej tyre shkojnë për zekatin;
- dhe njëzet e pesë mijë prej tyre shkojnë për borxhin.

Pra, të drejtat që përmbushen sipas radhës nga pasuria e lënë në trashëgimi janë:

1. Shpenzimet e përgatitjes së të vdekurit.

2. Të drejtat që lidhen me vetë pasurinë e trashëgimisë, si pengu.

3. Borxhet ndaj Allahut të Lartësuar dhe borxhet ndaj njerëzve, të cilat shlyhen bashkë nga pasuria e trashëgimisë.

Nëse mbetet diçka pas kësaj:

4. Zbatohet testamenti deri në një të tretën.

Nëse mbetet diçka pas kësaj:

5. Pjesa e mbetur ndahet ndërmjet trashëgimtarëve sipas pjesëve që u takojnë.

”بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ“

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të bagëtive

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të bagëtive.”**

Natyrisht, me bagëtitë këtu nënkuptohen tri lloje:

1. Devetë.
2. Lopët.
3. Delet dhe dhitë.

Pra, **delet dhe dhitë kanë të njëjtin gjykim**.

Këto janë kafshët për të cilat obligohet zekati.

Sa u përket kafshëve të tjera, nuk obligohet zekati për to, përveç nëse janë përgatitur për tregti, pra që të tregtohen vetë kafshët.

Në transmetimin e Himasit përmendet se Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) e urdhëroi të vlerësonte lëkurat dhe këllëfët e shigjetave që kishte për tregti dhe të jepte zekatin e tyre.

Pra, në këtë kapitull të zekatit, me bagëtitë nënkuptohen vetëm tri lloje, ndërsa fjala arabe **”بهيمة“** ka kuptim më të gjerë dhe përfshin kafshët katërkëmbëshe në përgjithësi.

Ka edhe kafshë të ngjashme me këto tri lloje, si, për shembull, lopa e egër.

A obligohet zekati për lopën e egër?

Jo, nuk obligohet zekati për të.

Përveç nëse ka lindur nga kryqëzimi i lopës së egër me atë shtëpiake.

Nëse lind nga një kafshë e egër dhe një shtëpiake, nga lopët ose nga delet e dhitë, atëherë mendimi i njohur në medhheb është se **për të obligohet zekati**.

Pra, zekati obligohet për atë që lind prej të dyjave.

Çfarë është lopa e egër?

Lopa e egër është një lloj kafshe të egër.

Nëse personi ka drerë të egër dhe i mbarështon për mishin e tyre

Shumë njerëz i mbarështojnë drerët e egër për mishin e tyre.

A obligohet zekati për ta apo jo?

Them: **nuk obligohet zekati për ta, edhe nëse janë kullotës**.

تَجِبُ فِي إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ، إِذَا كَانَتْ سَائِمَةَ الحَوْلِ أَوْ أَكْثَرِهِ.

"Zekati obligohet për devetë, lopët, delet dhe dhitë, kur ato janë kullotëse gjatë gjithë vitit ose gjatë pjesës më të madhe të tij."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Zekati obligohet për devetë, lopët, delet dhe dhitë."**

Jo për kafshët e tjera, përveç atyre që lindin nga kryqëzimi i një kafshe të egër me një bagëti shtëpiake prej këtyre llojeve.

Ndërsa për vetë kafshën e egër nuk obligohet zekati.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kur ato janë kullotëse."**

Për shkak të fjalës së Pejgamberit ﷺ:

"Në kullotëset ka zekat."

Kuptimi i hadithit të Pejgamberit ﷺ është se **nuk obligohet zekati për kafshët që nuk janë kullotëse**.

Kafshët që nuk janë kullotëse janë ato që ushqehen me ushqim të sjellë, si bar i prerë, sanë ose ushqim i blerë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Gjatë gjithë vitit ose gjatë pjesës më të madhe të tij."**

Nëse një kafshë prej këtyre tri llojeve të bagëtive ushqehet në këtë mënyrë gjatë gjithë vitit ose gjatë pjesës më të madhe të tij, pra më shumë se gjashtë muaj, nuk obligohet zekati për të.

Çfarë do të thotë **"ushqehet"**?

Kjo bëhet në njërën prej dy formave:

1. T'i blihet ushqimi.
2. Të ushqehet nga vetë pronari, si, për shembull, kur ai i pret barin dhe pastaj ia jep për ta ngrënë.

Pra, nëse pronari ose bariu i ushqen kafshët, qoftë duke ua blerë ushqimin apo duke ua sjellë vetë, në vend që ato të kullosin vetë, atëherë quhen **të ushqyera**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kur ato janë kullotëse gjatë gjithë vitit."**

Të vetmet bagëti kullotëse për të cilat nuk obligohet zekati janë **kafshët e punës**.

Pra, bëhet fjalë për kafshën që përdoret për punë dhe mbi të cilën pronari hipën ose me të cilën punon, si, për shembull:

- kur hipën mbi të për udhëtim;
- kur përdor devetë për nxjerrjen e ujit.

Për këto kafshë pune nuk obligohet zekati, sepse nuk përfshihen në bagëtitë kullotëse për të cilat obligohet zekati.

Edhe nëse realisht kullosin, përsëri nuk obligohet zekati për to.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose gjatë pjesës më të madhe të tij."**

Pra, me pjesën më të madhe të vitit, siç e përmenda pak më herët, nënkuptohet një periudhë prej **më shumë se gjashtë muajsh**.

Në kullotje nuk kushtëzohet nijeti, por mjafton vetë veprimi.

Shembull: Nëse deveja i ikën pronarit dhe qëndron **më shumë se gjashtë muaj** në shkretëtirë duke kullotur, pastaj ai e gjen pas kësaj periudhe, ndërsa gjatë pjesës tjetër të vitit e ka ushqyer me ushqim të sjellë për më pak se gjashtë muaj, atëherë obligohet zekati për të. Edhe pse ajo ishte e humbur në shkretëtirë për më shumë se gjashtë muaj, përsëri nuk kushtëzohet nijeti për kullotjen.

فَيَجِبُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ: بِنْتُ مَخَاضٍ.

“Për njëzet e pesë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për njëzet e pesë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë.”**

Me fjalët: **“Për njëzet e pesë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë”**, autori ka për qëllim se kjo vlen pavarësisht moshës së deveve, qofshin të mëdha apo të vogla.

Edhe nëse të gjitha devetë janë të vogla — a nuk thamë më herët se të voglat llogariten? — megjithatë, edhe nëse i gjithë nisabi përbëhet nga të voglat, përsëri është obligim të jepet një deve femër njëvjeçare.

Çfarë është **deveja femër njëvjeçare**?

Ajo është deveja femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë.

Këtu kemi një çështje:

Ne përmendëm më herët se zekati është obligim mbi vetë pasurinë dhe lidhet edhe me përgjegjësinë personale.

A është obligim që deveja femër njëvjeçare të merret nga vetë devetë e tij?

Jo, nuk është obligim.

Lejohet të blejë një deve femër njëvjeçare që nuk është prej bagëtive të tij, me kusht që të përputhet me bagëtitë e tij në cilësi.

Qëllimi me cilësitë

Këtu, me cilësitë kemi për qëllim të metat dhe defektet, jo shtrenjtësinë apo vlerën e lartë.

Pra, bëhet fjalë për defektet e përmendura në kapitullin e kurbaneve.

Shembull:

Në këtë kohë, një person mund të ketë deve që të gjitha janë prej llojit të njohur si **mazajin**, pra deve shumë të shtrenjta.

Njëra prej tyre mund të vlejë një milion ose dy milionë dhe e gjithë tufa e tij është e tillë.

Pastaj ai e ka obligim të japë një deve femër njëvjeçare.

Them: lejohet të blejë një deve tjetër femër njëvjeçare jashtë tufës së tij për tetë mijë ose dhjetë mijë, me kusht që të jetë e shëndoshë dhe pa defekte.

Por nëse i gjithë nisabi i tij përbëhet nga deve me të meta

Nëse të gjitha janë:

- të çala;
- të dobëta;
- të sëmura;

atëherë jep një deve të ngjashme me to për nga të metat.

Fjala e tij: **"Një deve femër njëvjeçare."**

Nëse nuk gjen një deve femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë, çfarë bën?

Po nëse nuk ka mundësi ta blejë?

Them: lejohet të japë një deve më të madhe në moshë se ajo, si, për shembull:

- një deve mashkull që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë;
- ose një deve femër që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë.

Nëse jep një deve femër dyvjeçare në vend të devesë femër njëvjeçare, atëherë merr **kompensimin**.

Ndërsa, nëse jep një deve mashkull dyvjeçare në vend të devesë femër njëvjeçare, nuk merr kompensim.

Sa është kompensimi?

Kur jep një deve femër dyvjeçare në vend të devesë femër njëvjeçare, kompensimi që merr është: **dy dele; ose njëzet dirhemë.**

وَفِيمَا دُونَهَا: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ“.

“Kur numri i deveve është më i vogël se njëzet e pesë, për çdo pesë deve është obligim të jepet një dele.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur numri i deveve është më i vogël se njëzet e pesë…”**

Pra, kur ka më pak se njëzet e pesë deve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për çdo pesë…”**

Pra, për çdo pesë deve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…një dele.”**

Kush zotëron më pak se njëzet e pesë deve, e ka obligim të japë një dele për çdo pesë deve.

Pra:

- për pesë deve: **një dele**;
- për dhjetë deve: **dy dele**;
- për pesëmbëdhjetë deve: **tri dele**;
- për njëzet deve: **katër dele**;
- për njëzet e pesë deve: **një deve femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë**.

Çfarë cilësish duhet të ketë kjo dele?

Them: kjo dele duhet të përputhet me gjendjen e deveve për sa i përket:

- shëndetit;
- mungesës së të metave;
- ose pranisë së të metave.

Ky është i njëjti rregull që përmendëm më herët për devenë femër njëvjeçare.

Nëse nuk gjen dele, çfarë bën?

Jep një kafshë të një shkalle më të lartë.

Cila është kjo kafshë e një shkalle më të lartë?

Deveja femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë.

Po nëse dëshiron të japë një deve mashkull që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë?

Them: deveja mashkull, çfarëdo moshe të ketë, nuk mjafton as në vend të deles.

Sepse zekati i bagëtive jepet vetëm prej femrave, përveç në tri raste, të cilat do t’i përmendim më vonë.

Ndër to janë:

1. Viçi mashkull dhe viçi femër, që do të përmenden në vendin e tyre.

2. Ajo që përmendëm më herët:

Deveja mashkull që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë, në vend të devesë femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë.

3. Nëse e gjithë tufa përbëhet nga meshkuj

Nëse i gjithë nisabi i tij përbëhet nga meshkuj.

Në rastin e cjapëve, nëse i gjithë nisabi përbëhet prej tyre, lejohet të japë **një cjap mbarsimi, me pëlqimin e pronarit**. Shtrenjtësia e tij nuk është kusht më vete.

Por, nëse cjapët nuk janë për mbarsim, atëherë duhet të japë një dhi femër.

Këto janë **tri rastet e vetme kur lejohet të jepet mashkull si zekat**. Në rastet e tjera, duhet të jepet femër.

وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ“.

“Për tridhjetë e gjashtë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për tridhjetë e gjashtë.”**

Pra, bëhet fjalë për devetë, pa marrë parasysh moshën e tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Një deve femër dyvjeçare.”**

Pra, një deve femër që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë.

وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ“.

“Për dyzet e gjashtë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur tre vjet dhe ka hyrë në vitin e katërt.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për dyzet e gjashtë deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur tre vjet dhe ka hyrë në vitin e katërt.”**

Sepse ajo është bërë e përshtatshme për t’i hipur.

Ajo është një deve femër që ka mbushur tre vjet.

وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ“.

“Për gjashtëdhjetë e një deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur katër vjet dhe ka hyrë në vitin e pestë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për gjashtëdhjetë e një deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur katër vjet dhe ka hyrë në vitin e pestë.”**

Ajo është një deve femër që ka mbushur katër vjet.

وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ".

"Për shtatëdhjetë e gjashtë deve është obligim të jepen si zekat dy deve femra që kanë mbushur dy vjet dhe kanë hyrë në vitin e tretë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për shtatëdhjetë e gjashtë deve është obligim të jepen si zekat dy deve femra që kanë mbushur dy vjet dhe kanë hyrë në vitin e tretë."**

Pra, dy deve femra, secila prej të cilave ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë.

وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.

"Për nëntëdhjetë e një deve është obligim të jepen si zekat dy deve femra që kanë mbushur tre vjet dhe kanë hyrë në vitin e katërt."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për nëntëdhjetë e një deve është obligim të jepen si zekat dy deve femra që kanë mbushur tre vjet dhe kanë hyrë në vitin e katërt."**

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً: فَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ".

"Nëse numri i deveve arrin njëqind e njëzet e një, atëherë është obligim të jepen si zekat tri deve femra që kanë mbushur dy vjet dhe kanë hyrë në vitin e tretë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse numri i deveve arrin njëqind e njëzet e një."**

Pra, nëse bëhen njëqind e njëzet e një deve.

ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ“.

“Pastaj, për çdo dyzet deve është obligim të jepet si zekat një deve femër që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë, ndërsa për çdo pesëdhjetë deve një deve femër që ka mbushur tre vjet dhe ka hyrë në vitin e katërt.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Tri deve femra dyvjeçare, pastaj për çdo dyzet…”**

Pra, pasi numri të shtohet mbi njëqind e njëzet e një.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Një deve femër dyvjeçare, ndërsa për çdo pesëdhjetë deve një deve femër trevjeçare.”**

Domethënë, nëse numri shtohet.

Pra, nëse bëhen **120 + 40 = 160 deve**, atëherë për 160 deve është obligim të jepet një deve femër dyvjeçare shtesë mbi tri të parat.

Pra, bëhen gjithsej **katër deve femra që kanë mbushur dy vjet dhe kanë hyrë në vitin e tretë**.

“Ndërsa për çdo pesëdhjetë deve një deve femër trevjeçare.”

Fukahatë thonë: nëse numri arrin në dyqind deve, atëherë përputhen të dyja mënyrat e llogaritjes.

Atëherë lejohet të japë:

- **katër deve femra që kanë mbushur tre vjet dhe kanë hyrë në vitin e katërt; ose**
- **pesë deve femra që kanë mbushur dy vjet dhe kanë hyrë në vitin e tretë.**

Nënkapitull

وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ: تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ".

"Për tridhjetë lopë është obligim të jepet si zekat një viç mashkull ose femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për tridhjetë lopë është obligim të jepet si zekat një viç mashkull ose femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë."**

Ky është një nga rastet kur bëhet përjashtim dhe lejohet të jepet mashkull, pra **një viç mashkull njëvjeçar**.

Ai është viçi mashkull që ka mbushur një vit.

وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ".

"Për dyzet lopë është obligim të jepet si zekat një lopë që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për dyzet lopë është obligim të jepet si zekat një lopë që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë."**

Pra, për dyzet lopë është obligim të jepet një **lopë dyvjeçare**, e cila ka mbushur dy vjet.

وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ.

"Për gjashtëdhjetë lopë është obligim të jepen si zekat dy viça meshkuj që kanë mbushur një vit dhe kanë hyrë në vitin e dytë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për gjashtëdhjetë lopë është obligim të jepen si zekat dy viça meshkuj që kanë mbushur një vit dhe kanë hyrë në vitin e dytë."**

Ose edhe dy viça femra që kanë mbushur një vit dhe kanë hyrë në vitin e dytë, po ashtu.

“ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.

“Pastaj, për çdo tridhjetë lopë është obligim të jepet si zekat një viç mashkull që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë, ndërsa për çdo dyzet lopë një lopë që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj, për çdo tridhjetë lopë është obligim të jepet si zekat një viç mashkull që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë, ndërsa për çdo dyzet lopë një lopë që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë.”**

Vlen i njëjti shpjegim si më parë.

Këto nisabe janë prej gjërave që mësohen përmendësh që prej kohëve të hershme.

Edhe ne, kur ishim të vegjël dhe ndiqnim shkollën fillore, i mësonim përmendësh këto nisabe.

“وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ هُنَا، وَابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًا.

“Këtu mjafton të jepet mashkull si zekat. Po ashtu, mjafton një deve mashkull që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë në vend të një deveje femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë. Gjithashtu, mjafton të jepet mashkull kur i gjithë nisabi përbëhet nga meshkuj.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Këtu mjafton të jepet mashkull si zekat.”**

Pra, te viçi mashkull që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Po ashtu, mjafton një deve mashkull që ka mbushur dy vjet dhe ka hyrë në vitin e tretë në vend të një deveje femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë.”**

Këtë e përmendëm pak më herët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur i gjithë nisabi përbëhet nga meshkuj.”**

Sipas mendimit të njohur në medhheb, **mashkulli mjafton si zekat për bagëtitë vetëm në këto tri raste**:

1. Kur i gjithë nisabi përbëhet nga meshkuj

Për cjapin kushtëzohet që të jetë mbarsues dhe të jepet me pëlqimin e pronarit.

2. Kur jepet një deve mashkull dyvjeçare në vend të një deveje femër njëvjeçare

Kjo vlen kur pronari nuk ka një deve femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë, të përshtatshme për t’u dhënë si zekat.

Këtë rast e përmendëm pak më herët.

3. Dhënia e një viçi mashkull njëvjeçar për çdo tridhjetë lopë

Në këtë rast mjafton të jepet një viç mashkull ose femër që ka mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë.

Nënkapitull

وَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ: شَاةٌ“.

“Për dyzet krerë dele e dhi është obligim të jepet si zekat një dele ose dhi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për dyzet krerë dele e dhi është obligim të jepet si zekat një dele ose dhi.”**

Kafsha që jepet si zekat duhet të jetë prej atyre që vlejnë për kurban.

Nëse është prej deleve, atëherë duhet të ketë mbushur **gjashtë muaj**.

Nëse është prej dhive dhe bagëtitë e tij janë dhi, atëherë duhet të japë **një dhi që ka mbushur një vit**.

وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ.

“Për njëqind e njëzet e një krerë dele e dhi është obligim të jepen si zekat dy dele ose dhi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për njëqind e njëzet e një krerë dele e dhi është obligim të jepen si zekat dy dele ose dhi.”**

Pra, për këtë numër krerësh, qofshin dele të leshta apo dhi, është obligim të jepen dy dele ose dhi.

وَفِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ. ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ: شَاةٌ.

“Për dyqind e një krerë dele e dhi është obligim të jepen si zekat tri dele ose dhi. Pastaj, për çdo njëqind krerë dele e dhi është obligim të jepet si zekat një dele ose dhi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për dyqind e një krerë dele e dhi është obligim të jepen si zekat tri dele ose dhi. Pastaj, për çdo njëqind krerë dele e dhi është obligim të jepet si zekat një dele ose dhi.”**

وَالْخُلْطَةُ تُصَيِّرُ الْمَالَيْنِ كَالْوَاحِدِ.

“Përzierja i bën dy pasuritë si një pasuri të vetme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe përzierja.”**

Pra, përzierja mes dy pasurive ndahet në dy lloje:

1. Përzierja e vetë pasurisë.

2. Përzierja e cilësive.

Sa i përket përzierjes së vetë pasurisë, ajo ndodh kur pasuria është **e përbashkët dhe e pandarë**.

Për këto deve ose lopë nuk dihet: a janë të miat apo të tuat?

Unë kam njëzet, ti ke njëzet, por nuk e di cilat njëzet janë të miat dhe cilat janë të tuat.

Pra, ato janë të përziera si pasuri e përbashkët.

Ky është lloji i parë i përzierjes.

Lloji i dytë: përzierja e cilësive

Kjo përzierje nuk realizohet veçse me ortakëri në pesë gjëra:

1. Në vendin e fjetjes dhe strehimit

Pra, vendi ku flenë dhe strehohen kafshët.

2. Në vendin ku mblidhen për t’u nisur në kullotë

Pra, vendi ku bagëtitë mblidhen para se të dalin për kullotë.

3. Në vendin e mjeljes

4. Në mashkullin e mbarsimit

Pra, mashkulli i mbarsimit të jetë i përbashkët për të dyja tufat, jo i veçantë vetëm për njërën prej tyre.

5. Në kullotë dhe në kohën e kullotjes, jo domosdoshmërisht te bariu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“I bën dy pasuritë si një pasuri të vetme.”**

Pra, i bën si një pasuri të vetme dy pasuritë që zotërojnë dy persona. Patjetër duhet të jenë dy persona.

Nuk bëhet fjalë për dy pasuri të një personi, sepse, nëse një person ka dy pasuri të ndara në dy vende të ndryshme, ato gjithsesi konsiderohen një pasuri dhe bashkohen me njëra-tjetrën.

Por, nëse pronarët janë dy persona ose më shumë, atëherë **përzierja i bën pasuritë e tyre si një pasuri të vetme për llogaritjen e nisabit**. Kjo vlen vetëm për bagëtitë kullotëse, jo për pasuritë e tjera.

بَابُ زَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ“

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të drithërave dhe frutave

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të drithërave dhe frutave.”**

Kështu është shënuar në disa kopje të librit: “Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të drithërave dhe frutave”.

Ndërsa në disa kopje të tjera është shënuar: “Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të asaj që del nga toka”.

Shprehja e dytë është ajo që përputhet me tekstin bazë, pra me librin mbi të cilin është mbështetur *Zad el-Mustakni‘*, që është *El-Mukni‘*.

Sepse në *El-Mukni‘* ky kapitull titullohet: “Kapitulli mbi atë që del nga toka”.

Dhe këtë emërtim e ka zgjedhur autori, Allahu e mëshiroftë, edhe në librin e tij tjetër të njohur, *El-Ikna‘*, ku e ka titulluar: “Kapitulli mbi atë që del nga toka”.

Kjo shprehje është **më gjithëpërfshirëse**.

Shprehja “Kapitulli mbi atë që del nga toka” është më e gjerë dhe më gjithëpërfshirëse sesa shprehja “Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të drithërave dhe frutave”.

Sepse ajo që del nga toka përfshin katër çështje dhe të gjitha trajtohen në këtë kapitull.

Çështja e parë:

Zekati i drithërave dhe frutave.

Çështja e dytë:

Zekati i mjaltit.

Sepse mjalti nuk bën pjesë te drithërat dhe frutat, por hyn te ajo që del nga toka.

Sepse nuk mund të ketë mjaltë veçse mbi tokë dhe ai del nga barku i bletës.

Është thënë: ajo që del nga barku i bletës i është bashkëngjitur asaj që del nga toka.

Disa të tjerë kanë thënë: jo, por është përfshirë në këtë kapitull sepse mjalti nuk gjendet veçse mbi tokë, qoftë:

- në pemë mbi tokë;
- në gur mbi tokë;
- në koshere e vende të ngjashme.

Çështja e tretë:

Ajo që përfshihet në kapitullin mbi atë që del nga toka është **minerali**.

Ai është ajo që del nga toka dhe nuk bën pjesë te bimët.

Sepse për bimët folëm te drithërat dhe frutat.

Çështja e katërt:

Ajo që fukahatë trajtojnë në këtë kapitull është **rikazi**.

Ai është thesari i groposur në kohën para Islamit.

تَجِبُ فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا - وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُوتًا -، وَفِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ، كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ.“

“Zekati obligohet për të gjitha drithërat, edhe nëse nuk janë ushqim bazë, si dhe për çdo frut që matet me masë vëllimi dhe ruhet, si hurmat dhe rrushi i thatë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati obligohet për të gjitha drithërat.”**

Zekati i drithërave dhe frutave është obligim, sepse Allahu i Lartësuar thotë:

“Dhe jepeni të drejtën e tij ditën e korrjes së tij.” *(El-En‘am: 141)*

Pra, Allahu i Lartësuar e ka obliguar në Librin e Tij zekatin për atë që del nga toka.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati obligohet për të gjitha drithërat.”**

Dijetarët, Allahu i mëshiroftë, kanë vendosur një rregull për të përcaktuar se për cilat bimë obligohet zekati.

Sepse zekati nuk obligohet për çdo bimë që del nga toka dhe që e zotëron njeriu.

Përkundrazi, zekati obligohet vetëm për disa lloje të caktuara.

Ata kanë vendosur si kriter që kjo bimë:

- **të matet me masë vëllimi**;
- **dhe të mund të ruhet**.

Këtë e ka theksuar imam Ahmedi:

Bima duhet të matet me masë vëllimi dhe të mund të ruhet.

Më vonë do të përmenden argumenti për kushtin e matjes dhe argumenti për kushtin e ruajtjes, si dhe bimët që nuk hyjnë në këtë kategori, sepse nuk maten me masë vëllimi dhe nuk ruhen.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe nëse nuk janë ushqim bazë.”**

Nga kjo përfitojmë dy çështje:

1. Këto drithëra kanë zekat edhe nëse nuk janë ushqim bazë.

Pra, edhe nëse nuk hahen ose nuk ruhen për nevojë.

Sepse fukahatë, kur e quajnë diçka të ruajtshme, kanë për qëllim atë që ruhet për nevojë.

2. Çfarë është ushqimi bazë?

Ai përfshin dy gjëra:

- të jetë i ngrënshëm;
- dhe njerëzit të kenë nevojë për të, pra të mos mund të bëjnë pa të.

E përdorin vazhdimisht si ushqim dhe e hanë rregullisht.

Disa drithëra nuk hahen, por përsëri për to obligohet zekati.

Kanë dhënë si shembull **eshnanin**.

Për të obligohet zekati, edhe pse nuk hahet.

Ai përdoret për:

- pastrimin e rrobave;

- pastrimin e lëkurës;
- dhe gjëra të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe për çdo frut që matet me masë vëllimi dhe ruhet."**

Ky është kriteri.

Pra, për çdo frut që:

- **matet me masë vëllimi**;
- **dhe ruhet**.

Sa i përket matjes me masë vëllimi, argumenti për të është fjala e Pejgamberit ﷺ në hadithin e Ebu Seid el-Hudriut:

"Nuk ka sadaka në më pak se pesë eusuk."

Dhe **uesku** është njësi e matjes së vëllimit.

Kjo tregon se merret parasysh matja me masë vëllimi.

Ky është argumenti i parë.

Argumenti i dytë:

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nuk ka sadaka në më pak se pesë eusuk."

Pra, në ato ushqime që ruhen.

Prandaj, nga sahabët është transmetuar ky gjykim për frutat e zakonshme dhe perimet me gjethe, siç i quajmë sot, si, për shembull:

- qepa;
- rukola;
- e të ngjashme.

Për të gjitha këto nuk obligohet zekati.

Më vonë do të vijë sqarimi më i hollësishëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Si hurmat dhe rrushi i thatë."**

Autori këtu dha shembuj për ato për të cilat obligohet zekati.

Ne thamë pak më herët se kriteri për bimët për të cilat obligohet zekati është që:

- **të maten me masë vëllimi**;
- **të mund të ruhen**.

Dhe këto bimë janë dy llojesh:

1. Drithërat

Dhe të gjitha drithërat maten me masë vëllimi dhe mund të ruhen, pa përjashtim.

2. Frutat

Dhe për frutat nuk obligohet zekati, përveç atyre që maten me masë vëllimi dhe mund të ruhen.

Ata thanë:

Ato që maten me masë vëllimi dhe mund të ruhen janë, për shembull:

- hurmat, sepse shiten me masë vëllimi dhe ruhen për t'u përdorur në kohë nevoje;
- rrushi i thatë, sepse matet me masë vëllimi dhe ruhet një vit të tërë, që njerëzit ta përdorin kur kanë nevojë.

Po ashtu, kanë përmendur:

- fëstëkët;
- bajamet;
- dhe gjëra të ngjashme.

Edhe pse nuk janë ushqim bazë.

Sepse fëstëkët dhe bajamet nuk janë ushqim bazë, por ushqim që njerëzit e hanë për kënaqësi dhe shije.

Por, përderisa maten me masë vëllimi dhe ruhen, atëherë **për to obligohet zekati**.

Për cilat gjëra nuk obligohet zekati?

Them se gjërat për të cilat nuk obligohet zekati ndahen në disa lloje.

Lloji i parë

Them se për frutat që nuk i plotësojnë kushtet e matjes me masë vëllimi dhe të ruajtjes nuk obligohet zekati.

Për asnjë prej frutave të këtij lloji nuk obligohet zekati.

Këtu hyjnë, për shembull, këto fruta:

- mollët;
- portokajtë;
- shegët;
- e të tjera të ngjashme.

Për të gjitha këto nuk obligohet zekati.

Lloji i dytë

Këtu hyn çdo gjë që korret më shumë se një herë dhe që ne sot e quajmë bimë me gjethe.

Ndër bimët që mblidhen disa herë janë nenexhiku, rukola, qepa, rrepka dhe të ngjashmet me to.

Për të gjitha këto nuk obligohet zekati.

Lloji i tretë

Këtu hyjnë bimët që shfrytëzohen për lulet e tyre.

Pra, bëhet fjalë për lule si ato të borzilokut aromatik dhe të trëndafilit.

Ka plantacione shumë të mëdha që prodhojnë vetëm lule, si plantacionet e trëndafilave në Taif.

Lulet pastaj mblidhen dhe prej tyre nxirren parfume e produkte të ngjashme.

Them se për këto nuk obligohet zekati.

Për të gjitha këto që përmendëm nuk obligohet zekati.

Por ka disa përjashtime ndër bimët që shfrytëzohen për gjethet e tyre.

Ndër to është **sidri**.

Sepse te fukahatë gjethet e tij trajtohen si frut.

Prandaj, **për sidrin obligohet zekati**.

Dhe pak më herët ju përmenda edhe eshnanin.

وَيُعْتَبَرُ بُلُوغُ نِصَابٍ، قَدْرُهُ أَلْفٌ وَسِتُّ مِئَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ“.

“Dhe kushtëzohet arritja e nisabit, i cili është një mijë e gjashtëqind ritël irakianë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe kushtëzohet arritja e nisabit.”**

Kushti i parë për obligimin e zekatit të drithërave dhe frutave është që **prodhimi të arrijë nisabin**.

Kjo mbështetet në hadithin e Ebu Seidit:

“Nuk ka sadaka në më pak se pesë eusuk.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…i cili është një mijë e gjashtëqind ritël irakianë.”**

Për masën që përmendi autori, një mijë e gjashtëqind ritël irakianë, argumenti është fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Nuk ka sadaka në më pak se pesë eusuk.”

Çdo **uesk** është i barabartë me gjashtëdhjetë sa‘.

Pra, pesë eusuk bëjnë **5 × 60 = 300 sa‘**.

Pesha e grurit të rëndë e të mirë që mbush një **sa‘** është e barabartë me **5⅓ ritël irakianë**.

Kështu, nisabi, i shprehur në peshën e këtij gruri, del **300 × 5⅓ = 1.600 ritël irakianë**.

Fukahatë zakonisht llogarisin në ritël irakianë

Siç ju përmenda edhe në kapitullin e ujërave.

Sepse ata thanë se ritëli irakian është ritëli që përdorej në kohën e Pejgamberit ﷺ.

E njëjta gjë vlen edhe për dirhemin.

Te fukahatë, kur thuhet "dirhem", bëhet fjalë për **dirhemin islam**.

Sepse pesha e dirhemit shtohet ose pakësohet nga njëra kohë në tjetrën.

Por në librat e fikhut përdoret dirhemi islam, i cili është i barabartë me **2,975 gramë**.

Ky është dirhemi islam i prerë në kohën e Haxhaxh ibn Jusuf eth-Thekafijut dhe mbi të është vendosur standardi i përdorur në librat e fikhut.

Me ritëlin, në librat e fikhut, në parim nënkuptohet ritëli irakian që përdorej në kohën e Pejgamberit ﷺ.

Nuk e quajtën ritël mekas, sepse masa e ritëlit mekas ndryshoi dhe u bë më e madhe sesa ishte në kohën e Pejgamberit ﷺ.

Ndërsa ritëli që ruajti masën e vjetër ishte ai që përdorej nga banorët e Irakut.

Një sa', kur mbushet me grurë të rëndë e të mirë, ka një peshë prej **pesë ritëlësh e një të tretës**.

Saktësisht.

Sepse **300 × 5⅓** japin një mijë e gjashtëqind ritël.

Pra, pesë ritël e një të tretën për çdo sa' të këtij gruri.

Kështu e kuptuam pse e veçuan ritëlin irakian.

Çfarë është ritëli irakian?

Në të vërtetë, **ai është njësi peshe**, ndërsa uesku, sa'u dhe muddi janë njësi të matjes së vëllimit. Ky dallim është i rëndësishëm për ne në çështjen e dytë.

Fukahatë i shprehën këto masa vëllimi edhe në peshë. Pra, përcaktuan peshën që i përgjigjej atij vëllimi.

Ata morën **grurë të rëndë e të mirë**, e matën me masë vëllimi dhe pastaj e peshuan, duke përcaktuar kështu peshën që i përgjigjej asaj mase.

Këtë e përmendëm më herët, kur ju thashë se Ibn el-Kassar el-Malikij e kundërshtoi Ibn Ebi Zejd el-Kajrawanin për llogaritjen e ritëlit sipas peshës.

Ai tha:

“Ai, në të vërtetë, është njësi e matjes së vëllimit.”

Çfarë kuptohet nga kjo?

Kur fukahatë thanë se nisabi është një mijë e gjashtëqind ritël irakianë, disa prej tyre kishin parasysh si matjen me vëllim, ashtu edhe matjen me peshë.

Çfarë synuan me këtë?

Nëse gjendet ena matëse e ritëlit, atëherë matja bëhet sipas vëllimit.

Por, nëse njerëzit matin me peshë, siç ndodh sot, atëherë nisabi shprehet në peshë.

Pra, përcaktohet se sa peshojnë një mijë e gjashtëqind ritël dhe pastaj nisabi llogaritet sipas asaj peshe.

Sot shumica e njerëzve nuk matin me vëllim, por me peshë.

Prandaj, përcaktojmë peshën që i përgjigjet kësaj sasie dhe e përdorim atë në llogaritje.

Kjo është çështja e dytë.

Çështja e tretë (e rëndësishme)

Si llogariten drithi dhe fruti sipas këtij nisabi?

Sipas fukahave, **arritja e nisabit përcaktohet vetëm pas pastrimit të drithit dhe pas tharjes së frutit**.

Pra, drithi duhet të pastrohet nga lëvorja e tij. Frutat, si hurmat dhe rrushi i thatë, duhet të jenë të thata e jo të njoma.

Sepse, pas tharjes, vëllimi i frutit zvogëlohet dhe sasia që del nga matja pakësohet.

Ky është parimi bazë.

Pra, parimi bazë te ne është ky.

Rasti i parë

Drithi matet me masë vëllimi vetëm pas pastrimit, ndërsa fruti vetëm pas tharjes.

Rasti i dytë

Ata thanë se disa drithëra mund të merren para pastrimit, por nga sasia e matur zbritet një pjesë.

Kanë dhënë si shembull **orizin**.

Sepse orizi merret para pastrimit të plotë.

Pastaj, pasi merret para pastrimit, nga sasia e matur zbritet një pjesë, për shembull një e katërta ose një pjesë e ngjashme.

Këtë e përcakton **vlerësuesi**.

Dhe kështu llogaritet.

وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ - لَا جِنْسٌ إِلَى آخَرَ“.

“Dhe frutat e të njëjtit vit bashkohen me njëra-tjetrën për të plotësuar nisabin, por një lloj nuk bashkohet me një tjetër.”

Autori thotë në fund:

“Dhe frutat e të njëjtit vit bashkohen me njëra-tjetrën për të plotësuar nisabin, por një lloj nuk bashkohet me një tjetër.”

Shembull

Nëse brenda të njëjtit vit bujqësor — jo vitit prej dymbëdhjetë muajsh, siç e kanë theksuar disa fukaha — pema jep fryt dy herë ose toka prodhon dy herë, atëherë **prodhimet e të njëjtit lloj bashkohen për të plotësuar nisabin**. Kështu, hurmat bashkohen me hurmat dhe gruri me grurin.

Dhe konsiderohen si një nisab i vetëm, ashtu si pasuria që fitohet në dy raste.

وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَلَا تَجِبُ فِيمَا يَكْتَسِبُهُ اللَّقَاطُ، أَوْ يَأْخُذُهُ بِحَصَادِهِ، وَلَا فِيمَا يَجْتَنِيهِ مِنَ الْمُبَاحِ ـ كَالْبُطْمِ، وَالزَّعْبَلِ، وَبِزْرِ قَطُونَا ـ وَلَوْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ.

“Dhe kushtëzohet që nisabi të jetë në pronësinë e tij në kohën kur zekati bëhet obligim. Prandaj, zekati nuk obligohet për atë që fiton mbledhësi i kallinjve të mbetur pas korrjes ose për atë që merret si pagesë për korrjen. Po ashtu, zekati nuk obligohet për atë që mbledh nga gjërat e lejuara dhe të papronësuara, si fëstëku i egër, za‘bali (një bimë e egër e njohur në vendet arabe) dhe fara e qatunës, edhe nëse këto kanë mbirë në tokën e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe kushtëzohet që nisabi të jetë në pronësinë e tij në kohën kur zekati bëhet obligim.”**

Me kohën kur zekati bëhet obligim nënkuptohet koha e forcimit të kokrrës, pra koha kur kokrra piqet dhe forcohet.

Ky është **kushti i dytë**.

Pra, që zekati i drithërave dhe frutave të bëhet obligim, kushtëzohet që nisabi të jetë pronë e personit në kohën kur zekati bëhet obligim, domethënë në kohën e forcimit të kokrrës.

Nga kjo dalin disa çështje.

Forma e parë

Ai tha: **“Prandaj, zekati nuk obligohet për atë që fiton mbledhësi i kallinjve të mbetur pas korrjes ose për atë që merret si pagesë për korrjen.”**

Kjo është forma e parë që del nga ky kusht.

Mbledhësi i kallinjve të mbetur pas korrjes është ai që i mbledh këta kallinj nga toka dhe i merr për vete.

Ose kemi rastin e korrësit që punon për dikë tjetër dhe të cilit i thuhet se i takon një e katërta e asaj që korr ose një sasi e caktuar prej saj.

Them se korrësi dhe mbledhësi nuk obligohen me zekat për atë që kanë mbledhur ose marrë.

Por **zekati i asaj që është korrur është obligim për pronarin fillestar të pasurisë**.

Edhe kjo është një formë tjetër që hyn në këtë çështje.

Forma e dytë

Nëse një person e blen frutin pasi të jenë shfaqur shenjat e pjekjes, por para vjeljes, pra pasi fruti ka filluar të piqet, kush e ka obligim zekatin?

Shitësi.

Sepse merret parasysh se kush e ka nisabin në pronësi në kohën kur zekati bëhet obligim. Kjo është koha kur kokrra forcohet ose kur te fruti shfaqen shenjat e pjekjes.

Pra, kuptimi i kësaj fjalie të parë është si më poshtë:

1. Për mbledhësin e kallinjve të mbetur pas korrjes dhe për atë që merr një pjesë si pagesë për korrjen nuk obligohet zekati për atë që marrin.
2. Zekati është obligim për shitësin kur blerësi e blen frutin pasi të jenë shfaqur shenjat e pjekjes së tij.
3. Nuk obligohet zekati për atë që njeriu mbledh prej gjërave të lejuara e të papronësuara.

Shembull për këtë është ajo që njeriu mbledh nga toka.

Edhe sot disa njerëz presin bimë në tokë ose mbledhin fruta të egra.

Autori përmendi disa shembuj që gjenden në Sham.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Si fëstëku i egër.”**

Ata thanë se është një kokërr e gjelbër, e ngjashme me fëstëkun.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe za‘bali.”**

Ata thanë se është elb mali.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe fara e qatunës.”**

Edhe kjo është një bimë barishtore.

Të gjitha këto i mbledh njeriu prej gjërave të lejuara.

Çfarë do të thotë **“e lejuar”** këtu?

Do të thotë se ato kanë mbirë me caktimin e Allahut të Lartësuar. Ai nuk i ka mbjellë vetë dhe nuk i ka ujitur, por ato kanë mbirë vetvetiu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe nëse këto kanë mbirë në tokën e tij.”**

Pra, edhe nëse këto gjëra të lejuara mbijnë në tokën e tij.

Disa njerëz mund të kuptojnë nga kjo fjali se për drithin kushtëzohet që vetë njeriu ta mbjellë.

Them se jo.

Fukahatë kanë thënë se **nuk kushtëzohet vetë akti i mbjelljes**.

Nëse në tokën e tij mbin drithë vetvetiu, pa veprimin e tij, atëherë për të obligohet zekati.

Por nuk obligohet zekati për ato gjëra të lejuara që mbijnë natyrshëm dhe që nuk bëjnë pjesë te të mbjellat e zakonshme.

Prandaj, duhet bërë dallim mes të dyjave.

Pra, kemi tri forma.

Forma e parë

Që ai vetë ta mbjellë.

Në këtë rast, pa dyshim, ai e ka obligim zekatin.

Forma e dytë

Që në tokën e tij të bjerë diçka pa veprimin e tij, për shembull një kokërr nga viti i kaluar, dhe të mbijë këtë vit.

Në këtë rast obligohet zekati.

Forma e tretë

Që në tokën e tij të mbijnë bimë të egra e të lejuara, të cilat nuk mbillen nga njeriu.

Në këtë rast nuk obligohet zekati.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe nëse këto kanë mbirë në tokën e tij.”**

Pra, qoftë kur i mbledh nga toka e tij, qoftë kur i mbledh nga toka e dikujt tjetër.

Nënkapitull

Autori filloi të shpjegojë se çfarë sasie jepet si zekat për drithërat dhe frutat.

Natyrisht, kur obligohet zekati i drithërave dhe frutave?

Ai obligohet **në kohën e forcimit të kokrrës**.

Pak më vonë do të sqarohet edhe se kur jepet zekati. Ai jepet pak më pas, kur prodhimi të vendoset në vendin e grumbullimit pas korrjes.

Nëse në tokën e tij mbin diçka pa veprimin e tij, por është prej atyre që njerëzit zakonisht i mbjellin, atëherë për të obligohet zekati.

Kur ndodh kjo?

Kur toka ka qenë e mbjellë dhe pas korrjes në të kanë mbetur disa kokrra deri në vitin e dytë.

Kur vjen sezoni i dytë, ato mbijnë.

Ndoshta janë aq të shumta sa të arrijnë edhe nisabin.

”يَجِبُ عُشْرٌ: فِيمَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ، وَنِصْفُهُ: مَعَهَا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: بِهِمَا“

“Obligohet një e dhjeta për atë që ujitet pa shpenzime, gjysma e së dhjetës për atë që ujitet me shpenzime dhe tri të katërtat e së dhjetës për atë që ujitet me të dyja mënyrat.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Obligohet një e dhjeta për atë që ujitet pa shpenzime.”**

Pra, nëse të mbjellat ose frutat ujiten pa shpenzime, domethënë pa ndërhyrjen e personit dhe pa kosto për të, atëherë obligohet **një e dhjeta**.

Pra, jepet një e dhjeta e vetë prodhimit, jo vlera e saj.

Sepse obligimi është të jepet vetë zekati.

Ai e jep një të dhjetën pasi të zbresë pjesën që vlerësuesi e përcakton si të konsumuar prej tij, për shembull një të katërtën ose një të tretën që e ha vetë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Gjysma e së dhjetës për atë që ujitet me shpenzime.”**

Pra, kur ujitet me shpenzime.

Argumenti për këtë është hadithi i Xhabirit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në *Sahih Muslim*, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Në atë që e ujisin lumenjtë dhe burimet është një e dhjeta, ndërsa në atë që ujitet me mjet ujitës është gjysma e një të dhjetës.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe tri të katërtat e së dhjetës për atë që ujitet me të dyja mënyrat.”**

Pra, nëse ujit me shpenzime në disa periudha të vitit dhe pa shpenzime në periudha të tjera, atëherë obligohen **tri të katërtat e së dhjetës**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse ndryshojnë.”**

Pra, herë kështu e herë ashtu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Atëherë sipas asaj që është më e dobishme.”**

Për të mbjellat.

Çfarë u bën më shumë dobi të mbjellave?

A janë kanalet që ai i ka hapur nga lumenjtë?

Nëse ato u bëjnë më shumë dobi të mbjellave, atëherë obligohet **një e dhjeta**.

Por, nëse të mbjellave u bën më shumë dobi ujitja me shpenzime, për shembull kur ai ka hapur një pus, ka vendosur pompa ose ka përdorur kafshë për ujitje e të ngjashme, atëherë obligohet **gjysma e së dhjetës**.

"فَإِنْ تَفَاوَتَا: فَبِأَكْثَرِهِمَا نَفْعاً، وَمَعَ الجَهْلِ: العُشْرُ".

"Nëse të dyja mënyrat e ujitjes nuk janë të barabarta, merret për bazë ajo që u bën më shumë dobi të mbjellave. Kur nuk dihet se cila është më e dobishme, obligohet një e dhjeta."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kur nuk dihet se cila është më e dobishme…"**

Pra, kur nuk dihet se cila nga dy mënyrat e ujitjes u bën më shumë dobi të mbjellave.

Atëherë merret **një e dhjeta**, për të vepruar me kujdes dhe siguri.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kur forcohet kokrra dhe fillon pjekja e frutit, obligohet zekati."**

Këtu kemi dy çështje:

1. **Koha kur zekati i drithërave dhe frutave bëhet obligim.**
2. **Koha kur obligimi bëhet i qëndrueshëm.**

Çfarë varet nga dallimi ndërmjet këtyre dy kohëve?

Dy çështje.

Çështja e parë

Ka të bëjë me humbjen e vetë pasurisë.

Nëse pasuria humbet për shkak të neglizhencës së personit, **zekati mbetet në përgjegjësinë e tij personale** në të dyja rastet: qoftë pasi zekati është bërë obligim, por para se obligimi të bëhet i qëndrueshëm, qoftë pasi obligimi të jetë bërë i qëndrueshëm.

Kur pasuria humbet pa neglizhencë nga ana e tij, dallohen dy raste:

- Nëse humbet pasi zekati është bërë obligim, por para se obligimi të bëhet i qëndrueshëm, **obligimi i zekatit bie**.
- Nëse humbet pasi obligimi është bërë i qëndrueshëm, **zekati mbetet në përgjegjësinë e tij personale**.

Shembull: Nëse bie shi ose breshër dhe shkatërron të mbjellat që ndodhen në vendin e grumbullimit ose në depo.

”.وَإِذَا اشْتَدَّ الحَبُّ، وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ: وَجَبَتِ الزَّكَاةُ“

“Kur forcohet kokrra dhe fillon pjekja e frutit, obligohet zekati.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur forcohet kokrra dhe fillon pjekja e frutit, obligohet zekati.”**

Kjo mbështetet në fjalën e Allahut të Lartësuar:

“Dhe jepeni të drejtën e tij ditën e korrjes së tij.” *(El-En‘am: 141)*

Sepse kjo është koha e obligimit.

Prandaj, nëse ai e pret drithin ndërsa është ende i gjelbër për t’ua dhënë kafshëve si ushqim, ose e vjel frutin para se të fillojë pjekja e tij, atëherë themi se **ai nuk e ka obligim zekatin, përderisa nuk e bën këtë për t’iu shmangur zekatit**.

Pra, ai nuk e ka obligim zekatin, sepse kjo ka ndodhur para se zekati të bëhej obligim.

.وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي الْبَيْدَرِ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ: سَقَطَتْ

“Dhe obligimi bëhet i qëndrueshëm vetëm pasi drithërat dhe frutat të vendosen në vendin e grumbullimit. Nëse shkatërrohen para se të vendosen atje, pa faj nga ana e tij, bie obligimi i zekatit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe obligimi bëhet i qëndrueshëm vetëm pasi drithërat dhe frutat të vendosen në vendin e grumbullimit.”**

Kjo mbështetet në atë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ:

“Nëse shkatërrohen para korrjes dhe vjeljes, atëherë nuk ka zekat.”

Vendi i grumbullimit mund të jetë një nga këto vende:

- depoja;

- vendi i grumbullimit;
- lëmi, pra vendi i rrafshuar ku pas korrjes ndahen kokrrat e drithit nga kallinjtë;
- një vend tjetër që merr të njëjtin gjykim.

Pra, është vendi ku vendosen drithërat dhe frutat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse shkatërrohen para se të vendosen atje, pa faj nga ana e tij, bie obligimi i zekatit.”**

Pra, nëse drithërat dhe frutat shkatërrohen **para se obligimi të bëhet i qëndrueshëm**, pa faj nga ana e tij, atëherë bie obligimi i zekatit.

Ndërsa, nëse shkatërrohen **pasi obligimi është bërë i qëndrueshëm**, edhe pa faj nga ana e tij, obligimi i zekatit mbetet në përgjegjësinë e tij personale.

وَيَجِبُ العُشْرُ عَلَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ“.

“Qiramarrësi i tokës e ka obligim të japë një të dhjetën.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Qiramarrësi i tokës e ka obligim të japë një të dhjetën.”**

Sa i përket pronarit të tokës, ai nuk e ka këtë obligim.

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe do ta trajtojmë, nëse do Allahu, në kapitullin e qirasë.

A lejohet marrja me qira e tokës bujqësore apo jo?

Them se marrja me qira e tokës ka një gjykim, ndërsa marrja me qira e pemëve ka një gjykim tjetër.

Forma e parë

Nëse toka jepet me qira dhe pemët përfshihen si pjesë dytësore, ndërsa qëllimi kryesor është toka, ose nëse qiramarrësi e mbjell vetë tokën, atëherë kontrata, pa dyshim, është e vlefshme.

Qiramarrësi e ka obligim ta japë zekatin.

Forma e dytë

Nëse toka merret me qira për frutat e saj, si në rastin kur dikush merr me qira një plantacion për frutat e tij, atëherë, sipas medhhebit dhe mendimit të shumicës së dijetarëve, **kontrata e qirasë nuk është e vlefshme**.

Nuk lejohet marrja me qira e tokës për frutat e saj.

Toka mund të merret me qira vetëm:

- për ta mbjellë;
- ose për të banuar në të.

Ndërsa për frutat e saj nuk lejohet.

Pse?

Sepse prodhimi i frutave është i pasigurt.

- Nuk dihet sa fruta do të ketë.
- Nuk dihet nëse do të ketë fare fruta.

Prandaj ata kanë thënë se kjo nuk lejohet.

Ky është mendimi i medhhebit dhe mendimi i shumicës së dijetarëve në këtë çështje.

وَإِذَا أَخَذَ - مِنْ مِلْكِهِ، أَوْ مَوَاتٍ - مِنَ العَسَلِ مِئَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا عِرَاقِيًّا: فَفِيهِ عُشْرُهُ".

"Nëse merr njëqind e gjashtëdhjetë ritël irakianë mjaltë nga prona e tij ose nga një tokë e papronësuar dhe e papunuar, atëherë e ka obligim të japë një të dhjetën e atij mjalti."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse merr njëqind e gjashtëdhjetë ritël irakianë mjaltë nga prona e tij…"**

Ose nga prona e dikujt tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"…ose nga një tokë e papronësuar dhe e papunuar, atëherë e ka obligim të japë një të dhjetën e atij mjalti."**

Kjo është çështja e llojit të dytë të asaj që del nga toka dhe për të cilën obligohet zekati. Bëhet fjalë për **mjaltin**.

Por, para se të kaloj te mjalti, kam një çështje shumë të rëndësishme.

Ju thashë në fillim të nënkapitullit të dytë se për zekatin e drithërave dhe frutave duhet të jepet **vetë prodhimi, jo vlera e tij**.

- Kush ka grurë, jep prej tij një të dhjetën ose gjysmën e së dhjetës.
- Kush ka elb, e jep zekatin prej elbit.
- Kush ka bishtajore, si thjerrëzat e të ngjashme me to, e jep zekatin prej tyre.

Nuk lejohet të jepet vlera në para.

Ky është mendimi i medhhebit dhe i shumicës së dijetarëve.

Por këtu kemi një çështje.

Sot, kur administratat e zekatit shkojnë te fermerët, nuk ua marrin zekatin në hurma. Ato e vlerësojnë në para sasinë e hurmave që duhet të jepet si zekat dhe ua marrin atë shumë.

Pra, vlerësuesi vjen në fermë dhe i thotë fermerit:

- "E ke obligim të japësh kaq hurma."
- "Jep këtë shumë parash."

A mjafton kjo apo jo?

Them se po, mjafton, **me kusht që vlerësuesi të jetë i besueshëm dhe të mos e pakësojë vlerësimin**.

Pse është e vlefshme kjo?

Sepse ky është një mendim i dijetarëve.

Sipas transmetimit të dytë në medhheb, që është edhe zgjedhja e shejh Tekiuddinit, lejohet të jepet në para zekati i asaj që del nga toka, **nëse kjo është më e dobishme për të varfrit**.

Ky është edhe realiteti sot. Për të varfrit është më e dobishme që zekati t'u jepet në para.

Po ashtu, vendimi i autoritetit e zgjidh mospajtimin.

Prandaj fukahatë thonë, sidomos në kapitullin e zekatit:

“Ajo që merr udhëheqësi e liron personin nga përgjegjësia.”

Por, nëse administrata nuk ia merr personit zekatin, atëherë themi se ai duhet ta japë zekatin prej vetë prodhimit.

Mos kalo te mendimi i dytë pa nevojë.

Pra, **zekati jepet nga vetë prodhimi**.

- Zekati i hurmave jepet në hurma.
- Zekati i grurit jepet në grurë.
- Zekati i elbit jepet në elb.

Po ashtu, para se të kalojmë te çështja praktike, ka edhe një çështje tjetër.

Disa njerëz mendojnë se zekatin e drithërave dhe frutave e ka obligim vetëm ai që ka një fermë shumë të madhe.

Kjo nuk është e saktë.

Sepse treqind sa‘ nuk përbëjnë një sasi shumë të madhe.

Shembull

Nëse marrim një enë që mban rreth 3 litra ujë, treqind sa‘ i përgjigjen afërsisht vëllimit të 300 enëve të tilla.

Kështu dalin rreth 900 litra.

Pra, nëse hurmat e tua mbushin një depozitë me kapacitet 900 litra, atëherë e ke obligim zekatin.

Prandaj ndonjëherë edhe pak palma prodhojnë shumë.

Ndonjëherë një palmë e vetme jep një sasi të madhe hurmash.

Prandaj dikush mund ta ketë obligim zekatin edhe kur ka vetëm:

- pesë palma;

- ose gjashtë palma.

Kjo vlen sidomos kur palmat janë të llojeve që prodhojnë shumë, si ato që japin:

- dhjetë tufa;
- njëmbëdhjetë tufa;
- ose dymbëdhjetë tufa.

Sepse prodhimi i tyre i arrin lehtë treqind sa‘.

Prandaj njeriu duhet t’i kushtojë kujdes kësaj çështjeje.

Ndonjëherë zekati bëhet obligim edhe për prodhimin e disa shtëpive të pushimit ose të disa shtëpive private.

Nëse dikush thotë:

“Nuk shes asgjë nga prodhimi im, qoftë hurma, qoftë drithë. E përdor të gjithin për ushqim.”

A obligohet zekati?

Them se po, obligohet zekati.

Po nëse i gjithë prodhimi është për t’u dhuruar?

Po, edhe në këtë rast obligohet zekati.

Sepse **nuk është kusht që prodhimi të jetë për tregti ose për shitje**.

Edhe nëse e përdor vetëm për vete, obligohet zekati për të.

Sa i përket vlerësuesit, a lë ai një të katërtën apo një të tretën?

Kjo është çështje tjetër dhe ndoshta trajtohet në një vend tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…nga prona e tij…”**

Pra, nga toka që e ka në pronësi vetë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…ose nga një tokë e papronësuar dhe e papunuar…”**

Pra, nga një tokë që nuk është pronë e askujt.

Ose edhe nga një tokë që është në pronësinë e dikujt tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse merr njëqind e gjashtëdhjetë ritël irakianë mjaltë nga prona e tij ose nga një tokë e papronësuar dhe e papunuar, atëherë e ka obligim të japë një të dhjetën e atij mjalti."**

Nisabi i mjaltit është **160 ritël irakianë**.

Kur mjalti e arrin këtë sasi, zekati bëhet obligim.

Argumenti për këtë sasi është transmetimi i Ibn Omerit te Tirmidhiu:

"Për mjaltin, nga çdo dhjetë enë jepet një enë."

Kjo barazohet me dhjetë enë të quajtura *ferak* (فَرَق), që janë 160 ritël irakianë.

وَالرِّكَازُ - مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ -: فِيهِ الخُمْسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ".

"Për rikazin – thesarin e gjetur të groposur në kohën para Islamit – obligohet një e pesta, qoftë pak apo shumë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Rikazi është thesari i gjetur i groposur në kohën para Islamit."**

Këtu autori, Allahu e mëshiroftë, kaloi më tej pa u ndalur te lloji i tretë i asaj që del nga toka, pra te **minerali**.

Ne thamë se minerali është çdo gjë që del nga toka dhe nuk është prej llojit të saj.

Pra, minerali:

- nuk është gur;
- nuk është mermer;
- nuk është dhe;

sepse këto janë prej vetë llojit të tokës.

Nuk është as bimë.

Prandaj këtu hyjnë:

- ari;
- argjendi;
- bakri;
- hekuri;
- gurët e çmuar.

Të gjitha këto quhen minerale.

Për mineralin obligohet zekati.

Sipas medhhebit hanbeli, për të obligohet **një e katërta e së dhjetës (2,5%)**, me kusht që minerali i nxjerrë të arrijë nisabin.

Nisabi i mineralit

- Nëse është ar ose argjend, atëherë zbatohet nisabi përkatës i arit ose i argjendit, që do të përmendet në kapitullin tjetër.
- Nëse është diçka tjetër përveç arit dhe argjendit, atëherë nisabi i tij është nisabi i mallrave të tregtisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Rikazi është thesari i gjetur i groposur në kohën para Islamit."**

Pra, bëhet fjalë për rastin kur njeriu gjen në tokë diçka të groposur, pra një thesar të fshehur, qoftë në tokën e vet, në tokën e dikujt tjetër ose në tokë të papronësuar.

Ashtu siç e thamë te mjalti, kjo vlen:

- qoftë në tokën e tij;
- qoftë në tokën e dikujt tjetër;
- qoftë në një tokë të papronësuar dhe të papunuar.

Ai gërmon dhe gjen një thesar.

Ky thesar duhet të ketë një shenjë të kohës para Islamit.

Pra, një shenjë nga ajo kohë.

Nëse thesari gjendet në tokat e muslimanëve, atëherë duhet të jetë nga një kohë shumë e vjetër, para Islamit.

Ndërsa, nëse thesari gjendet në një tokë që nuk ka qenë tokë e muslimanëve, ai mund të jetë nga një kohë më e afërt, për shembull:

- nga njëqind vjet më parë;
- ose nga një kohë edhe më e afërt.

Nëse ka shenjë të kohës para Islamit, quhet **rikaz**.

Nëse në të gjendet ndonjë shenjë që tregon se u përket muslimanëve, edhe nëse është i vjetër:

- dyqind vjet;
- treqind vjet;
- pesëqind vjet;

atëherë nuk quhet rikaz.

Por quhet **send i humbur**.

Merr edhe gjykimin e sendit të humbur.

- Gjetja e tij shpallet për një vit.
- Pas një viti mund ta marrë gjetësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…obligohet një e pesta, qoftë pak apo shumë.”**

Kjo mbështetet në hadithin e Amr ibn Shuajbit dhe të Ebu Hurejres (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), në *Sahih*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Në rikaz obligohet një e pesta.”

Rikazi dallon nga minerali në disa drejtime.

Dallimi i parë

Minerali është lëndë e papërpunuar, ndërsa rikazi është i punuar, në formë të gatshme.

Dallimi i dytë

Sipas medhhebit hanbeli, për mineralin obligohet **një e katërta e së dhjetës (2,5%)**, ndërsa për rikazin obligohet **një e pesta**, që është më shumë.

Pra, për rikazin obligohet një e pesta.

Dallimi i tretë

Për mineralin zekati obligohet vetëm kur ai arrin nisabin.

Ndërsa për rikazin obligohet një e pesta:

- qoftë kur arrin nisabin;
- qoftë kur është nën nisab;
- madje edhe kur është shumë pak.

Për të obligohet një e pesta.

Dallimi i fundit

Zekati i mineralit u shpërndahet atyre që kanë të drejtë ta marrin zekatin.

Ndërsa e pesta e rikazit shpërndahet sipas rregullave të **fejit (pasurisë publike)**.

Pra, gjykimi i saj është si gjykimi i fejit.

Prandaj duhej të përmendej në kapitullin e xhihadit, por fukahatë e përmendën këtu për shkak se lidhet me atë që del nga toka.

بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ“

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të arit dhe argjendit

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, filloi me kapitullin mbi dispozitat e zekatit të arit dhe argjendit.

Çfarë do të thotë që një send është i kohës para Islamit?

Pra, do të thotë se është prodhuar para Islamit.

Shembull për rikazin

Nëse dikush gërmon dhe gjen:

- një idhull;
- ose një objekt antik shumë të vjetër nga koha para Islamit;

atëherë kjo gjetje quhet rikaz dhe për të obligohet **një e pesta**.

Nëse nuk dihet nëse sendi është nga koha para Islamit apo nga koha islame, gjetësi gjykon sipas asaj që i duket më e mundshme.

Nëse është nga koha islame, atëherë është **send i humbur**.

Kjo është më e lehtë, sepse gjetësi e shpall gjetjen për një vit dhe pastaj mund ta marrë në pronësi.

Sa i përket praktikës së sotme

Ka një rregull që e kanë përmendur dijetarët, si Ibn Kajjimi dhe, para tij, El-Karafiu.

Disa gjëra të lejuara mund të kufizohen.

Shembulli i tyre

Fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Kush e gjallëron një tokë të vdekur, ajo është e tij.”

Parimi bazë është se kush e gjallëron një tokë të vdekur, bëhet pronar i saj.

Por këta dy dijetarë kanë thënë se, nëse udhëheqësi e ndalon këtë, ndalimi lejohet nga këndvështrimi i politikës sheriatike, pra si kufizim i gjërave të lejuara.

Po ashtu, te kufizimi i gjërave të lejuara hyjnë:

- ndalimi i marrjes në pronësi private të mineraleve;
- ndalimi i marrjes në pronësi private të rikazit.

Kjo është edhe praktika e sotme në disa vende.

Pra, minerali ose rikazi që gjen dikush nuk bëhet pronë private e tij, por bëhet pronë publike, pra pjesë e thesarit publik.

Kjo nuk bie ndesh me tekstet fetare, por hyn te politika sheriatike dhe te kufizimi i gjërave të lejuara.

Dijetarët kanë folur gjatë për këtë çështje, si El-Karafiu dhe Ibn Kajjimi.

Prandaj nuk ka kundërshtim ndërmjet asaj që u përmend më lart dhe praktikës së sotme.

Shejhu thotë se marrja e naftës në pronësi private është e ndaluar.

Pra, nëse në shtëpinë tënde gjendet naftë, atë e merr shteti.

Por, sikur individit t’i lejohej ta kishte në pronësi, atëherë, sipas medhhebit hanbeli, për të do të obligohej **një e katërta e së dhjetës (2,5%)**, sepse është mineral ose, sipas mendimit më të saktë, hyn në gjykimin e mineralit.

Disa fukaha kanë pasur mospajtime për naftën.

Ashtu siç kanë pasur mospajtime për ullirin.

Në medhheb ka dy transmetime.

A i nënshtrohet ulliri zekatit të drithërave dhe frutave apo jo?

Pra, a obligohet për të:

- një e dhjeta;
- ose gjysma e së dhjetës;

apo jo?

Mendimi i njohur në medhheb

Sipas këtij mendimi, për ullirin nuk obligohet zekati.

Prandaj ullirin e kanë trajtuar njësoj si frutat.

Transmetimi i dytë nga imam Ahmedi

Sipas këtij transmetimi, për ullirin obligohet zekati.

Ai e ka përfshirë te frutat që:

- maten me masë vëllimi;
- dhe ruhen.

Por mendimi i njohur te dijetarët e mëvonshëm të medhhebit është se për ullirin nuk obligohet zekati.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të arit dhe argjendit."**

Në të vërtetë, zekati i arit dhe argjendit është prej çështjeve më të rëndësishme në kapitujt e zekatit.

Është edhe një çështje për të cilën njerëzit kanë shumë nevojë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, e titulloi: **"Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të arit dhe argjendit."**

Nga ky titull kuptojmë se kjo temë përfshin vetëm dy lloje:

- arin;
- dhe argjendin.

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme.

Duhet ta njohësh mirë, sepse lidhet me zekatin dhe me kapitullin e kamatës.

Sepse shumë dispozita lidhen me këto dy mjete monetare:

- arin;
- dhe argjendin.

Mendimi i medhhebit

Kushto vëmendje, sepse kjo është një çështje e hollë.

Sipas medhhebit, zekati për këto dy metale është bërë obligim për shkak të **funksionit të tyre monetar**.

Ata kanë thënë – dhe mendimi i tyre mbeti i njëjtë deri rreth njëqind vjet më parë – se këtë cilësi e përmbushnin vetëm:

- ari;
- dhe argjendi.

Kishin të drejtë. Nuk kishte diçka tjetër që e përmbushte këtë cilësi përveç arit dhe argjendit.

Pastaj disa dijetarë u përpoqën ta sqaronin këtë shkak.

Disa kanë thënë se për këtë duhet të mbizotërojë përdorimi si para.

Të tjerë kanë thënë se mjafton që diçka të kryejë funksionin e parasë, edhe nëse nuk përdoret kryesisht si para.

Pra, kemi dy shpjegime.

- Disa kanë për qëllim mbizotërimin e përdorimit si para.
- Të tjerë kanë për qëllim vetë ekzistencën e funksionit monetar.

Çfarë do të thotë **mbizotërimi i funksionit monetar**?

Do të thotë se diçka, në të gjitha kohët dhe vendet, njihet kryesisht si mjet monetar me të cilin blihen gjërat.

Kjo do të thotë se, sipas këtij përkufizimi, vetëm ari dhe argjendi e përmbushin këtë cilësi.

Pra, asgjë tjetër nuk merr me analogji gjykimin e arit dhe të argjendit.

Pse?

Sepse tek ato mbizotëron funksioni monetar. Domethënë, ato vazhdimisht shërbejnë si mjete monetare me të cilat blihen gjërat.

Mendimi tjetër

Ky është mendimi i shumicës së shejhëve tanë.

Sipas këtij mendimi, mjafton që diçka të kryejë **funksionin e parasë**, pa qenë e domosdoshme që ky funksion të mbizotërojë.

Ata kanë thënë se, nëse njerëzit përdorin diçka si mjet pagese për të blerë mallra, atëherë ajo merr të njëjtin gjykim si ari dhe argjendi.

Po e përsëris.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të arit dhe argjendit.”**

Nga ky titull kuptojmë se kapitulli përfshin dy gjëra:

- arin;
- argjendin.

Kjo është e saktë.

Për këtë ka pajtim të dijetarëve, siç do ta përmend më vonë. Ibn Kudameja ka përcjellë pajtimin unanim të dijetarëve se për arin dhe argjendin obligohet zekati.

A bëhet analogji me to për gjëra të tjera?

Ne themi se shkaku në këtë rast është **funksioni monetar**.

Pavarësisht nëse me të nënkuptojmë:

- funksionin monetar në përgjithësi;
- apo mbizotërimin e funksionit monetar;

deri rreth njëqind vjet më parë, ose pak më shumë, nuk kishte asgjë që të krahasohej me arin dhe argjendin.

Nuk ekzistonte.

Kur erdhën format e reja të parasë

Ne thamë se shkaku është funksioni monetar.

Disa kanë thënë se me këtë nënkuptohet mbizotërimi i përdorimit si para.

Pra, mbizotërimi i funksionit monetar.

Atëherë shkaku bëhet shumë i kufizuar dhe përfshin vetëm këto dy metale:

- arin;
- argjendin.

Mbizotërimi i funksionit monetar do të thotë se njerëzit, në të gjitha kohët dhe epokat, i përdorin ato kryesisht për të paguar dhe për të përcaktuar vlerën e gjërave.

Kjo nuk vlen për asgjë tjetër përveç arit dhe argjendit.

Mbi këtë bazë, sipas këtij mendimi, zekati nuk obligohet për asnjë formë tjetër të parasë:

- as për monedhat e zakonshme metalike;
- as për kartëmonedhat;
- as për forma të tjera të parasë.

Natyrisht, kjo rrjedh nga mendimi i tyre, por ata vetë nuk e kanë thënë shprehimisht.

Pra, kjo nxirret nga parimi i tyre, edhe pse ata vetë nuk e kanë deklaruar.

Pse thamë se ata nuk e kanë thënë vetë?

Sepse në kohën e tyre nuk ekzistonin kartëmonedhat që kemi sot.

Shpjegimi i dytë i funksionit monetar si shkak

Ky është shpjegimi i dijetarëve të mëvonshëm të medhhebit.

Me këtë ata nënkuptojnë **funksionin monetar në përgjithësi**.

Pra, çdo gjë që njerëzit e përdorin si para për të blerë mallra dhe për të përcaktuar vlerën e sendeve hyn në këtë shkak juridik.

Mbi këtë bazë, po të kishte ekzistuar rreth njëqind vjet më parë ose pak më herët diçka me të cilën njerëzit tregtonin dhe përcaktonin vlerën e mallrave, ajo do të konsiderohej mjet monetar.

Ky është, pa dyshim, mendimi më i fortë. Këtë mendim e mbajnë të gjithë shejhët tanë, me disa përjashtime të rralla që do t’i përmend më vonë, kur të flasim për monedhat metalike.

Çfarë janë **monedhat e zakonshme metalike**?

Këto nuk janë kartëmonedha.

Ato janë monedha të prera prej metalesh të tjera përveç arit dhe argjendit, si bakri dhe hekuri.

Janë përdorur prej më shumë se tetëqind vjetësh.

Gjykimi i tyre në medhheb

Ato konsiderohen mallra tregtie.

Pra, nëse përgatiten për shitblerje, trajtohen si mallra tregtie.

Sa i përket kartëmonedhave

Fukahatë klasikë nuk kanë folur për to, sepse nuk ekzistonin.

Për to kanë folur dijetarët bashkëkohorë.

Meqë filluam të flasim për shkakun juridik, është me vend t’i përmendim këtu.

Çfarë rrjedh nga mospajtimi për kuptimin e funksionit monetar?

Çështja e parë – Kartëmonedhat që përdorim sot

Këtu hyjnë:

- rijalët;
- dollarët;
- paundët;
- dinarët;
- dirhemët;
- dhe valutat e tjera.

Kush thotë se shkaku është mbizotërimi i funksionit monetar, thotë se për to nuk obligohet zekati.

Këtë e kanë thënë disa prej shejhëve tanë, sidomos në fillim, kur dolën kartëmonedhat.

Ndër ata që e kanë thënë shprehimisht këtë është shejh Abdullah ibn Salih el-Khalifi (shejhu i imamit të Haremit), i cili ka vdekur në vitet tetëdhjetë të shekullit të kaluar hixhri.

Ai ka thënë: **“Nuk ka zekat në to.”**

Kur dolën për herë të parë kartëmonedhat, ai i krahasoi me monedhat e zakonshme metalike, që do të përmenden më vonë. Për këtë arsye ka thënë:

“Nuk ka zekat në to.”

Mendimi që u pranua nga fukahatë hanbelinj të mëvonshëm

Sipas këtij mendimi, shkaku është **funksioni monetar në përgjithësi**. Ky është mendimi i fukahave hanbelinj të mëvonshëm, pa përjashtim.

Në kohët e mëparshme

Njerëzit nuk kishin diçka tjetër përveç arit dhe argjendit.

Prandaj, edhe ata që thoshin se shkaku është funksioni monetar në përgjithësi, përsëri thoshin se nuk kishte gjë tjetër që mund të krahasohej me arin dhe argjendin, sepse asgjë tjetër nuk e kishte këtë cilësi.

Ndërsa sot është e kundërta

Sot çdo gjë vlerësohet me:

- rijalë;
- dollarë;
- euro;
- jen;
- e valuta të tjera.

Madje edhe vetë ari dhe argjendi vlerësohen me kartëmonedha.

Kjo tregon se sot funksioni monetar është edhe më i dukshëm te kartëmonedhat.

Ky është mendimi i pranuar nga dijetarët bashkëkohorë, përveç disa individëve të rrallë që kanë shkruar ndryshe për këtë çështje.

Çështja e dytë – Monedhat e zakonshme metalike

Çfarë janë këto monedha?

Janë monedha të prera prej metalesh të tjera përveç arit dhe argjendit. Monedha të tilla prej bakri përdoreshin në kohët e kaluara, si në kohën e Memlukëve e në periudha të tjera, që njerëzit të tregtonin me to në vend të arit dhe argjendit.

Çfarë kanë thënë fukahatë për to?

Ata kanë thënë se për këto monedha nuk obligohet zekati si para.

Por ato trajtohen si mallra tregtie.

Pra, zekati i tyre llogaritet sipas **vlerës reale të metalit**.

Domethënë, merret parasysh:

- sa vlen bakri i tyre si metal;
- jo sa vlerë u ka caktuar sundimtari.

Pra, zekati i tyre llogaritet sipas vlerës së bakrit të papërpunuar.

Pse fukahatë kanë thënë kështu?

Sepse vetë shejh Mensuri, autori i *Keshshaf el-Kina‘*, ka përmendur se këto monedha shpesh përdoreshin nga sundimtarët për t’u bërë padrejtësi njerëzve.

Çfarë bënin disa sulltanë?

Kur dëshironin t’u merrnin njerëzve arin dhe argjendin përmes taksave të padrejta, vepronin kështu:

1. Nxirrnin urdhër që ndalonte tregtinë me ar dhe argjend.
2. I detyronin njerëzit të përdornin vetëm monedhat prej bakri.
3. Pastaj u thoshin: “Blini këto monedha prej nesh.”
4. Ua shisnin me çmim shumë të lartë për t’u marrë arin dhe argjendin.

Pastaj, pas:

- dy muajsh;
- tre muajsh;
- një viti;
- apo dy vjetësh;

e anulonin përdorimin e tyre.

Njerëzve u mbetej në duar vetëm bakri, që tashmë nuk kishte vlerë si para.

Prandaj fukahatë kanë thënë se kjo ishte padrejtësi.

Për këtë arsye, monedhat e zakonshme metalike në kohët e vjetra nuk trajtoheshin si para të qëndrueshme.

Në të vërtetë, njerëzit detyroheshin t’i përdornin për shkak të kësaj padrejtësie.

Ndërsa në treg, po të mos ishte ky imponim, ato do të kishin vetëm vlerën e bakrit.

Prandaj fukahatë i trajtuan si mallra tregtie.

Prandaj ai që nuk e kupton fikhun thotë se duhet t’i krahasojmë kartëmonedhat me monedhat e zakonshme metalike.

Por ai nuk e di çfarë ishin në të vërtetë këto monedha.

Prandaj dolën disa njerëz që mendonin se kishin dije dhe thanë si vijon. Për këtë do të flasim, nëse do Allahu, në kapitullin e kamatës.

“Për këto kartëmonedha nuk zbatohen rregullat e kamatës.”

Kanë thënë kështu sepse fukahatë kishin thënë se ato janë si monedhat e zakonshme metalike.

Kjo është një thënie shumë e rrezikshme.

Sepse, sipas këtij mendimi:

- njerëzit nuk do ta kishin obligim zekatin e parave;
- nuk do të kishte kamatë;

- dhe shumë dispozita të Sheriatit do të pezulloheshin.

Kjo është shumë e rrezikshme.

Por ky nuk është vendi për ta trajtuar gjerësisht këtë temë. Hollësitë do të vijnë në kapitullin e kamatës.

A u sqarua dallimi ndërmjet:

- funksionit monetar në përgjithësi;
- dhe mbizotërimit të funksionit monetar?

Cili është shkaku juridik te hanbelinjtë?

Vetëm funksioni monetar.

Këtë e kanë theksuar El-Muveffeku dhe të tjerë.

Disa prej dijetarëve të mëvonshëm kanë thënë se shkaku është funksioni monetar, por asgjë tjetër nuk merr me analogji gjykimin e arit dhe të argjendit.

Pse?

Sepse në kohën e tyre nuk ekzistonte diçka tjetër që e përmbushte këtë cilësi.

Disa prej dijetarëve të mëvonshëm e kuptuan se qëllimi është mbizotërimi i funksionit monetar.

Disa të tjerë e kuptuan se qëllimi është funksioni monetar në përgjithësi.

Mendimi i saktë është i dyti

Ky mendim përputhet me parimet e medhhebit hanbeli dhe të medhhebeve të tjera.

Madje, edhe për malikinjtë që kanë thënë se shkaku është funksioni monetar, duhet të thuhet se synohet funksioni monetar në përgjithësi.

Pra, për çdo gjë që shërben si para:

- obligohet zekati;
- dhe zbatohen rregullat e kamatës.

Për këtë arsye, disa fukaha e titullojnë këtë kapitull:

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të mjeteve monetare

Ky titull, në të vërtetë, është më i saktë.

Por autori përmendi **arin dhe argjendin**, sepse ato mbizotëronin në atë kohë.

Madje, në atë kohë nuk kishte mjete të tjera monetare përveç këtyre dyjave.

يَجِبُ فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَفِي الفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ العُشْرِ مِنْهُمَا".

"Për arin, kur arrin njëzet mithkalë, dhe për argjendin, kur arrin dyqind dirhemë, obligohet një e katërta e së dhjetës (2,5%)."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për arin, kur arrin njëzet mithkalë…"**

Argumenti për obligimin e zekatit për arin është fjala e Allahut të Lartësuar:

"Ata që grumbullojnë ar dhe argjend dhe nuk i shpenzojnë në rrugën e Allahut…" *(Et-Teube: 34)*

Për obligimin e zekatit për arin dhe argjendin në përgjithësi ka pajtim të dijetarëve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kur arrin njëzet mithkalë."**

Kjo mbështetet në hadithin e Amr ibn Shuajbit, i cili transmeton nga babai i tij, e ky nga gjyshi i tij, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nuk ka zekat në më pak se njëzet mithkalë ar dhe as në më pak se dyqind dirhemë argjend."

Sa bëjnë njëzet mithkalë?

Këtu bëhet fjalë për njëzet dinarë islamë.

Një mithkal është pesha e një dinari islam.

Një dinar islam peshon rreth 4,25 gramë.

Prandaj, **4,25 × 20 = 85 gramë**.

Pra, kush zotëron 85 gramë ar e ka obligim zekatin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…dhe për argjendin, kur arrin dyqind dirhemë…”**

Kjo mbështetet në të njëjtin hadith të Amr ibn Shuajbit.

Ne thamë se një dirhem islam peshon rreth 2,975 gramë.

Prandaj, **200 × 2,975 = 595 gramë argjend**.

Ky është nisabi i argjendit.

Ky është dirhemi islam që u vendos në kohën e Abdulmelik ibn Mervanit. I pari që e preu ishte Haxhaxh ibn Jusuf eth-Thekafij, sepse njerëzit përdornin dirhemë të ndryshëm.

Më vonë, disa sundimtarë e shtuan ose e pakësuan peshën e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…obligohet një e katërta e së dhjetës.”**

Pra, **2,5%**.

Kjo mbështetet në hadithin e Aishes dhe të tjerëve, sipas të cilit Pejgamberi ﷺ:

“Merrte nga çdo njëzet mithkalë gjysmë mithkali.”

Kjo është një e katërta e së dhjetës.

وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَتُضَمُّ قِيمَةُ العُرُوضِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا“.

“Ari i bashkohet argjendit për të plotësuar nisabin, ndërsa vlera e mallrave të tregtisë i bashkohet secilit prej tyre.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ari i bashkohet argjendit për të plotësuar nisabin.”**

Nëse një person zotëron ar dhe argjend dhe sasia e secilit veçmas është nën nisabin përkatës, atëherë njëri i bashkohet tjetrit.

Si bëhet bashkimi?

Bëhet **sipas pjesës së nisabit që përbën secili**, jo sipas vlerës në treg.

Për shembull, marrim rastin kur:

- ari arrin dy të tretat e nisabit të vet;
- argjendi arrin një të tretën e nisabit të vet.

Atëherë të dyja pjesët së bashku plotësojnë një nisab dhe për to obligohet zekati.

Llogaritja bëhet me përpjesëtim

Domethënë, sipas pjesës së nisabit që përfaqëson secili.

Nuk merret parasysh vlera tregtare

Sepse sot vlera e arit është shumë herë më e madhe se vlera e argjendit.

Por këtu nuk merret parasysh çmimi.

Në llogaritje merret parasysh vetëm përqindja e nisabit që përbën secili.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ndërsa vlera e mallrave të tregtisë i bashkohet secilit prej tyre."**

Para se të kalojmë te pjesa e dytë

Ne përmendëm pak më herët se zekati i mjeteve monetare obligohet për tri kategori:

1. Arin.
2. Argjendin.
3. Çdo gjë që njerëzit bien dakord ta përdorin si para.

Ndër gjërat që njerëzit sot i përdorin si para janë kartëmonedhat.

Po ashtu, këtu hyjnë edhe mjetet moderne të pagesës.

Dijetarët bashkëkohorë përdorin termin **mjet pagese**.

Pra, për çdo mjet pagese që zotëron obligohet zekati.

Çeku si mjet pagese

Çeku është mjet pagese.

Të kesh një çek është sikur të kesh para të gatshme me të njëjtën vlerë, sidomos nëse çeku është i garantuar ose i certifikuar.

Sepse mund ta marrësh shumën e shënuar në të kur të duash.

Dokumentet financiare që njerëzit mbajnë ndahen në dy lloje.

1. Mjet pagese

Me të mund të merret e gjithë shuma e shënuar në dokument.

Një shembull është **çeku**.

2. Mjet kredie ose dokument borxhi

Ky dokument vetëm dëshmon borxhin. Në këtë lloj hyjnë:

- kambiali;
- promesa ose obligacioni i borxhit.

Këto marrin gjykimin e borxheve dhe zekati i tyre llogaritet njësoj si zekati i borxhit, që u përmend më herët.

Sa i përket çekut

Ai trajtohet njësoj si paratë e gatshme, përfshirë kartëmonedhat, sepse është mjet pagese.

Prandaj ndodh që dikush blen mall dhe paguan me çek.

Kjo vlen sidomos për çekun e garantuar, vlera e të cilit është e sigurt.

Pra, pronari i çekut e ka obligim zekatin, pavarësisht nëse e ka tërhequr shumën apo jo.

Çështja e dytë – Si llogaritet nisabi i kartëmonedhave?

Sipas mendimit që kanë ndjekur shejhët tanë, nisabi i kartëmonedhave llogaritet sipas **atij prej dy nisabeve që ka vlerën më të ulët**.

Pra, përcaktohen këto dy vlera:

- Sa vlejnë **85 gramë ar** në rijalë, në euro ose në valutën vendore?
- Sa vlejnë **595 gramë argjend** në të njëjtën valutë?

Pastaj, si nisab i kartëmonedhave merret vlera më e ulët nga të dyja.

Pse?

Sepse, sipas rregullit të tyre, kartëmonedhat llogariten sipas nisabit me vlerën më të ulët.

Ata e krahasuan këtë me rregullin e medhhebit hanbeli në kapitullin e dënimit për vjedhje, ku për dënimin me prerje merret për bazë më e ulëta prej dy vlerave.

Prandaj mendimi i shejhëve është në përputhje me parimet e medhhebit dhe ka mbështetje të qartë.

Çfarë nënkuptohet me “vlera më e ulët”?

Për shembull, zekati im bëhet obligim më **1 Muharrem**.

Atë ditë kontrolloj në një pikë këmbimi valutor ose në internet.

Sa është çmimi i shitjes së 85 gramëve ar?

Pra, sa do të merrja po të shisja 85 gramë ar të pastër 24 karatësh?

Ari duhet të jetë 24 karatësh, sepse nisabi llogaritet me ar të pastër.

Le të themi se një gram kushton 100 rijalë.

Atëherë **85 × 100 = 8.500 rijalë**.

Pra, nisabi i arit në këtë shembull është 8.500 rijalë.

Pastaj shikojmë nisabin e argjendit

Nisabi i argjendit është 595 gramë.

Le të themi se një gram kushton 2 rijalë.

Atëherë **595 × 2 = 1.190 rijalë**.

Cila është vlera më e ulët?

Është vlera e nisabit të argjendit.

Pra, kush zotëron 1.190 rijalë para të gatshme e ka obligim zekatin.

Ky është nisabi sipas këtij shembulli.

Kjo çështje që përmendi shejhu është e rëndësishme.

Ari i përzier

Këtu hyn, për shembull, ari:

- 21 karatësh;
- 18 karatësh;
- 14 karatësh.

Ne thamë se nisabi i arit të pastër është **85 gramë**.

Por ari 21 karatësh nuk është i pastër, prandaj nisabi i tij është më i lartë se 85 gramë.

Sepse merret parasysh vetëm **sasia e arit të pastër që ai përmban**.

Për arin 21 karatësh

Llogaritja është **85 × 24 ÷ 21 ≈ 97,14 gramë**.

Pra, nëse ke ar 21 karatësh, nisabi i tij është rreth 97,14 gramë.

Për arin 18 karatësh

Llogaritja është **85 × 24 ÷ 18 ≈ 113,33 gramë**.

Pra, nëse ke ar 18 karatësh, nisabi i tij është rreth 113,33 gramë.

Si e kuptuam këtë?

Sepse në llogaritje marrim parasysh vetëm arin e pastër, jo metalet e përziera me të.

Pastaj fukahatë e zgjeruan trajtimin me një çështje tjetër.

Çfarë i lejohet burrit të mbajë prej arit dhe argjendit?

Këto janë çështje plotësuese që fukahatë ndonjëherë i përmendin jashtë vendit ku trajtohen kryesisht.

Do ta kuptosh më vonë pse i përmendën këtu.

وَ يُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الفِضَّةِ: الخَاتَمُ، وَقَبِيعَةُ السَّيْفِ، وَحِلْيَةُ المِنْطَقَةِ، وَنَحْوُهُ، وَمِنَ الذَّهَبِ: قَبِيعَةُ السَّيْفِ، وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ ـ كَأَنْفٍ، وَنَحْوِهِ.

"Mashkullit i lejohen prej argjendi: unaza, koka e dorezës së shpatës, stolia e rripit dhe gjëra të ngjashme.

Ndërsa prej arit i lejohen koka e dorezës së shpatës dhe ato që nevojiten për shkak të domosdoshmërisë, si një hundë artificiale ose diçka e ngjashme."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Mashkullit i lejohen prej argjendi: unaza…"**

Pra, burrit i lejohet të mbajë unazë prej argjendi.

Sepse Pejgamberi ﷺ kishte vënë një unazë prej ari. Kur ari u ndalua për burrat, ai e hodhi atë dhe më pas vuri një unazë prej argjendi.

Mendimi i njohur në medhhebin hanbeli

Burrit nuk i lejohet të mbajë argjend si stoli, përveç unazës.

Pra, nga stolitë prej argjendi që mbahen në trup, i lejohet vetëm unaza.

Nuk i lejohen:

- varësja prej argjendi;
- ora prej argjendi;
- zbukurimi i rrobës me argjend.

Ky është mendimi i medhhebit.

Transmetimi i dytë

Sipas këtij transmetimi, lejohet edhe më shumë se kaq, duke u mbështetur në hadithin e Muaviut:

"Luani me të."

Pra, me argjendin.

Mendimi i medhhebit

Lejohet vetëm unaza, sepse për të ka tekst të qartë.

Ndërsa për çdo stoli tjetër mbetet në fuqi parimi bazë i ndalimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Mashkullit i lejohen prej argjendi…"**

Së pari, nga stolitë prej argjendi që mbahen në trup, mashkullit i lejohet vetëm unaza.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"…koka e dorezës së shpatës…"**

Kjo mbështetet në atë që është transmetuar nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë:

"Koka e dorezës së shpatës së Pejgamberit ﷺ ishte prej argjendi."

Lejimi për shkak të nevojës

Këtu bëhet fjalë për pjesën që vendoset në fund të dorezës, aty ku kapet shpata.

Pse u bë prej argjendi?

Kanë thënë se u bë për shkak të nevojës.

Sepse gjatë luftës njeriu e shtrëngon fort dorezën e shpatës dhe ndonjëherë mezi e lëshon nga forca e shtrëngimit.

Madje është transmetuar për disa sahabë se, kur donin t'ua hapnin duart pas luftës, nuk mundeshin derisa t'u hidhnin ujë të nxehtë që t'u zbuteshin gishtat.

Pra, gjatë luftës njeriu e mban fort atë pjesë.

Po të ishte prej hekuri ose lëkure, ajo mund t'ia dëmtonte dorën.

Prandaj u pa e përshtatshme që koka e dorezës të ishte prej argjendi.

Mendimi i medhhebit

Lejohet që koka e dorezës së shpatës të jetë prej argjendi, pavarësisht nga shpeshtësia e përdorimit.

- Qoftë kur shpata përdoret vazhdimisht.
- Qoftë kur përdoret rrallë.

Sepse në hadithin e Enesit, të transmetuar nga Ethremi, thuhet se koka e dorezës së shpatës së Pejgamberit ﷺ ishte prej argjendi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…stolia e rripit…”**

Këtu bëhet fjalë për rripin që lidhet rreth mesit.

Por rripi nuk është i tëri prej argjendi.

Ai ka vetëm zbukurime prej argjendi.

Është vërtetuar nga një numër sahabësh (Allahu qoftë i kënaqur me ta) se ata i zbukuronin rripat e tyre me argjend.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…dhe gjëra të ngjashme.”**

Pra, gjëra të ngjashme me stolinë e rripit.

Ata kanë përmendur si shembuj:

- parzmoren;
- helmetën që vendoset në kokë;
- dhe gjëra të tjera të ngjashme.

Pra, bëhet fjalë për sende që përdoren për nevojë, **me kusht që nevoja të jetë e vërtetë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa prej arit i lejohen koka e dorezës së shpatës…”**

Edhe këtu bëhet fjalë për të njëjtën pjesë, pra për kokën në fund të dorezës me të cilën kapet shpata.

Sepse është transmetuar se Omeri ibn el-Hattabi dhe Othman ibn Hunejfi i kishin kokat e dorezave të shpatave prej ari.

Kjo lejohet për shkak të nevojës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…dhe ato që nevojiten për shkak të domosdoshmërisë, si një hundë artificiale ose diçka e ngjashme.”**

Pra, bëhet fjalë për atë që kërkohet nga një nevojë e domosdoshme.

I tillë është rasti i Arfaxhe ibn Es‘adit, të cilit iu pre hunda dhe iu vendos një hundë prej ari që të mos prishej e të mos kundërmonte.

Po ashtu, kanë përmendur rastin kur dikush ka nevojë t’i lidhë dhëmbët.

Në kohët e hershme, ndonjëherë nuk gjenin material tjetër përveç arit për rregullimin e dhëmbëve.

Sepse materialet e tjera mund të ndryshkeshin ose të shkaktonin erë të keqe në gojë.

Prandaj, në atë kohë, ari ishte materiali më i përshtatshëm.

Sa i përket kohës sonë

Sot ari për dhëmbët nuk është më zgjidhja më e mirë.

Sot ka alternativa si:

- dhëmbët artificialë;
- materialet plastike;
- dhe materiale të tjera.

Madje, ndonjëherë këto alternativa janë më të mira se ari.

Prandaj themi se në këtë rast nevoja për ar ka pushuar.

Transmetimi i dytë në medhheb

Sipas këtij transmetimi, lejohet të përdoret pak ar dhe pak argjend për çdo nevojë.

Pra, për çdo nevojë, qoftë:

- domosdoshmëri;
- ose nevojë e zakonshme.

Ky është transmetimi i dytë në medhheb dhe zgjedhja e Shejhulislam Ibn Tejmijes.

Ai ka thënë se çdo nevojë e lejon përdorimin e arit dhe të argjendit, me kusht që:

- sasia e përdorur të jetë e vogël;
- dhe të ekzistojë nevoja.

Mendimi i medhhebit

Sipas këtij mendimi, **përdorimi lejohet vetëm në rast domosdoshmërie**. Përjashtim bëjnë raste të tilla si:

- koka e dorezës së shpatës;
- zbukurimi i rripit;
- unaza prej argjendi për burrin.

وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ - وَلَوْ كَثُرَ".

"Grave u lejohen stolitë prej ari dhe argjendi që kanë zakon të mbajnë, edhe nëse sasia e tyre është e madhe."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Grave u lejohen stolitë prej ari dhe argjendi që kanë zakon të mbajnë, edhe nëse sasia e tyre është e madhe."**

Këtu hyjnë, për shembull:

- varëset;
- byzylykët rrethorë;
- dhe gjëra të tjera të ngjashme.

Kjo vlen edhe kur sasia e tyre është e madhe.

Pse e përmendi autori këtë?

Për të na sqaruar një çështje shumë të rëndësishme. Sa i përket zekatit, stolitë ndahen në dy lloje.

1. Stoli të lejuara

2. Stoli të ndaluara

Rregulli sipas këtij mendimi

Nëse stolia është e ndaluar, atëherë për të obligohet zekati në mënyrë absolute.

Ndërsa nëse stolia është e lejuar, atëherë për të nuk obligohet zekati.

Këtë synon të sqarojë autori.

Prandaj së pari të sqaron se çfarë është e lejuar dhe çfarë është e ndaluar.

وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّهِمَا الْمُعَدِّ لِلِاسْتِعْمَالِ، أَوِ الْعَارِيَّةِ“.

“Nuk obligohet zekati për stolitë e tyre që janë përgatitur për përdorim ose për t’u dhënë hua për përdorim të përkohshëm.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk obligohet zekati për stolitë e tyre…”**

Pra, për stolitë e burrit dhe të gruas.

Kjo mbështetet në hadithin e përcjellë nga Xhabiri, sipas të cilit Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk ka zekat në stoli.”

Megjithatë, zinxhiri i transmetimit të këtij hadithi është i diskutueshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…që janë përgatitur për përdorim ose për t’u dhënë hua për përdorim të përkohshëm.”**

Kushti i rëndësishëm është që stolia të jetë përgatitur:

- për përdorim personal;
- ose për t’ua dhënë të tjerëve hua për përdorim.

Është transmetuar se Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) kishte stoli dhe ua jepte të tjerave hua për përdorim. Vetë nuk i mbante pas vdekjes së Pejgamberit ﷺ, sepse gratë e tij nuk zbukuroheshin më pas vdekjes së tij.

Ajo nuk jepte zekat për to.

Prandaj, t’ia japësh stolinë dikujt hua për përdorim është sikur ta përdorësh vetë.

Kur stolia është përgatitur për përdorim ose për t’u dhënë hua, por aktualisht nuk përdoret

Nëse e mban në sirtar dhe nuk e përdor, sipas medhhebit përsëri nuk obligohet zekati për të.

Sepse merret parasysh **qëllimi për të cilin është përgatitur stolia**, jo nëse përdoret aktualisht.

Prandaj fukahatë e medhhebit thonë se, edhe nëse stolia është përgatitur për përdorim ose për t’u dhënë hua, por as nuk përdoret e as nuk jepet hua, përsëri nuk obligohet zekati për të.

Shiko rastin e kundërt.

Nëse stolia fillimisht ishte për përdorim, por personi vendos ta shesë, atëherë themi se **për të obligohet zekati**.

Rregull i dobishëm

Ky rregull do të na ndihmojë edhe në kapitullin e zekatit të mallrave të tregtisë.

Vetëm qëllimi mjafton që sendi t’i nënshtrohet sërish gjykimit të tij fillestar. Për të kaluar nga gjykimi fillestar në një gjykim tjetër, duhet edhe një veprim.

Kushtoju vëmendje këtij rregulli, sepse është shumë i rëndësishëm.

Ky rregull zbatohet në shumë kapituj të fikhut.

“Vetëm qëllimi mjafton që sendi t’i nënshtrohet sërish gjykimit të tij fillestar. Për të kaluar nga gjykimi fillestar në një gjykim tjetër, duhet edhe një veprim.”

Zbatimi i këtij rregulli te ari dhe argjendi

Gjykimi fillestar për arin dhe argjendin është se për to obligohet zekati.

Ky është parimi bazë.

Nëse personi dëshiron t’i kthejë në stoli

Ari dhe argjendi nuk konsiderohen stoli vetëm ngaqë personi ka ndër mend t’i përdorë si të tilla.

Duhet një veprim konkret. Ari dhe argjendi duhet të punohen e të marrin formën e stolive.

Atëherë ndryshon gjykimi.

Nëse personi vendos ta shesë stolinë

Mjafton vetëm qëllimi.

Pra, nëse personi vendos me siguri: **“Do ta shes këtë stoli”**, atëherë për të zbatohet sërish gjykimi fillestar. Pra, për të obligohet zekati.

Nëse stolia ishte për shitje dhe personi dëshiron ta përdorë

Them se jo, vetëm qëllimi nuk mjafton.

Sepse në këtë rast po kalon nga gjykimi fillestar në një gjykim tjetër.

Prandaj duhet edhe një veprim konkret. Për shembull:

- gruaja ta mbajë si stoli;
- burri ta përdorë ndonjëherë në rastet e lejuara;
- personi ta përgatisë realisht për përdorim;
- ta vendosë në vendin ku do të përdoret;
- ta vërë në dispozicion për t’u dhënë hua ose për t’u përdorur.

Kjo vlen edhe nëse stolia ende nuk është përdorur.

Nga ky rregull dalin disa raste praktike.

Rasti i parë: Një grua ka ar dhe thotë:

“Nuk obligohet zekati për të.”

Them se po, ky është mendimi i shumicës së dijetarëve dhe mendimi më i afërt me argumentet. Për stolinë që mbahet për përdorim nuk obligohet zekati.

Por nëse thotë:

“Kam vendosur ta shes, por po pres që çmimi i arit të rritet pas dy ose tre vjetësh.”

Atëherë **për të obligohet zekati pa dyshim**.

Rasti i dytë

Një grua e mban arin si stoli vetëm një herë, pastaj thotë:

“Nuk do ta mbaj më kurrë. Kur të kem nevojë, do ta shes.”

Atëherë **për të obligohet zekati me siguri**.

Pra, kur personi ka marrë një vendim të prerë për ta shitur stolinë, vetëm ky qëllim mjafton që ajo t’i nënshtrohet sërish gjykimit të pasurisë për të cilën obligohet zekati.

Përjashtimet do të vijnë më vonë.

وَإِنْ أُعِدَّ لِلْكِرَى، أَوِ النَّفَقَةِ، أَوْ كَانَ مُحَرَّمًا: فَفِيهِ الزَّكَاةُ“.

“Nëse stolia është përgatitur për t’u dhënë me qira ose për të mbuluar shpenzimet, apo nëse është e ndaluar, atëherë për të obligohet zekati.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse stolia është përgatitur për t’u dhënë me qira ose për të mbuluar shpenzimet, apo nëse është e ndaluar, atëherë për të obligohet zekati.”**

“Për t’u dhënë me qira”

Pra, për t’ia dhënë dikujt për përdorim kundrejt pagesës.

Nëse stolia prej ari është përgatitur për t’u dhënë me qira, atëherë për të obligohet zekati.

Sepse mbahet si pasuri për të nxjerrë fitim, jo si stoli për përdorim personal.

“Ose për të mbuluar shpenzimet”

Pra, personi thotë: “Do të shpenzoj nga ky ar pak nga pak.”

Për shembull, shet nga një stoli sa herë që i duhet të mbulojë ndonjë shpenzim.

Në këtë rast, për stolitë obligohet zekati.

Sepse ato mbahen si pasuri e ruajtur për nevoja financiare, jo më si stoli për përdorim.

“Apo nëse është e ndaluar”

Pra, nëse stolia ka një formë të ndaluar, atëherë për të obligohet zekati.

Shembuj

- Stolitë prej ari për burrin, si byzylyku, varësja, zinxhiri e të ngjashme me to.
- Enët prej ari ose argjendi që mbahen për zbukurim.
- Stolitë me formë të ndaluar ose që përdoren në mënyrë të ndaluar.
- Përdorimi i stolive me teprim dhe shpërdorim, sipas disa dijetarëve.

Pra, çdo stoli që përdoret në mënyrë të palejuar nuk merr gjykimin e stolisë së lejuar, por për të obligohet zekati.

Shembull

Nëse një burrë mban unazë prej ari, themi se për të obligohet zekati nëse ari arrin nisabin.

Sepse burrit i ndalohet ta mbajë arin në këtë formë.

Stolitë e përgatitura për tregti

Po ashtu, kanë thënë se për stolitë e përgatitura për tregti obligohet zekati, siç është rasti me stolitë që gjenden tek argjendarët dhe shitësit e arit.

Parimi është që stolitë që gjenden në dyqan konsiderohen mallra tregtie.

Prandaj për to obligohet zekati.

Një rast tjetër

Nëse stolia është thyer ose dëmtuar aq shumë sa nuk mund të përdoret më.

Nëse është thyer rëndë dhe nuk mund të mbahet si stoli, atëherë nga gjendja e saj kuptohet se gruaja nuk do ta përdorë më.

Atëherë themi se për të obligohet zekati.

Sepse duket se e ka mbajtur vetëm për ta shitur më vonë.

Pra, nëse stolia është e thyer dhe e papërdorshme, për të obligohet zekati.

Hanbelinjtë shtojnë edhe një rast të gjashtë

Nëse personi e mban stolinë për t’iu shmangur zekatit.

Ata e zbatojnë edhe në këto raste gjykimin për shmangien e zekatit.

بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ“

Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të mallrave të tregtisë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të mallrave të tregtisë.”**

Me **mallra** nënkuptohet çdo gjë përveç:

- arit;
- dhe argjendit.

Prandaj, te fukahatë gjërat ndahen në dy lloje.

1. Mjete monetare

2. Mallra

Pra, sendet e prekshme ndahen në dy lloje.

1. Mjete monetare

Këtu hyjnë:

- ari;
- argjendi;
- dhe mjetet që marrin të njëjtin gjykim si ari dhe argjendi, si kartëmonedhat moderne.

2. Mallra

Këto mallra ndahen në dy kategori.

a. Mallra për përdorim personal

Kjo është gjendja bazë.

Janë gjërat që njeriu i mban për përdorim personal.

Për to nuk obligohet zekati.

Kjo mbështetet në hadithin e Ebu Hurejres (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Muslimani nuk e ka obligim të japë zekat për robin e tij apo për kalin e tij.”
(Buhariu, nr. 1464; Muslimi, nr. 982.)

Të njëjtin gjykim e ka edhe shtëpia që njeriu e mban për banim.

Për këto tri gjëra nuk obligohet zekati, sepse njeriu i mban për shërbim dhe përdorim personal.

b. Mallra tregtie

Këto janë mallrat për të cilat obligohet zekati.

Mallrat e tregtisë janë ato që plotësojnë dy kushte.

Autori do t’i përmendë më pas.

Si bëhet dallimi ndërmjet mallrave të tregtisë dhe mallrave për përdorim personal?

Dallimi bëhet në bazë të dy kushteve që autori i përmend në fjalinë e parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të mallrave të tregtisë.”**

Pastaj thotë:

إِذَا مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ، وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا: زَكَّى قِيمَتَهَا. فَإِنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ، أَوْ بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَاهَا: لَمْ تَصِرْ لَهَا.

“Kur i merr në pronësi me veprimin e tij dhe me qëllim tregtie, dhe vlera e tyre arrin nisabin, atëherë e jep zekatin sipas vlerës së tyre.

Por nëse i merr në pronësi me trashëgimi ose me veprimin e tij pa pasur qëllim tregtie, e më pas vendos të tregtojë me to, vetëm ky qëllim nuk i bën mallra tregtie.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur i merr në pronësi me veprimin e tij dhe me qëllim tregtie…”**

Pra, që një mall të konsiderohet mall tregtie, duhet të plotësojë dy kushte.

Kushti i parë

Që ta marrë në pronësi me veprimin e tij.

Me fjalë të tjera, që të kryejë një veprim tregtie me mallin.

Kushti i dytë

Që të ketë qëllim tregtie.

Shiko këto raste.

Do t’i përmend disa raste dhe do të shohim nëse mungon ndonjëri nga dy kushtet.

Rasti i parë

Një person blen një mall dhe, në çastin e blerjes, ka për qëllim ta përdorë vetë.

Për shembull, thotë: “E bleva këtë gotë për të pirë prej saj dhe për ta mbajtur në shtëpi.”

Cili kusht mungon?

Mungon **kushti i dytë**, pra qëllimi i tregtisë.

Pra, ky nuk është mall tregtie.

Rasti i dytë

Një person fiton një mall me trashëgimi dhe, në çastin kur e merr në pronësi, vendos të tregtojë me të.

A konsiderohet mall tregtie apo jo?

Jo, sipas këtij shpjegimi nuk konsiderohet mall tregtie.

Pse?

Sepse mungon **kushti i parë**.

Ai e fitoi mallin me trashëgimi, jo nëpërmjet një veprimi tregtie, si shitblerja.

Kuptimi i shprehjes “me veprimin e tij”

Këtu nuk nënkuptohet çfarëdo veprimi.

Disa fukaha e kanë kundërshtuar shprehjen “me veprimin e tij”, duke thënë se njeriu nuk e fiton pronësinë e diçkaje pa ndonjë veprim. Madje edhe dhurata kërkon pranim.

Por me këtë shprehje fukahatë kanë për qëllim **një veprim tregtie**, si:

- blerja;
- shitja;
- shkëmbimi tregtar.

Kjo është ajo që nënkuptohet me shprehjen “me veprimin e tij”.

Pra, për pasurinë që dikush fiton me trashëgimi nuk obligohet zekati si mall tregtie, edhe nëse ai ka qëllim tregtie.

Kur plotësohet kushti i parë që mungonte?

E di që kjo është një çështje e hollë.

Fukahatë kanë thënë se ky kusht plotësohet kur personi kryen njërin prej këtyre dy veprimeve.

1. Kërkon që malli të vlerësohet për shitje.

2. E ofron mallin për shitje.

Shembull

Një person trashëgon një tokë nga babai i tij dhe thotë:

“Do të banoj në të.”

A obligohet zekati për të?

Jo.

Sepse mungojnë të dyja kushtet.

- Nuk e fitoi tokën me një veprim tregtie.
- Nuk ka qëllim tregtie.

Nëse thotë:

“Do të tregtoj me të.”

Përsëri nuk obligohet zekati menjëherë.

Sepse mungon një kusht.

- Tokën e fitoi me trashëgimi, jo me një veprim tregtie.

Pastaj, pas dy muajsh, e nxjerr tokën në treg.

Shkon te një agjenci e patundshmërive dhe pyet sa vlen toka.

Ose e nxjerr në shitje.

A obligohet zekati tani?

Po, tani toka merr gjykimin e mallit të tregtisë.

Sepse kjo konsiderohet një veprim tregtie.

Pra, personi duhet të kryejë një veprim konkret me mallin, që tregon se e ka për tregti.

Nga ky çast **fillon llogaritja e vitit të zekatit**.

Kthehemi te rregulli që përmendëm më parë.

Vetëm qëllimi mjafton që sendi t’i nënshtrohet sërish gjykimit të tij fillestar. Për të kaluar nga gjykimi fillestar në një gjykim tjetër, duhet edhe një veprim.

Gjykimi fillestar për arin dhe argjendin

Për to obligohet zekati.

Gjykimi fillestar për mallrat e tjera

Për to nuk obligohet zekati, sepse konsiderohen mallra për përdorim personal.

Po e përsëris, sepse kjo fjali mjafton.

Nëse dikush ka një mall tregtie dhe pastaj vendos: **“Do ta përdor vetë këtë mall”**, atëherë për të nuk obligohet më zekati si mall tregtie, sepse qëllimi ia rikthen gjykimin fillestar.

Gjykimi fillestar për mallrat, përveç arit dhe argjendit, është se ato konsiderohen për përdorim personal dhe për to nuk obligohet zekati.

Shembull

Një person ka një sallon veturash dhe ka një veturë për shitje.

Pastaj thotë:

“Nuk dua ta shes më. Do ta përdor vetë.”

Vetëm ky qëllim për ta përdorur vetë bën që për veturën të mos obligohet më zekati si mall tregtie.

Rasti i kundërt

Një person ka një send për përdorim personal dhe dëshiron ta kthejë në mall tregtie.

Kur fillon llogaritja e vitit të zekatit për të?

A mjafton vetëm qëllimi?

Jo.

Shembull personal

Kam veturën time dhe them:

“Do ta shes, sepse jam lodhur prej saj.”

A obligohet zekati tani vetëm pse vendosa ta shes?

Jo.

Kur fillon llogaritja e vitit të zekatit?

Kur e nxjerr vërtet në treg. Pra:

- shkon në treg;
- e çon te salloni i veturave;
- pyet sa vlen;
- e nxjerr në shitje.

Nga ai çast **fillon llogaritja e vitit të zekatit**.

Pas një viti, zekati bëhet obligim, përderisa vazhdon qëllimi për tregti.

Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve. Pothuajse nuk ka kundërshtim, përveç disa transmetimeve të rralla.

Po kthehemi te fjala e autorit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur i merr në pronësi…”**

Pra, bëhet fjalë për çastin kur personi fiton pronësinë mbi mallrat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…me veprimin e tij…”**

Pra, me një veprim tregtie, si:

- shitblerja;
- ose një marrëveshje me kundërvlerë që nuk është shitblerje e mirëfilltë.

Shembuj të marrëveshjeve që nuk janë shitblerje e mirëfilltë

- Kompensimi i hul‘it (ndarjes me kompensim).
- Mehri (dhurata martesore).

Shembull

Një grua merr një tokë nga burri si mehr.

Kjo është një marrëveshje me kundërvlerë, edhe pse nuk është shitblerje e mirëfilltë.

Sepse nga njëra anë jepet pasuri, ndërsa gruaja nuk bën ndonjë pagesë të drejtpërdrejtë.

Megjithatë, në medhheb kjo konsiderohet marrëveshje me kundërvlerë.

Prandaj, nëse gruaja merr tokë ose mall si mehr dhe e mban për tregti, për të mund të obligohet zekati.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…dhe me qëllim tregtie…”**

Shprehja **“me veprimin e tij”** përjashton rastet kur malli merret me dhuratë ose me trashëgimi.

Këtu hyjnë, për shembull:

- një dhuratë nga një person tjetër;
- një pasuri e fituar me trashëgimi;
- një tokë e dhuruar nga shteti.

Këto mallra nuk bëhen mallra tregtie vetëm me marrjen e tyre në pronësi. Duhet të ketë edhe një veprim tregtie.

Nëse e ka fituar mallin pa një veprim tregtie

Atëherë për të nuk obligohet zekati si mall tregtie derisa personi:

- ta nxjerrë në treg;
- ta ofrojë për shitje;
- ose të kryejë ndonjë veprim tregtie me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…dhe me qëllim tregtie…”**

Pra, merret parasysh **qëllimi në çastin kur malli merret në pronësi**.

Shembull

Gruaja merr tokën dhe, në çastin kur e merr në pronësi, ka për qëllim ta shesë.

Ose, kur e bleva tokën, kisha për qëllim ta shisja, jo ta përdorja për banim ose për shfrytëzim.

Pra, kur malli merret në pronësi me një veprim tregtie dhe me qëllim tregtie, plotësohen të dyja kushtet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…dhe vlera e tyre arrin nisabin…”**

Sipas medhhebit, si nisab merret **vlera më e ulët ndërmjet nisabit të arit dhe atij të argjendit**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…atëherë e jep zekatin sipas vlerës së tyre.”**

Zekati i mallrave të tregtisë është i vetmi lloj zekati që jepet sipas vlerës monetare.

Sa u përket llojeve të tjera

- Zekati i arit dhe i argjendit jepet prej vetë arit dhe argjendit.
- Zekati i bagëtive jepet prej vetë bagëtive.
- Zekati i të mbjellave jepet prej vetë prodhimit.

Ndërsa zekati i mallrave të tregtisë jepet sipas vlerës së tyre.

A lejohet të jepet zekati prej vetë mallrave?

Për shembull, dikush ka rroba si mallra tregtie dhe thotë:

“Do të jap 2,5% në rroba për të varfrit.”

Them se, sipas shumicës së dijetarëve, kjo nuk lejohet. Sipas një transmetimi në medhheb dhe mendimit të malikinjve, lejohet.

Pra, sipas shumicës, **zekati duhet të jepet në para, sipas vlerës së mallrave**.

Si bëhet vlerësimi i mallrave të tregtisë?

Me këtë vlerësim përcaktohen dy gjëra:

1. Nëse vlera e mallrave e arrin nisabin.
2. Sa zekat duhet të jepet.

Disa njerëz thonë:

“E llogaris sipas çmimit të blerjes.”

Kjo nuk është e saktë.

Të tjerë thonë:

“E llogaris sipas çmimit të shitjes.”

Edhe kjo nuk vlen në çdo rast.

Rregulli i saktë

Merret parasysh **vlera e mallit në ditën kur zekati bëhet obligim**.

Kur të vijë dita e zekatit, pyet veten:

“Sa do të vlente ky mall po ta shisja sot?”

Pra, vlerësimi bëhet sipas tregut në ditën e zekatit.

Nëse ke mallra dhe dëshiron t’i shesësh në atë çast, merr për bazë çmimin e tyre në treg.

Ky është kriteri.

Ndonjëherë ndodh që në treg të mungojë paraja.

Ka raste kur sasia e parasë në qarkullim pakësohet ose kur ka inflacion dhe malli nuk shitet me vlerën e tij reale.

Prandaj disa njerëz e vonojnë shitjen.

Në këtë rast, malli vlerësohet sipas vlerës që ka në treg.

Nëse ke mall me shumicë, edhe nëse e shet me pakicë, një nga një, vlerësimi nuk bëhet sipas çmimit për copë. Bëhet sipas çmimit të shitjes me shumicë.

Pra, **e gjithë sasia e mallit vlerësohet sikur të shitej me shumicë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…e jep zekatin sipas vlerës së tyre. Por nëse i merr në pronësi me trashëgimi…”**

Pra, me trashëgimi ose me dhuratë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…ose me veprimin e tij pa pasur qëllim tregtie…”**

Kur i merr në pronësi pa pasur qëllim tregtie, qëllimi i tij mund të jetë i dy llojeve.

1. Qëllimi i përdorimit personal

Për shembull, mund të ketë për qëllim:

- të banojë në shtëpi;

- ta përdorë veturën;
- ta përdorë pasurinë për nevojat e veta.

2. Qëllimi i shfrytëzimit ekonomik

Për shembull, mund të ketë për qëllim:

- ta japë me qira;
- ta bëjë punishte;
- ta kthejë në fabrikë;
- ta përdorë për prodhim.

Këto të fundit quhen pasuri që mbahen për të nxjerrë të ardhura.

Rregulli

Për vetë pasuritë që mbahen për përdorim personal ose për shfrytëzim ekonomik nuk obligohet zekati.

Zekati jepet për të ardhurat që sjellin këto pasuri, nëse plotësohen kushtet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Por nëse i merr në pronësi me trashëgimi ose me veprimin e tij pa pasur qëllim tregtie, e më pas vendos të tregtojë me to, vetëm ky qëllim nuk i bën mallra tregtie.”**

Pra, malli nuk bëhet mall tregtie vetëm me qëllim.

Vetëm qëllimi nuk mjafton.

Ai duhet të shoqërohet edhe me një veprim konkret.

Cili është ky veprim?

Mjafton njëri prej këtyre dy veprimeve.

1. Të kërkojë vlerësimin e mallit për shitje

Pra, të shkojë e të pyesë: “Sa vlen kjo?”

2. Ta ofrojë mallin për shitje

Për shembull, mund:

- ta vendosë në dyqan;
- ta çojë në një sallon veturash;
- ta ekspozojë për blerësit.

Nga ky çast fillon llogaritja e vitit të zekatit.

Pra, llogaritja e vitit të zekatit fillon kur bashkohen:

- **qëllimi i tregtisë**;
- **veprimi konkret për tregti**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Vlerësohen kur të plotësohet viti.”**

Çfarë vlerësohet në fund të vitit?

Këtu bëhet fjalë për mallrat e tregtisë.

Kur fillon llogaritja e vitit të zekatit, që të dimë se kur plotësohet?

Mallrat e tregtisë ndahen në dy lloje.

Lloji i parë

Malli për të cilin, që në çastin e blerjes, janë plotësuar të dyja kushtet.

1. Është marrë në pronësi me një veprim tregtie.
2. Është marrë me qëllim tregtie.

Viti i zekatit për këtë mall është i njëjtë me vitin e zekatit të parave me të cilat është blerë.

Lloji i dytë

Malli që personi e kishte në pronësi më herët, por për të cilin mungonte njëri prej dy kushteve. Pra, ai e mbante:

- për përdorim personal;
- ose për një qëllim tjetër, pa synuar tregtinë.

Më vonë vendosi të tregtojë me të dhe ndërmori një veprim konkret për këtë.

Për këtë mall, **llogaritja e vitit të zekatit fillon nga dita kur e nxori në treg ose e ofroi për shitje**.

Po e përsëris.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Vlerësohen kur të plotësohet viti.”**

Për mallrat e tregtisë, zekati bëhet obligim kur plotësohet një vit hënor.

Për të mbjellat dhe frutat, zekati jepet në kohën e korrjes ose të vjeljes. Ndërsa për mallrat e tregtisë, zekati bëhet obligim me kalimin e vitit.

Shumë njerëz kanë mallra tregtie dhe pyesin: “Kur fillon llogaritja e vitit të zekatit?”

Nëse në çastin kur e mori mallin në pronësi ishin plotësuar të dyja kushtet:

- marrja në pronësi me një veprim tregtie;
- qëllimi i tregtisë;

atëherë për mallin vlen i njëjti vit i zekatit si për pasurinë me të cilën është blerë.

Shembulli i parë

Nëse afati i zekatit tënd bie në Ramazan dhe gjatë vitit ke blerë me ato para mallra për tregti, edhe për ato mallra vlen i njëjti afat.

Pra, në Ramazan i vlerëson mallrat dhe jep zekatin për to.

Shembulli i dytë

Ke blerë mall për tregti në muajin Shaban dhe që në çastin e blerjes janë plotësuar të dyja kushtet.

Kur e jep zekatin për këtë mall?

Në Ramazan.

Pse?

Sepse për të vlen viti i zekatit të parave me të cilat e bleve.

Rasti i dytë

Kur e bleve mallin, mungonte njëri prej dy kushteve. Pra, në atë çast nuk ishte mall tregtie.

A obligohet zekati menjëherë?

Jo.

Nga cila ditë fillon llogaritja e vitit hënor për zekatin?

Nga dita kur bashkohen dy kushte:

1. Qëllimi për të tregtuar me mallin.
2. Veprimi konkret për tregti.

Ky veprim mund të jetë:

- nxjerrja e mallit në treg;
- ofrimi i tij për shitje;
- ekspozimi i tij para blerësve.

Nga ajo ditë fillon llogaritja e vitit hënor për atë mall.

Shembull praktik

Kam një veturë. E bleva në Shaban për përdorim personal. Zakonisht, zekatin e jap në Ramazan.

A obligohet zekati për këtë veturë?

Jo, sepse e bleva për përdorim personal, jo për tregti.

Kur erdhi Dhul-Hixheja, thashë: “Jam lodhur nga kjo veturë dhe dua ta shes.”

E çova në një sallon veturash për ta shitur. Vetura nuk u shit deri në vitin tjetër.

Kur e jap zekatin për të?

Në Dhul-Hixhe të vitit tjetër, pavarësisht nëse deri atëherë është shitur apo jo.

Sepse atë ditë plotësohet një vit hënor nga dita kur e nxora veturën në shitje.

Pra, mallrat e tregtisë ndahen në dy lloje sipas ditës nga e cila fillon llogaritja e vitit hënor.

1. Malli i blerë që në fillim për tregti

Për këtë mall, viti hënor llogaritet nga e njëjta ditë si për paratë me të cilat është blerë.

2. Malli për përdorim personal që më vonë kthehet në mall tregtie

Për këtë mall, llogaritja e vitit hënor fillon nga dita kur personi, me qëllim tregtie, ndërmerr një veprim konkret për ta nxjerrë në shitje.

.وَتُقَوَّمُ عِنْدَ الحَوْلِ بِالأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ عَيْنٍ، أَوْ وَرِقٍ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ“

“Kur të plotësohet një vit hënor, mallrat vlerësohen në ar ose në argjend, sipas asaj që është më e favorshme për të varfrit. Çmimi me të cilin janë blerë nuk merret parasysh.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur të plotësohet një vit hënor, mallrat vlerësohen…”**

Këtë e sqaruam më parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“…në ar ose në argjend, sipas asaj që është më e favorshme për të varfrit.”**

Pra, vlerësimi bëhet në ar ose në argjend, sipas rregullit që përmendëm në fillim.

Kjo bëhet për kujdes në zbatimin e dispozitës. Në medhhebin hanbeli, këtij parimi shpesh i jepet zbatim i gjerë.

Qëllimi është të zgjidhet mënyra e llogaritjes që është më e favorshme për të varfrit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Çmimi me të cilin janë blerë nuk merret parasysh.”**

Pra, në vlerësim nuk merret parasysh çmimi i blerjes.

Pse?

Sepse vlera e mallit mund të ndryshojë:

- ndonjëherë çmimi i blerjes ka qenë më i lartë se vlera që ka malli tani;
- ndonjëherë ka qenë më i ulët.

Prandaj çmimi i blerjes nuk merret si bazë për vlerësimin.

Po ashtu, nuk merret parasysh as çmimi me të cilin dëshiron ta shesësh mallin.

Për shembull, ti dëshiron ta shesësh për 100, por tregu nuk e pranon atë çmim.

Atëherë, cili është kriteri?

Sa vlen malli sot, po ta nxjerrësh në treg?

Kjo është vlera mbi të cilën llogaritet zekati.

وَإِنِ اشْتَرَى عَرْضًا بِنِصَابٍ مِنْ أَثْمَانٍ، أَوْ عُرُوضٍ: بَنَى عَلَى حَوْلِهِ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِسَائِمَةٍ: لَمْ يَبْنِ.

"Nëse blen mall për tregti me pasuri që e ka arritur nisabin, qoftë në para, qoftë në mallra tregtie, për mallin e blerë vazhdon llogaritja e vitit hënor të pasurisë me të cilën e bleu. Por nëse e blen me bagëti kullotëse, për mallin e blerë nuk vazhdon llogaritja e vitit hënor të bagëtive."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse blen mall për tregti me pasuri që e ka arritur nisabin…"**

Këtë çështje e sqaruam pak më herët, por po e përsërisim këtu për ta theksuar.

Nëse blen diçka, për shembull një veturë, a e blen për tregti apo për përdorim personal?

Nëse e blen për tregti, kjo ka rëndësi për llogaritjen e vitit hënor. Nëse e blen për përdorim personal, ky rregull nuk zbatohet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"…me pasuri që e ka arritur nisabin, qoftë në para, qoftë në mallra tregtie…"**

Pastaj thotë:

"…për mallin e blerë vazhdon llogaritja e vitit hënor të pasurisë me të cilën e bleu."

Kjo lidhet me ditën nga e cila fillon llogaritja e vitit hënor për mallrat e tregtisë. Këtu dallojmë dy raste.

Forma e parë

Kjo është forma që përmendi autori këtu. Nëse blen mall për tregti me:

- ar;
- argjend;
- para të gatshme;
- ose mallra të tjera tregtie;

atëherë për mallin e ri vazhdon llogaritja e vitit hënor të pasurisë me të cilën e bleve.

Pra, nuk fillon llogaritja e një viti të ri hënor.

Forma e dytë

Malli fillimisht mbahej për përdorim personal, pastaj u kthye në mall tregtie.

Atëherë llogaritja e vitit hënor fillon nga dita kur bashkohen dy kushtet:

- qëllimi i tregtisë;
- veprimi konkret për tregti.

Përjashtimi që përmendi autori

“Por nëse e blen me bagëti kullotëse, për mallin e blerë nuk vazhdon llogaritja e vitit hënor të bagëtive.”

Kjo sepse një lloj pasurie është shkëmbyer me një lloj tjetër.

Fukahatë thonë se këto janë lloje të afërta pasurie:

- mallrat e tregtisë;
- ari;
- argjendi.

Kjo sepse mallrat e tregtisë vlerësohen në ar ose në argjend. Prandaj, kur njëra prej këtyre pasurive shkëmbehet me tjetrën, vazhdon llogaritja e vitit hënor të filluar. Bagëtitë bëjnë pjesë në një kategori tjetër.

Shembull praktik

Unë kam një dyqan pëlhurash. Fqinji im shet këpucë.

I them: “Pse të mos i ndërrojmë veprimtaritë?”

Ai thotë: “Mirë.” Unë ia jap mallin tim, pëlhurat, dhe ai ma jep mallin e tij, këpucët.

Nga cila ditë llogaritet viti hënor për mallin e marrë në shkëmbim?

Ai llogaritet nga e njëjta ditë si për mallin që personi dha në shkëmbim.

Pra, nuk fillon llogaritja e një viti të ri hënor, sepse të dyja palët shkëmbyen mallra tregtie.

Pse vazhdon llogaritja e mëparshme? Sepse janë plotësuar të dyja kushtet.

Kushti i parë

A ishte ky shkëmbim një veprim tregtie?

Po, sepse u shkëmbye mall me mall.

Përmendëm se ndër mënyrat e marrjes në pronësi që nuk konsiderohen veprime tregtie janë:

- trashëgimia;
- dhurata.

Ndërsa ky shkëmbim është një veprim tregtie.

Kushti i dytë

A u bë shkëmbimi me qëllim tregtie?

Po, sepse mallrat u morën për t’u shitur.

A ka gjasa që dikush t’i mbajë të gjitha këpucët për vete ose t’i japë sadaka?

Jo. Pra, kuptohet qartë se qëllimi ishte tregtia.

Përfundimi

Meqë u plotësuan të dyja kushtet:

1. Veprimi i tregtisë.
2. Qëllimi i tregtisë.

viti hënor për mallin e marrë në shkëmbim llogaritet nga e njëjta ditë si për mallin që personi dha në shkëmbim. Pra, nuk fillon llogaritja e një viti të ri hënor.

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ“

“Kapitulli mbi dispozitat e zekatit të fitrit”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e Zekatit të Fitrit.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, pasi përmendi dispozitat e zekatit të pasurisë, filloi të shpjegonte dispozitat e zekatit të personit. Zekati ndahet në dy lloje.

1. Zekati i pasurisë

2. Zekati i personit

Secili prej këtyre dy llojeve ka dispozitat e veta.

Sa i përket zekatit të personit, ai është **Zekati i Fitrit**.

Quhet kështu sepse lidhet me përfundimin e Ramazanit dhe me ditën e Fitër Bajramit.

Është përmendur edhe në Librin e Allahut. Allahu i Lartësuar thotë:

“Ka shpëtuar ai që pastrohet.” *(El-A‘la: 14)*

Disa dijetarë, në komentimin e këtij ajeti, kanë thënë se këtu bëhet fjalë për dhënien e Zekatit të Fitrit në ditën e Bajramit.

تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَضَلَ لَهُ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ: صَاعٌ عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَحَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ. وَلَا يَمْنَعُهَا الدَّيْنُ؛ إِلَّا“ بِطَلَبِهِ.

“Zekati i Fitrit është obligim për çdo musliman të cilit, ditën dhe natën e Bajramit, i mbetet një sa‘ ushqim përtej asaj që i duhet për ushqimin e vet e të familjes së tij dhe për nevojat e veta themelore. Borxhi nuk e pengon këtë obligim, përveçse kur kërkohet shlyerja e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati i Fitrit është obligim për çdo musliman të cilit, ditën dhe natën e Bajramit, i mbetet një sa‘ ushqim…”**

Fjala e tij: “Është obligim”

Kjo tregon se **Zekati i Fitrit është obligim** dhe e dallon atë nga suneti.

Argumenti për obligimin e tij

Siç është vërtetuar në hadithin e Ebu Se‘idit dhe Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me ta), ata kanë thënë:

“Pejgamberi ﷺ na e bëri obligim Zekatin e Fitrit.”

Kuptimi i fjalës “farz”

Do të thotë:

- e bëri obligim;
- e obligoi;
- e urdhëroi në mënyrë të prerë.

Prandaj disa fukaha hanbelinj të mëvonshëm e shprehnin kështu:

“Zekati i Fitrit është farz.”

Pse përdornin fjalën “farz”?

Së pari, për t’iu përmbajtur shprehjes së përdorur në hadith:

“Na e bëri farz.”

Së dyti, sepse fukahatë, sidomos hanbelinjtë, bëjnë dallim ndërmjet:

- **farzit**;
- **vaxhibit**.

Fukahatë e bëjnë dallimin kështu:

Farzi

Është vepra që **nuk ka zëvendësim**, nuk ka alternativë dhe asgjë tjetër nuk ia zë vendin.

Pra:

- nuk ka zëvendësues;
- nuk ka diçka që kryhet në vend të saj.

Vaxhibi

Është vepra që në disa raste mund të ketë **zëvendësim ose kompensim**.

Shembulli që përmendëm më herët te namazi

Shtyllat e namazit

Nuk kanë zëvendësim.

Nëse mungojnë, namazi nuk plotësohet pa to.

Obligimet e namazit

Në disa raste, ato zëvendësohen me **sexhden e harresës**.

Kjo vlen për atë që e lë pa qëllim një obligim të namazit.

Prandaj fukahatë përdorin shprehje të ndryshme:

Disa thonë:

Farz.

Disa thonë:

Vaxhib.

Disa i bashkojnë të dyja shprehjet:

“Zekati i Fitrit është vaxhib dhe është thënë se është farz”, ose **“quhet farz”**.

Këtë mënyrë e përdor autori i librit *Et-Taudih*, Allahu e mëshiroftë. Allahu i mëshiroftë të gjithë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati i Fitrit është obligim për çdo musliman.”**

Ky obligim bie mbi çdo musliman, sepse muslimani, në parim, është i ngarkuar me dispozitat e Sheriatit.

Sa i përket jomuslimanit

Kemi përmendur më herët se ai mbahet përgjegjës për lënien e obligimeve, por, nëse i kryen ato, nuk i pranohen pa Islamin.

Prandaj, këtu bëhet fjalë për **obligimin në kuptimin e vlefshmërisë dhe të zbatimit**, ndërsa përgjegjësia për moskryerjen e obligimeve është çështje tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati i Fitrit është obligim për çdo musliman.”**

Në këtë fjali mund të dallojmë dy kuptime të obligimit:

1. Kush ngarkohet me këtë obligim

Pra, urdhri i drejtohet çdo muslimani.

2. Për sa persona mund t’i obligohet Zekati i Fitrit

Kjo lidhet me numrin e personave për të cilët jepet Zekati i Fitrit, siç do ta përmendë autori më vonë.

Kuptimi këtu është se me këtë obligim ngarkohet çdo musliman të cilit i mbetet një sa‘ ushqim mbi nevojat e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Të cilit, ditën dhe natën e Bajramit, i mbetet një sa‘ ushqim…”**

Shprehja **“i mbetet”** do të thotë se nga pasuria ose ushqimi i tepron, përtej asaj që i nevojitet, aq sa të japë një sa‘.

Kur merret parasysh kjo tepricë?

Ajo merret parasysh ditën e Bajramit, pra ditën e Fitër Bajramit.

Kur fillon dita?

Sipas këtij shpjegimi, dita fillon me lindjen e diellit.

Pra, kush në atë kohë ka tepricë përtej nevojave të tij, obligohet ta japë Zekatin e Fitrit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Të cilit, ditën dhe natën e Bajramit, i mbetet një sa‘ ushqim përtej asaj që i duhet për ushqimin e vet e të familjes së tij…”**

Këtu përmendet **një sa‘** si sasia minimale e obliguar.

Kuptimi i jashtëm i kësaj fjalie

Nga kjo fjali mund të kuptohet se, nëse dikujt i tepron më pak se një sa‘, ai nuk obligohet ta japë atë.

Por ky kuptim nuk është i synuar

Fukahatë thonë se, nëse dikujt i tepron qoftë edhe **një pjesë e sa‘it**, ai obligohet të japë aq sa i tepron.

A e ka obligim ai që kujdeset financiarisht për dikë tjetër t’ia plotësojë pjesën që mungon?

Në medhheb ka **dy transmetime** për këtë çështje, të cilat do të sqarohen në vendin përkatës.

Një rregull i rëndësishëm në studimin e teksteve të shkurtra

Kuptimi që nxirret nga nënkuptimi i teksteve të shkurtra nuk merret gjithmonë si argument.

Ky kuptim duhet të jetë shprehur qartë edhe në veprat më të zgjeruara.

Pra, vetëm nënkuptimi i tekstit të shkurtër nuk mjafton.

Arsyeja

Tekstet e shkurtra janë shpesh përmbledhje me formulime të ngjeshura. Ato janë të sakta në përmbajtjen e përgjithshme, ndërsa formulimet e tyre nuk e shprehin gjithmonë çdo hollësi.

Prandaj, nëse kjo vlen për atë që shprehet drejtpërdrejt në tekst, aq më tepër vlen për kuptimet që nxirren prej tij.

Ky është një nga rastet kur nënkuptimi nuk merret si argument.

Më vonë do të shohim edhe raste kur nënkuptimi është i saktë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Përtej asaj që i duhet për ushqimin e vet e të familjes së tij dhe për nevojat e veta themelore."**

Kush përfshihet te familja e tij?

Këtu përfshihen ata që ai i mban financiarisht, si:

- gruaja;
- fëmijët;
- shërbëtori;
- kushdo tjetër që ai e ka obligim ta mbajë.

Pra, këtu përfshihen edhe të tjerë përveç fëmijëve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe për nevojat e veta themelore."**

Këtu nënkuptohet ajo që i nevojitet atij dhe atyre që ai i mban.

Fukahatë kanë përmendur këta shembuj:

- banesën e tij;
- shërbëtorin e tij;
- rrobat e tij.

Këtu hyjnë edhe rrobat që i shërbejnë për rehati të zakonshme.

Disa kanë përmendur edhe librat e dijes.

Ndër ta ishte El-Muveffek Ibn Kudameja, Allahu e mëshiroftë, i cili ka përmendur librat e dijes, qoftë për lexim, qoftë për të mësuar përmendësh.

Pra, ai nuk obligohet t'i shesë librat për ta dhënë Zekatin e Fitrit, sepse ata bëjnë pjesë te **nevojat themelore**.

Nevojat themelore janë të shumta

Ato ndryshojnë sipas:

- zakoneve;

- vendeve;
- kohës;
- gjendjes së personit.

Pra, ajo që konsiderohet nevojë themelore në një vend ose në një kohë mund të vlerësohet ndryshe në një vend tjetër ose në një kohë tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Borxhi nuk e pengon këtë obligim, përveçse kur kërkohet shlyerja e tij.”**

Pra, edhe nëse personi ka një borxh të madh, që arrin vlerën e gjithë pasurisë së tij, ky borxh **nuk e pengon obligimin e Zekatit të Fitrit**.

Për cilin zekat po flasim këtu?

Për **Zekatin e Fitrit**, i cili është zekat i personit, domethënë zekat i trupit.

Po zekati i pasurisë?

Më herët thamë se borxhi mund të ndikojë në të.

Pra, këtu çështja është ndryshe.

Pse ka dallim?

Ata kanë thënë se dallimi qëndron në atë me të cilën lidhet secili obligim.

Zekati i Fitrit lidhet me personin.

Ndërsa zekati i pasurisë lidhet drejtpërdrejt me vetë pasurinë, prandaj borxhi mund të ndikojë në të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveçse kur kërkohet shlyerja e tij.”**

Pra, nëse ai të cilit personi i ka borxh i thotë:

“Ma paguaj borxhin tani.”

Atëherë personi obligohet ta përdorë pasurinë që i tepron për ta shlyer borxhin.

Shlyerja e borxhit ka përparësi ndaj dhënies së Zekatit të Fitrit.

Pse?

Të drejtat e njerëzve

Përmbushja e tyre kërkohet me rreptësi dhe këmbëngulje.

Ndërsa të drejtat e Allahut

Në to ka vend për falje dhe lehtësim.

Prandaj, kur kërkohet pagesa e menjëhershme e borxhit, **shlyerja e tij ka përparësi**.

فَيُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ، وَمُسْلِمٍ يَمُونُهُ - وَلَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ البَعْضِ: بَدَأَ بِنَفْسِهِ، فَامْرَأَتِهِ، فَرَقِيقِهِ، فَأُمِّهِ، فَأَبِيهِ فَوَلَدِهِ، فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ.

“E jep për vete dhe për çdo musliman që e mban financiarisht, qoftë edhe vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Nëse nuk ka mundësi ta japë për të gjithë, fillon me veten e tij, pastaj me gruan e tij, pastaj me robin e tij, pastaj me nënën e tij, pastaj me babanë e tij, pastaj me fëmijën e tij, pastaj me më të afërmin sipas radhës së trashëgimisë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E jep për vete.”**

Me **nxjerrjen** nënkuptohet **dorëzimi i zekatit te të varfrit ose tek ata që kanë të drejtë ta marrin**.

Pra, fjala “nxjerrje” përfshin edhe dorëzimin e zekatit te përfituesi.

Në kapitullin pasues, nëse do Allahu, do ta sqarojmë dallimin ndërmjet:

- nxjerrjes;
- shpërndarjes.

Pra, këtu nënkuptohet **t’ia dorëzojë zekatin atij që ka të drejtë ta marrë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për vete dhe për çdo musliman që e mban financiarisht.”**

Urdhri për ta dhënë Zekatin e Fitrit i drejtohet atij mbi të cilin bie përgjegjësia për mbajtjen financiare.

Nëse e mban veten financiarisht

Atëherë obligohet ta japë për vete.

Nëse mban financiarisht të tjerë

Për shembull:

- fëmijët;
- prindërit;
- shërbëtorin;
- persona të tjerë që i mban në të njëjtën mënyrë.

Atëherë ai obligohet ta japë Zekatin e Fitrit edhe për ta.

Nëse nuk e jep për ta

Ai bie në mëkat për këtë neglizhencë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe për çdo musliman që e mban financiarisht.”**

Pra, bëhet fjalë për ata që muslimani i furnizon dhe i mban.

Pse tha: “musliman që e mban”?

Sepse zekati obligohet vetëm për **muslimanin**.

Këtë e përmendëm në fillim.

Pak më herët dalluam dy gjëra lidhur me këtë obligim:

1. Personi të cilit i drejtohet obligimi

Pra, personi që urdhërohet ta japë.

2. Personi për të cilin jepet zekati

Pra, personi për të cilin jepet Zekati i Fitrit.

Kuptimi i fjalës “musliman” në të dyja rastet

Muslimani i parë

Është ai që shpenzon për të tjerët dhe e jep zekatin.

Muslimani i dytë

Është ai për të cilin jepet Zekati i Fitrit.

Pra, fjala “musliman” ka kuptim të ndryshëm në secilën fjali.

Personat që mbahen financiarisht ndahen në dy grupe

Grupi i parë — Ata që personi obligohet t’i mbajë financiarisht

Nëse personi obligohet ta mbajë dikë financiarisht, obligohet ta japë Zekatin e Fitrit edhe për të.

1. Fëmija

2. Gruaja

Dijetarët pajtohen se mbajtja financiare e fëmijës dhe e gruas është obligim.

3. Disa të afërm

Sipas medhhebit, mbajtja financiare e të afërmve bëhet obligim në dy raste.

a. Kur e kërkon zakoni

b. Me vendim të gjykatësit

Pra, nëse zakoni i vendit kërkon që një person ta mbajë financiarisht babanë, nënën ose vëllanë e tij, ai obligohet t’i mbulojë shpenzimet e atij të afërmi. Në shembullin e vëllait, kjo vlen qoftë ai i vogël apo i madh, me aftësi mendore ose pa to. Si rrjedhojë, personi obligohet ta japë edhe Zekatin e Fitrit për të.

Deri këtu kemi përmendur tri kategori të personave që ai obligohet t’i mbajë financiarisht

1. Gruaja dhe fëmijët

2. Të afërmit, kur plotësohen kushtet

3. Robi ose robëresha që ka në pronësi

Me fjalën “shërbëtor” këtu nënkuptohet robi ose robëresha që ai ka në pronësi.

Kush ka në pronësi një rob ose një robëreshë, obligohet ta mbajë financiarisht. Si rrjedhojë, obligohet ta japë edhe Zekatin e Fitrit për të.

Grupi i dytë — Ata që personi i mban vullnetarisht

Këtu bëjnë pjesë ata për të cilët personi merr përsipër të shpenzojë vullnetarisht, nga bamirësia ose nga kujdesi për ta.

Nëse merr përsipër t’ia mbulojë të gjitha nevojat

Këtu përfshihen:

- ushqimi;
- banimi;
- veshja;
- të gjitha shpenzimet e tjera të jetesës.

Në këtë rast, ai obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për atë person, **me kusht që ta ketë mbajtur financiarisht gjatë gjithë muajit të Ramazanit**.

Dallimi ndërmjet dy grupeve

Grupi i parë — Mbajtja që është obligim

Ai obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për atë person edhe nëse nuk e ka mbajtur financiarisht gjatë gjithë Ramazanit, sepse mbajtja e tij është obligim.

Grupi i dytë — Mbajtja vullnetare

Që të obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për atë person, duhet ta ketë mbajtur financiarisht gjatë **tërë Ramazanit**.

Shembuj

1. Një person gjen një burrë që nuk është në gjendje të punojë

I thotë: **“Unë do të kujdesem për të gjitha nevojat e tua.”**

Kujdesi i tij shkon përtej dhënies së parave si sadaka. Ai vetë merr përsipër t’ia mbulojë:

- qiranë e shtëpisë;
- ushqimin;
- nevojat e tjera të jetesës.

2. Një person gjen një jetim dhe e merr në shtëpinë e tij

E rrit dhe kujdeset për të gjatë këtij muaji.

Në këto raste dhe në raste të ngjashme

Nëse personi i ka mbajtur financiarisht gjatë gjithë Ramazanit, obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për ta.

Kjo sepse ai vetë e mori përsipër këtë përgjegjësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Qoftë edhe vetëm gjatë muajit të Ramazanit."**

Shprehja **"qoftë edhe"** këtu tregon kohëzgjatjen më të shkurtër që mjafton.

Më herët përmendëm se shejh Mensuri, kur foli për këtë shprehje, ka thënë se ajo mund të përdoret për të treguar:

- masën më të vogël që mjafton;
- mospajtimin e mendimeve;
- kuptime të tjera.

Këtu tregon kohëzgjatjen më të shkurtër që mjafton

Pra, kuptimi është **"qoftë edhe vetëm gjatë Ramazanit"**.

Me kë lidhet kjo?

Kjo lidhet me grupin e dytë, pra me rastin kur dikush merr përsipër t'i mbulojë **vullnetarisht** shpenzimet e një personi tjetër.

Që t'i obligohet Zekati i Fitrit për atë person, duhet ta ketë mbajtur financiarisht gjatë **gjithë muajit të Ramazanit**. Prandaj e përmenda këtë si kusht.

Pra, **një periudhë më e shkurtër nuk mjafton**. Periudha më e shkurtër që mjafton është **i gjithë muaji i Ramazanit**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse nuk ka mundësi ta japë për të gjithë, fillon me veten e tij."**

Para se të hyjmë në shpjegimin e renditjes, të ndalemi te fjala **"disa"** që përdori autori.

Këtu bëhet fjalë për rastin kur dikush nuk ka mundësi ta japë Zekatin e Fitrit për të gjithë ata për të cilët e ka obligim.

Pra, pasuria e tij nuk mjafton për të gjithë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Fillon me veten e tij.”**

Këtu autori nis të tregojë **radhën e përparësisë** për ata për të cilët personi obligohet ta japë Zekatin e Fitrit.

Së pari, e jep për vete

Pra, fillon duke dhënë një sa‘ për vete.

Nëse pas kësaj i mbetet edhe një sa‘ ose një pjesë e tij, kalon te personi që vjen më pas në radhë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj me gruan e tij.”**

Burri obligohet ta mbajë financiarisht gruan e tij. Madje, gjykatësi mund ta detyrojë ta përmbushë këtë obligim.

Prandaj, gruaja vjen menjëherë pas tij në radhën e përparësisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj me robin e tij.”**

Pas gruas vjen robi, sepse obligimi për ta mbajtur financiarisht bie drejtpërdrejt mbi pronarin e tij. Për këtë arsye, robi vjen para atyre që përmenden më pas.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj me nënën e tij.”**

Nëna ka më shumë të drejtë për mirësi dhe përkujdesje sesa babai.

Prandaj, ajo përmendet para tij.

Këtu merret parasysh edhe kuptimi i **sadakasë dhe i mirësisë ndaj prindërve**.

Për këtë arsye, nënës i jepet përparësi ndaj babait.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj me babanë e tij.”**

E drejta e të dy prindërve është e madhe. Prandaj, babai vjen menjëherë pas nënës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj me fëmijën e tij.”**

Më pas vjen fëmija, sepse në këtë renditje ai vjen pas prindërve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj me më të afërmin sipas radhës së trashëgimisë.”**

Pra, pas këtyre përparësi ka ai që është më i afërt sipas radhës së trashëgimisë.

Vërejtje e rëndësishme

Po të merrnim parasysh vetëm përparësinë në trashëgimi, në disa aspekte djali do të kishte përparësi ndaj babait.

Por këtu fukahatë u dhanë përparësi ndaj fëmijës:

- nënës;
- babait.

Pse?

Sepse këtu merren parasysh:

- mirësia ndaj prindërve;
- respekti për ta;
- bamirësia ndaj tyre.

Mirësia ndaj prindërve ka përparësi.

وَالْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ: عَلَيْهِمْ صَاعٌ.

“Për robin që është në pronësi të përbashkët të disa ortakëve, ata obligohen të japin një sa‘.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për robin që është në pronësi të përbashkët të disa ortakëve, ata obligohen të japin një sa‘.”**

Pra, bëhet fjalë për robin që është në pronësi të përbashkët të disa personave.

Shembull

Dy persona kanë në pronësi një rob:

- njëri zotëron **dy të tretat**;
- tjetri zotëron **një të tretën**.

Kush obligohet ta japë Zekatin e Fitrit?

Obligimi u drejtohet **të gjithë ortakëve bashkërisht**.

Pra, ata obligohen të japin gjithsej një sa‘ për atë rob.

Si ndahet sasia që duhet të japin?

Secili jep sipas pjesës së tij të pronësisë.

Pra:

- ai që zotëron **dy të tretat** jep **dy të tretat e një sa‘it**;
- ai që zotëron **një të tretën** jep **një të tretën e një sa‘it**.

Rregulli

Obligimi i secilit përcaktohet sipas pjesës së tij të pronësisë.

وَيُسْتَحَبُّ عَنِ الْجَنِينِ، وَلَا تَجِبُ لِنَاشِزٍ.

“Është e pëlqyeshme të jepet për fetusin, ndërsa burri nuk obligohet ta japë për gruan që nuk i përmbush obligimet bashkëshortore ndaj tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e pëlqyeshme të jepet për fetusin.”**

Pra, dhënia e Zekatit të Fitrit për fetusin është **e pëlqyeshme**. Ajo nuk është obligim.

Argumenti për këtë

Është transmetuar se Othmani (Allahu qoftë i kënaqur me të) e jepte Zekatin e Fitrit për fetusin.

Kush konsiderohet fetus këtu?

Çdo fetus, prania e të cilit është vërtetuar, edhe nëse ende nuk i është fryrë shpirti.

Pra, edhe nëse shtatzënia është vetëm një ose dy ditëshe, përderisa është vërtetuar, është e pëlqyeshme të jepet Zekati i Fitrit për të.

Urtësia e mundshme në këtë

Në këtë ka edhe shpresë dhe lutje që fëmija të lindë i shëndoshë dhe i ruajtur, me lejen e Allahut.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa burri nuk obligohet ta japë për gruan që nuk i përmbush obligimet bashkëshortore ndaj tij.”**

Pra, në këtë gjendje burri nuk obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për të.

Çfarë nënkuptohet me këtë?

Nënkuptohet gruaja që del nga bindja ndaj burrit dhe refuzon t’i përmbushë obligimet bashkëshortore pa arsye të ligjshme fetare.

Pse nuk obligohet burri ta japë për të?

Sepse, në këtë gjendje, ajo nuk ka të drejtë që burri t’ia mbulojë shpenzimet. Ndërsa obligimi i tij për ta dhënë Zekatin e Fitrit për të lidhet me obligimin për ta mbajtur financiarisht.

Pse burri nuk obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për gruan që është në gjendje nushuzi?

Ata kanë thënë se, në këtë gjendje, gruaja **nuk ka të drejtë që burri t'ia mbulojë shpenzimet**.

Çfarë është nushuzi?

Nushuzi do të thotë dalje dhe kundërshtim.

Gruaja quhet e tillë sepse ka dalë nga ajo që Allahu ia ka obliguar ndaj burrit të saj.

Kur konsiderohet gruaja në gjendje nushuzi?

Fukahatë kanë thënë se ajo konsiderohet në këtë gjendje kur bën njërën nga dy gjërat që do të përmenden.

Nëse nuk bën asnjërën prej tyre, nuk konsiderohet në gjendje nushuzi.

Kjo do të sqarohet më gjerësisht në kapitullin e martesës.

1. Del nga shtëpia e burrit pa lejen e tij

Nëse del nga shtëpia e burrit pa lejen e tij dhe shkon:

- te familja e saj;
- në një vend tjetër;

atëherë atë ditë konsiderohet në gjendje nushuzi.

Prandaj, për atë ditë, nuk ka të drejtë që burri t'ia mbulojë shpenzimet.

Shembull

Nëse ka qenë në gjendje nushuzi gjatë dhjetë ditëve të para të Ramazanit, pastaj është kthyer te burri dy ose tri ditë para Bajramit, burri obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për të.

Pra, merret parasysh gjendja e saj **ditën e Bajramit**.

2. Refuzon marrëdhëniet bashkëshortore me burrin

Pra, refuzon marrëdhëniet bashkëshortore pa arsye të ligjshme.

Në këtë rast konsiderohet në gjendje nushuzi, edhe nëse vazhdon të jetë në shtëpinë e burrit.

Çfarë nuk konsiderohet nushuz?

Edhe nëse sjellja e saj është e keqe, ka moral të dobët ose bën gjëra të papëlqyeshme, këto nuk konsiderohen nushuz sipas këtij kuptimi të përcaktuar nga fukahatë.

Nushuzi kufizohet në këto dy raste që kanë përmendur fukahatë.

Një çështje në medhhebin hanbeli — Nushuzi mund të jetë i pjesshëm

Ky është një nga mendimet që e veçojnë medhhebin hanbeli dhe, sipas tyre, ka mbështetje të fortë në argumente.

Çfarë do të thotë që nushuzi mund të jetë i pjesshëm?

Do të thotë se gruaja mund të jetë në gjendje nushuzi gjatë një pjese të kohës dhe jashtë kësaj gjendjeje gjatë pjesës tjetër.

Shembull

Ajo del nga shtëpia gjatë ditës pa lejen e burrit, por kthehet natën.

Atëherë, sipas tyre:

- gjatë ditës është në gjendje nushuzi;
- natën nuk është në gjendje nushuzi.

A obligohet burri ta japë Zekatin e Fitrit për të në këtë rast?

Në medhheb ka dy transmetime.

Transmetimi i parë

Obligimi ndahet në pjesë.

Pra, burri obligohet të japë vetëm një pjesë të Zekatit të Fitrit për të.

Transmetimi i dytë

Burri obligohet ta japë të plotë Zekatin e Fitrit për të, sepse ky zekat nuk ndahet në pjesë.

Pranimi i nushuzit të pjesshëm është një nga veçoritë e medhhebit hanbeli.

Sa i përket shumicës së dijetarëve

Ata mendojnë se **nushuzi nuk ndahet në pjesë**.

Pra, gruaja nuk konsiderohet në gjendje nushuzi vetëm gjatë një pjese të ditës dhe jashtë kësaj gjendjeje gjatë pjesës tjetër.

Shembull

Nëse ajo ka qenë në gjendje nushuzi vetëm gjatë një pjese të ditës, sipas tyre konsiderohet në këtë gjendje për **tërë atë ditë**.

Pra, sipas tyre, dita nuk ndahet në këtë çështje.

Nuk llogaritet:

- gjysma e ditës në gjendje nushuzi;
- gjysma tjetër jashtë kësaj gjendjeje.

Përkundrazi, e gjithë dita merret si njësi e vetme.

وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ: أَجْزَأَتْ.

"Nëse dikush tjetër e ka obligim ta japë Zekatin e Fitrit për të, por ai e jep për vete pa lejen e atij personi, obligimi është përmbushur."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse dikush tjetër e ka obligim ta japë Zekatin e Fitrit për të, por ai e jep për vete pa lejen e atij personi, obligimi është përmbushur."**

Çfarë kuptimi ka kjo fjali?

Kemi përmendur më herët se urdhri për dhënien e Zekatit të Fitrit i drejtohet atij që i mban të tjerët financiarisht.

Pra:

- babait për fëmijët;
- burrit për gruan;
- personit që mban dikë tjetër financiarisht.

Urdhri i drejtohet këtij personi.

Por me kë lidhet në thelb obligimi i zekatit?

Me vetë personin për të cilin jepet.

Shembull

Një djalë jeton në shtëpinë e babait:

- banon aty;
- ushqehet aty;
- babai ia mbulon shpenzimet.

Megjithatë, ai ka edhe para të vetat.

Ai thotë: **“Dua ta jap vetë Zekatin e Fitrit për vete”**, pa e njoftuar babanë.

A është e vlefshme kjo?

Po, është e vlefshme dhe e përmbush obligimin.

Pse është e vlefshme?

Sepse obligimi në thelb lidhet me **vetë personin për të cilin jepet zekati**.

Ndërsa ai që është ngarkuar ta japë për të, si babai ose dikush tjetër, është:

- përfaqësues;
- bartës i përgjegjësisë;
- zëvendësues.

Pra, obligimi në themel lidhet me vetë personin.

Prandaj, ai nuk ka nevojë për lejen e atij që e mban financiarisht për ta dhënë Zekatin e Fitrit për vete.

Po në rastin e kundërt?

Nëse dikush tjetër dëshiron ta japë Zekatin e Fitrit në vend të personit, zakonisht nevojitet autorizim ose një përgjegjësi e vlefshme për ta dhënë për të.

Një kusht i rëndësishëm

Ajo që u përmend vlen kur personi është **i rritur**.

Po nëse është fëmijë i vogël?

Nëse fëmija e jep vetë nga pasuria e tij, pa kujdestar, kjo nuk është e vlefshme.

Kjo do të sqarohet më pas.

وَتَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ، أَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ زَوْجَةً، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ، وَقَبْلَهُ تَلْزَمُ.

“Zekati i Fitrit bëhet obligim me perëndimin e diellit në prag të Fitër Bajramit. Kush bëhet musliman pas këtij çasti, nuk e ka obligim Zekatin e Fitrit për vete. Po kështu, nëse pas këtij çasti merr në pronësi një rob, martohet ose i lind një fëmijë, nuk obligohet ta japë për ta. Ndërsa, nëse këto ndodhin para perëndimit të diellit, ai obligohet.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati i Fitrit bëhet obligim me perëndimin e diellit në prag të Fitër Bajramit.”**

Këtu bëhet fjalë për **kohën e obligimit**.

Kemi dy çështje të veçanta:

1. Koha kur bëhet obligim

Pra, çasti kur personit i lind obligimi.

2. Koha e dhënies

Kjo do të sqarohet pak më vonë, në tekstin pasues.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Bëhet obligim me perëndimin e diellit në prag të Fitër Bajramit.”**

Pse?

Sepse obligimi lidhet me **ditën e Bajramit**.

Rregulli i Sheriatit është se **dita shoqërohet me natën që e paraprin**.

Pra, nata e Bajramit është nata që vjen **para ditës së Bajramit**.

Rregulli i përgjithshëm

Në dispozitat që lidhen me ditën dhe natën, dita shoqërohet me natën paraprake.

Përjashtimet e përmendura për haxhilerët

- Dita e Arafatit.
- Dita e Kurban Bajramit.
- Ditët e therjes së kurbanit.

Në këto raste, për haxhilerët merret parasysh nata që vjen pas ditës. Në rastet e tjera zbatohet rregulli i natës paraprake.

Prandaj, kur perëndon dielli në ditën e fundit të Ramazanit, hyn nata e Bajramit dhe në atë çast **bëhet obligim Zekati i Fitrit**.

Disa njerëz mendojnë se dita fillon në orën dymbëdhjetë të natës. Në llogaritjen e kohës për dispozitat e Sheriatit merret parasysh ajo me të cilën lidhet dispozita:

- kur lidhet me pjesën e ndriçuar të ditës, ajo fillon me agimin;
- kur lidhet me ditën dhe natën së bashku, ajo fillon me perëndimin e diellit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në natën e Fitrit.”**

Këtu bëhet fjalë për Fitër Bajramin.

Nuk është kusht që personi të ketë agjëruar. Ai mund të mos ketë agjëruar për shkak se është:

- udhëtar;
- i sëmurë;
- ose ka ndonjë arsye tjetër të ligjshme.

Megjithatë, Zekati i Fitrit i obligohet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush bëhet musliman pas këtij çasti…”**

Pra, pas kohës së obligimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose merr në pronësi një rob…”**

Pra, pas kohës së obligimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose martohet…”**

Edhe kjo pas kohës së obligimit.

Këtu autori po sqaron dobinë praktike të përcaktimit të kohës së obligimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose i lind një fëmijë, nuk obligohet ta japë për ta.”**

Pra, nëse pas perëndimit të diellit personi:

- bëhet musliman;
- blen një rob;
- martohet;
- i lind një fëmijë;

atëherë, në rastin e parë, nuk obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për vete, ndërsa në rastet e tjera nuk obligohet ta japë për personat përkatës.

Çfarë gjykimi ka dhënia e tij në këto raste?

Është **e pëlqyeshme**.

Pse nuk obligohet?

Sepse, në çastin e obligimit, personi që u bë musliman më pas ende nuk e kishte përmbushur kushtin e Islamit.

Ndërsa për robin, gruan ose fëmijën:

- obligimi për mbajtjen e tyre financiare ende nuk kishte lindur;
- lidhja nga e cila rrjedh ky obligim ende nuk ishte krijuar;
- përgjegjësia për ta ende nuk kishte rënë mbi të.

Prandaj, dhënia e Zekatit të Fitrit për ta nuk bëhet obligim mbi të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa, nëse këto ndodhin para perëndimit të diellit, ai obligohet.”**

Pra, nëse ndodhin **para perëndimit të diellit**, qoftë edhe një çast më parë, Zekati i Fitrit bëhet obligim.

Shembuj

Nëse para perëndimit të diellit personi:

- bëhet musliman;
- blen një rob;
- martohet;
- i lind një fëmijë;

atëherë, në rastin e parë, obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për vete, ndërsa në rastet e tjera obligohet ta japë për personat përkatës.

Një vërejtje gjuhësore për tekstin

Autori përdori shprehjen **“ose merr në pronësi një rob, ose një grua…”**.

Robi mund të merret në pronësi, ndërsa me gruan lidhet martesë.

Si e shpjeguan dijetarët këtë formulim?

Ata kanë përmendur disa shpjegime gjuhësore.

1. Elipsa në shprehje

Kuptimi është:

- merr në pronësi një rob;
- ose martohet me një grua.

Pra, disa fjalë janë lënë të nënkuptuara.

2. Nënkuptimi i një foljeje tjetër

Shprehja kuptohet sikur të ishte thënë:

- merr në pronësi një rob;

- ose lidh martesë me një grua.

3. Fitimi i së drejtës për marrëdhënie bashkëshortore

Disa e kanë shpjeguar se, nëpërmjet lidhjes së martesës, burri fiton të drejtën për marrëdhënie bashkëshortore.

Pra, sipas këtij shpjegimi, shprehja i referohet së drejtës që rrjedh nga martesa.

Këto janë shpjegime gjuhësore që fukahatë kanë përdorur për formulimin e tekstit.

Me fjalën البضع këtu nënkuptohet **kënaqësia bashkëshortore**.

Përmendëm pak më herët se nushuzi që shfaqet në refuzimin e marrëdhënieve bashkëshortore përbën lënien e një të drejte të obliguar me Sheriat.

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ، وَيَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ، وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ آثِمًا.

“Lejohet të jepet deri në dy ditë para Bajramit. Më e vlefshme është të jepet ditën e Bajramit, para namazit. Dhënia e saj gjatë pjesës së mbetur të asaj dite është e papëlqyeshme. Nëse e vonon përtej ditës së Bajramit, e jep si kryerje të vonuar të obligimit dhe bie në mëkat.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lejohet të jepet deri në dy ditë para Bajramit.”**

Kjo mbështetet në hadithin e njohur të Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy).

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Më e vlefshme është të jepet ditën e Bajramit, para namazit.”**

Pra, koha më e mirë për dhënien e saj është gjatë ditës së Bajramit, para namazit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhënia e saj gjatë pjesës së mbetur të asaj dite është e papëlqyeshme.”**

Pra, gjatë pjesës së mbetur të ditës së Bajramit, pas namazit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e vonon përtej ditës së Bajramit, e jep si kryerje të vonuar të obligimit dhe bie në mëkat.”**

Nga kjo pjesë e tekstit kuptohen kohët e dhënies së Zekatit të Fitrit. Kohën e obligimit e sqaruam më parë. Tani bëhet fjalë për kohën e dhënies, e cila ndahet në katër kohë.

Koha e parë — Koha e lejimit

Lejohet që Zekati i Fitrit të jepet deri në dy ditë para Bajramit.

Si llogariten këto dy ditë?

Ata kanë thënë se llogariten duke e marrë muajin si të plotë.

Mbi këtë bazë, personit i lejohet ta japë Zekatin e Fitrit që nga **perëndimi i diellit në ditën e njëzet e tetë të Ramazanit**.

Këtu përfshihen dita e njëzet e nëntë me natën e saj dhe dita e tridhjetë me natën e saj. Këto janë dy ditë.

Nëse muaji ka njëzet e nëntë ditë, atëherë, duke e dhënë që nga perëndimi i diellit në ditën e njëzet e tetë, personi e ka dhënë vetëm një ditë para Bajramit.

Për këtë arsye, Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) ka thënë: **“Na u lejua një ditë ose dy ditë.”**

Kjo shprehje shpjegohet sipas ndryshimit të gjendjes së muajit. Kur muaji është i plotë, lejimi përfshin dy ditë para Bajramit. Kur muaji ka njëzet e nëntë ditë, lejimi përfshin një ditë para Bajramit.

Pra, kjo është koha e parë, **koha e lejimit**.

Koha e dytë — Koha më e vlefshme

Për këtë kohë autori ka thënë: **“Më e vlefshme është të jepet ditën e Bajramit, para namazit.”**

Me shprehjen **“më e vlefshme”**, ai tregon kohën më të mirë për dhënien e saj.

Pra, koha më e mirë për dhënien e Zekatit të Fitrit fillon me hyrjen e ditës së Bajramit.

Dita e Bajramit fillon me agimin. Kështu, kjo kohë fillon që nga ezani i sabahut.

“Para namazit.”

Kjo shprehje përcakton fundin e kohës më të vlefshme, pra që zekati të jepet para namazit të Bajramit.

Fukahatë thonë gjithashtu se, për atë që nuk e fal namazin e Bajramit, merret parasysh koha që do të zgjaste falja e tij. Kjo vlen, për shembull, kur dikush ndodhet në një vend ku namazi i Bajramit nuk falet për arsye të ndryshme.

Për shembull, këtë vit, në një vend dita e Bajramit përkoi me ditën kombëtare. Kryetari i atij vendi tha: **“Do ta shtyjmë Bajramin tri ditë, që të mos përkojnë.”**

Kjo shtyrje nuk merret parasysh. Për përcaktimin e kohës merret parasysh ajo që është vërtetuar me Sheriat. Dëshira e njerëzve, pa argument, pa llogaritje dhe pa bazë, nuk e ndryshon këtë përcaktim.

Prandaj themi se Zekati i Fitrit jepet në kohën e përcaktuar me Sheriat, edhe nëse njerëzit nuk e falin namazin në atë kohë. Pra, kjo është koha e dytë, **koha më e vlefshme**.

Koha e tretë — Koha kur dhënia është e papëlqyeshme

Për këtë autori thotë: **“Dhënia e saj gjatë pjesës së mbetur të asaj dite është e papëlqyeshme.”**

Pra, gjatë pjesës së mbetur të ditës së Bajramit.

Lejohet ta japësh pas namazit të Bajramit dhe para perëndimit të diellit, por dhënia në këtë kohë është e papëlqyeshme dhe në kundërshtim me atë që është më e mira.

Koha e katërt — Koha kur vonimi është i ndaluar

Kjo vlen për atë që e vonon me qëllim përtej ditës së Bajramit, pra deri pas perëndimit të diellit të asaj dite. Personit nuk i lejohet ta vonojë deri pas kësaj kohe duke e ditur ndalimin. Nëse e bën me qëllim, bie në mëkat.

Çfarë duhet të bëjë?

Duhet ta japë si kryerje të vonuar të obligimit, sepse Zekati i Fitrit vazhdon të mbetet obligim mbi të.

Disa njerëz e keqkuptojnë hadithin e Pejgamberit ﷺ:

“Kush e jep para namazit, ajo është zekat i pranuar. Kush e jep pas namazit, ajo është një sadaka prej sadakave.”

Kjo nuk do të thotë se ajo pushon së qeni Zekat i Fitrit. Ajo mbetet Zekat i Fitrit, por jepet pas kalimit të kohës së saj, si kryerje e vonuar e obligimit, ashtu siç jepen sadakatë e tjera pas kohës së tyre.

Nënkapitull

وَيَجِبُ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ دَقِيقِهِمَا، أَوْ سَوِيقِهِمَا، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ.

“Obligohet të jepet një sa‘ grurë, elb, miell prej tyre, miell prej grurit ose elbit të pjekur paraprakisht, hurma, rrush i thatë ose akit (produkt qumështi i tharë).”

Autori filloi me disa dispozita që lidhen me vetë atë që jepet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Obligohet të jepet një sa‘ grurë.”**

Fjala e tij **“Obligohet të jepet një sa‘ grurë”** tregon se nuk lejohet dhënia e Zekatit të Fitrit në para. Nuk lejohet, dhe ky është mendimi i saktë.

Pejgamberi ﷺ e ka obliguar Zekatin e Fitrit prej ushqimeve që konsumonin njerëzit. Ato janë gjashtë lloje, të cilat do të përmenden më pas. Pejgamberi ﷺ nuk urdhëroi dhe as nuk lejoi dhënien e tij në para, megjithëse paraja ekzistonte në atë kohë. Ky është njëri argument.

Argumenti tjetër është fjala e Ebu Se‘idit (Allahu qoftë i kënaqur me të): **“Një sa‘ ushqim.”**

Nëse themi se me fjalën “ushqim” këtu nënkuptohet ushqimi në përgjithësi, pa u kufizuar te gruri, atëherë ky tekst tregon qartë se zekati duhet të jepet në ushqim. Kjo sepse ndonjëherë fjala “ushqim” përdoret posaçërisht për grurin. Ky është, pa dyshim, mendimi i saktë.

Urtësia e dhënies së Zekatit të Fitrit në ushqim

Nëse pyetet pse duhet të jepet në ushqim, kur njerëzit ndoshta kanë më shumë nevojë për para, them se këtu ka një urtësi shumë të madhe.

Kur personi dëshiron të gjejë atë që ka të drejtë ta marrë Zekatin e Fitrit, ai do të kërkojë njerëzit më nevojtarë. Nevoja më e madhe është nevoja për ushqim, siç do të përmendet më vonë kur të flasim për të varfrin.

Kur njeriu kërkon më nevojtarët, pa dyshim që gjatë kërkimit do të hasë dhjetëra njerëz që kanë nevojë për banim, veshmbathje dhe gjëra të tjera që do të përmenden më vonë. Nga një musliman pritet që, kur i sheh këta njerëz, t’u japë diçka.

Kur mediton se si Pejgamberi ﷺ urdhëroi dhënien e zekatit para namazit dhe shtimin e sadakasë pas namazit, kupton urtësinë e madhe që personi ta japë vetë Zekatin e Fitrit, t’i kërkojë nevojtarët në vendin e tij dhe të interesohet për gjendjen e tyre.

E veçanta është se ai kërkon më nevojtarin dhe më të varfrin. Kur? Në ditën e gëzimit të tij.

Zakonisht, natën e Bajramit njerëzit kërkojnë rrobat më të bukura dhe tregjet mbushen me njerëz. Ndërsa ai që e ndjek Sunetin në mënyrë të plotë e merr vetë përsipër dhënien e zekatit dhe ua dorëzon atë nevojtarëve gjatë asaj nate, sepse ajo natë është koha më e mirë për dhënien e tij.

Ai del dhe përshkon rrugicat, duke kërkuar më nevojtarin dhe më të varfrin që t’ia japë zekatin.

Prandaj, urtësia është shumë e madhe. Qëllimi është që nevojtarëve t’u mbulohen nevojat e kësaj dite. Në transmetimin e përmendur thuhet: **“Ua largoni nevojën për të lypur në këtë ditë.”**

Qëllimi është t’u sigurohet ushqimi për atë ditë. Zekati i Fitrit ka kohën e tij, ndërsa më pas vjen edhe sadakaja.

Pejgamberi ﷺ u tha grave në ditën e Bajramit: **“Jepni sadaka, sepse kam parë se ju përbëni shumicën e banorëve të Zjarrit.”**

Pra, këtu synohen dy gjëra. E para është kërkimi i të varfrit. E dyta është që nevojtarëve t’u sigurohet ushqimi për këtë ditë.

Një sa‘ prej tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose rrush i thatë.”**

Rrushi i thatë është i njohur. Ai është rrushi i tharë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose akit.”**

Disa dijetarë të vonshëm shafi‘ij kanë thënë se nuk e kishin të qartë çfarë ishte akiti.

Njëri prej tyre thotë: **“Kam kërkuar në librat e shpjegimit të haditheve, por nuk e kuptova se si mund të jetë qumështi i tharë.”**

Ndërsa akiti është shumë i lehtë për t’u kuptuar. Mendoj se shumica prej nesh e njohin, madje me siguri e kanë ngrënë.

Pejgamberi ﷺ e ka ngrënë në më shumë se një formë:

- në formën e tij të zakonshme;
- të përgatitur si **hais**.

Pejgamberi ﷺ e ka përdorur akitin për të përgatitur hais.

Çfarë është haisi?

Është një përzierje akiti, hurmash dhe gjalpi të kulluar, që përzihet derisa të marrë formën e një brumi.

Pejgamberi ﷺ e përgatiti këtë ushqim për gostinë e martesës me bashkëshorten e tij Safijen (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Çfarë është akiti?

Është një produkt i tharë prej qumështit të dhive ose të kafshëve të tjera. Për ta tharë, e vendosin mbi diçka të ngjashme me një tendë.

Sot e vendosin edhe mbi copa pëlhure ose rrjeta dhe e lënë në diell derisa të thahet.

Në kohët e hershme e përdornin si ushqim bazë dhe e ruanin.

Në kohën tonë ai nuk është ushqim bazë. Madje, prej shumë kohësh, në shumë qytete dhe në shumicën e vendeve arabe, akiti nuk njihet.

Prandaj themi se lejohet dhënia e Zekatit të Fitrit prej akitit edhe kur ai nuk është ushqim bazë, sepse për të ka ardhur tekst i qartë.

Pejgamberi ﷺ e ka obliguar dhënien e Zekatit të Fitrit prej disa ushqimeve të caktuara. Këtu përmenden gjashtë, ose, më saktë, pesë lloje.

Si duket akiti?

Ai është në copa të ngjashme me biskotat ose me djathin, por është i thatë.

Pra, i ngjan djathit të tharë.

Qumështi mund të përpunohet në forma të ndryshme:

- djathë;
- kos;

- kos i kulluar;
- produkte të tjera.

Prej këtyre produkteve, dhënia e Zekatit të Fitrit është e vlefshme vetëm nga akiti.

Prandaj, sipas fukahave, lejimi i dhënies së akitit është **një përjashtim nga rregulli i analogjisë**.

Këtë e mbështesin në faktin se, kur mungojnë pesë llojet e përmendura, ata lejojnë dhënien prej drithërave dhe frutave. Akiti përfshihet me to për shkak se në kohën e Pejgamberit ﷺ ishte ushqim bazë.

Pra, jashtë drithërave dhe frutave, për Zekatin e Fitrit pranohet edhe akiti.

Mbi këtë bazë, ata thonë se nuk bëhet analogji me akitin për të lejuar produkte të tjera të qumështit.

Sipas tyre, ai renditet i fundit për nga përparësia, sepse e konsideruan rast të veçantë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose akit.”**

Kjo vlen qoftë kur akiti është ushqim bazë, qoftë kur nuk është.

Këtu kemi dy çështje.

Çështja e parë

Autori tha: **“Një sa‘ grurë, ose…”**

Fjala **“ose”** tregon dallimin ndërmjet llojeve. Nga kuptimi i jashtëm i tekstit mund të kuptohet se një sa‘ duhet të jetë:

- vetëm grurë;
- vetëm elb;
- vetëm miell;
- vetëm miell prej grurit ose elbit të pjekur paraprakisht;
- vetëm akit;
- vetëm rrush i thatë;
- vetëm hurma.

Ky është kuptimi i jashtëm i shprehjes.

Megjithatë, themi se lejohet të jepet edhe një sa' i përzier prej këtyre ushqimeve.

Për shembull:

- gjysma e sa'it grurë dhe gjysma tjetër hurma;
- një e treta akit, një e treta hurma dhe një e treta elb ose grurë.

Kjo lejohet.

Pra, lejohet të jepet një sa' i plotë nga një lloj i vetëm dhe lejohet të jepet një sa' i përzier prej këtyre llojeve.

Prandaj, fjala **"ose"** këtu nuk e përjashton përzierjen e tyre.

Çështja e dytë

Sipas medhhebit, obligimi kufizohet në këto pesë lloje. Përderisa ato gjenden, nuk lejohet të jepet diçka tjetër.

Pra, për sa kohë gjenden këto pesë lloje, dhënia kufizohet tek ato.

Nëse mungojnë, kalohet te zëvendësuesi i tyre, i cili do të përmendet më vonë.

Pse?

Sepse Pejgamberi ﷺ e obligoi Zekatin e Fitrit dhe përmendi këto pesë lloje.

Cili prej tyre është më i vlefshmi për t'u dhënë?

Sipas mendimit të njohur në medhheb, **hurmat** janë më të vlefshmet për t'u dhënë, megjithëse për disa hollësi të kësaj renditjeje ka diskutim.

Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) e jepte Zekatin e Fitrit në hurma. Kjo është transmetuar edhe nga shumë të tjerë.

Pra, është transmetuar nga sahabët se ata jepnin hurma.

Ata kanë thënë se më pas vjen rrushi i thatë, sepse është përmendur në tekst.

Pastaj vjen gruri.

Ata kanë thënë se Pejgamberi ﷺ nuk e ka dhënë vetë Zekatin e Fitrit në grurë.

Pas grurit vjen më i dobishmi prej ushqimeve të mbetura, si elbi ose akiti.

Nëse ushqimet e mbetura janë njësoj të dobishme, përparësohet elbi.

Pastaj vjen mielli i grurit dhe i elbit.

Pastaj mielli prej grurit ose elbit të pjekur paraprakisht.

Pastaj akiti.

Kjo është renditja e tyre për nga përparësia. Ky është mendimi i tyre, megjithëse kjo renditje mund të kundërshtohet.

Disa dijetarë, si El-Muveffeku, nëse nuk gaboj, kanë thënë se gruri është më i vlefshëm se rrushi i thatë, sepse njerëzit kanë më shumë nevojë për grurë. Allahu e di më së miri.

Megjithatë, Pejgamberi ﷺ i ka përmendur të gjitha këto lloje.

Në përgjithësi, Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) zgjidhte hurmat. Edhe një grup sahabësh (Allahu qoftë i kënaqur me ta) zgjidhnin hurmat.

Prandaj themi se veprimi dhe zgjedhja e sahabëve tregojnë se hurmat janë më të vlefshmet për t’u dhënë.

Pas tyre vjen gruri.

Pastaj, në shkallën e dytë, vijnë ushqimet e tjera prej këtyre pesë llojeve.

فَإِنْ عَدِمَ الْخَمْسَةَ أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ وَثَمَرٍ يُقْتَاتُ، لَا مَعِيبٌ، وَلَا خُبْزٌ.

“Nëse mungojnë këto pesë lloje, vlen të jepet çdo drith ose frut që përdoret si ushqim bazë. Nuk vlen ushqimi me të meta dhe as buka.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse mungojnë këto pesë lloje, vlen të jepet çdo drith ose frut që përdoret si ushqim bazë.”**

Kjo fjali ka një kuptim të shprehur dhe një kuptim të nënkuptuar.

Kuptimi i nënkuptuar është ai që përmenda më herët. Sipas medhhebit, atij që gjen njërin prej këtyre pesë llojeve nuk i lejohet të japë diçka tjetër. Nuk i lejohet.

Pra, sipas medhhebit, nëse gjendet akiti, duhet të jepet ai. Atij që e gjen akitin nuk i lejohet të japë oriz.

Prandaj, duhet të jepet prej këtyre pesë llojeve. Vetëm kur mungojnë, kalohet te ushqimet e tjera.

Ndërsa kuptimi i shprehur i fjalisë është se, kur këto pesë lloje nuk gjenden, kalohet te ushqimet e tjera.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse mungojnë këto pesë lloje, vlen të jepet çdo drith ose frut që përdoret si ushqim bazë.”**

Pra, çdo drith ose frut që përdoret si ushqim bazë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk vlen ushqimi me të meta dhe as buka.”**

Kjo shprehje lidhet me të gjitha llojet e përmendura.

Pra, nëse nuk gjenden këto pesë lloje, kalohet te drithërat dhe frutat që përdoren si ushqim bazë, si:

- orizi;
- thjerrëzat;
- fasulet.

Lejohet të jepet një sa‘ fasule ose një sa‘ nga ushqimet e tjera që përdoren si ushqim bazë.

Për çdo ushqim të tillë themi se lejohet dhënia prej tij.

Për atë që i përdor ullinjtë si ushqim bazë, lejohet të jepet një sa‘ ullinj.

Pra, lejohet për atë që i përdor si ushqim bazë.

Mbi këtë bazë përcaktohen dispozitat.

Po kështu, për atë që i përdor frutat e thata si ushqim bazë, edhe kajsitë e thata dhe fruta të ngjashme hyjnë në këtë gjykim.

Kjo lidhet me dallimet në përcaktimin e bazës juridike dhe në zbatimin e saj në rastet konkrete.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk vlen ushqimi me të meta.”**

Nëse ushqimi që jepet ka të meta, qoftë nga pesë llojet themelore apo nga ushqimet e tjera, dhënia e tij nuk është e vlefshme.

Për shembull, dikush jep një sa‘ grurë të prekur nga insektet, të dëmtuar nga uji ose të vjetruar deri në atë masë sa i ka ndryshuar shija.

Pra, bëhet fjalë për vjetërsinë që ia ka ndryshuar shijen.

Ndonjëherë vjetërsia mund të jetë cilësi e mirë. Për shembull, orizi mund të bëhet më i mirë dhe më i shtrenjtë me kalimin e kohës.

Por këtu nënkuptohet ushqimi, shija e të cilit ka ndryshuar për shkak të vjetërsisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe as buka.”**

Dijetarët kanë thënë se buka nuk lejohet të jepet.

Disa fukaha e kanë arsyetuar këtë me faktin se buka nuk matet me masë vëllimi.

Por themi se ky arsyetim, megjithëse është përmendur nga disa fukaha të mëvonshëm, ka vend për shqyrtim.

Arsyetimi më i afërt është se buka nuk është ushqim bazë në formën e saj fillestare. Ajo hahet, por është produkt i përpunuar.

Lënda prej së cilës prodhohet është gruri ose elbi, dhe këto janë ushqime bazë.

Prandaj, dhënia e bukës nuk është e vlefshme.

Po kështu gjykohet për ushqimet e përpunuara, kur përpunimi e ka nxjerrë grurin nga forma e tij fillestare.

Makaronat janë produkt i përpunuar, megjithëse disa prej dijetarëve tanë e kanë lejuar dhënien e një sa‘i makarona.

Çështja lidhet me përpunimin që i ka larguar nga forma e tyre fillestare. Arsyetimi shkon përtej matjes me masë vëllimi.

Prandaj, makaronat nuk janë të vlefshme për t’u dhënë, qofshin të gjata apo të shkurtra.

Po kështu edhe buka, qoftë edhe e thatë. Disa lloje buke të thatë mund të ruhen për gjashtë muaj.

Një shembull është buka që quhet **kirsan**, e cila mund të ruhet për gjashtë muaj.

Kjo bukë nuk vlen si Zekat i Fitrit, edhe nëse shitet dhe blihet me sa‘.

Ne sot e blejmë me sa‘, pra ajo matet me sa‘. Megjithatë, dhënia e saj nuk është e vlefshme, sepse përpunimi e ka larguar nga forma fillestare e ushqimit bazë.

Edhe nëse ruhet për një kohë të gjatë, ajo nuk është ushqim bazë në formën e tij fillestare.

Them se ky përpunim e ka larguar nga forma e saj fillestare. Prandaj, për dhënien e zekatit duhet të ruhet forma fillestare e ushqimit bazë.

Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Një sa‘ ushqim.”**

Ushqimet e përpunuara ishin të shumta në kohën e Pejgamberit ﷺ. Megjithatë, ai përmendi vetëm këto pesë lloje.

Pra, edhe pse në kohën e tij kishte ushqime të tjera, ai përmendi këto pesë.

Kjo tregon se mund të vlejë edhe ajo që u ngjan shumë këtyre llojeve.

Pra, ushqimi bazë i vendit, nga drithërat dhe frutat.

Njëri prej të pranishmëve pyeti: **“I përpunuari dhe i papërpunuari?”**

Shejhu u përgjigj: **“Jo. Me ‘të përpunuar’ këtu nënkuptohet ai që ka ndryshuar nga forma fillestare e ushqimit bazë. Një ushqim konsiderohet i tillë kur ruan formën e tij fillestare dhe nuk është shndërruar në një produkt tjetër.”**

وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ، وَعَكْسُهُ.

“Lejohet që sasia e obliguar për një person t’u jepet disa personave dhe, anasjelltas, sasia e obliguar për disa persona t’i jepet një personi të vetëm.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lejohet që sasia e obliguar për një person t’u jepet disa personave dhe, anasjelltas, sasia e obliguar për disa persona t’i jepet një personi të vetëm.”**

Çfarë kuptimi ka kjo shprehje?

Nëse personi obligohet të japë një sa‘ për Zekatin e Fitrit, i lejohet ta ndajë atë ndërmjet dhjetë personave. Kjo lejohet.

Ky është kuptimi i shprehjes **“sasia e obliguar për një person t’u jepet disa personave”**.

Pra, një sa‘ mund të ndahet ndërmjet:

- dy personave;
- tre personave;
- katër personave;
- pesë personave.

Megjithatë, fukahatë kanë thënë se është e pëlqyeshme që të varfrit të mos i jepet më pak se gjysmë sa‘i.

Prandaj, më e mira është që një sa‘ të ndahet ndërmjet jo më shumë se dy personave.

Për grurin, sasia që është e pëlqyeshme t’i jepet secilit është të paktën **një mud**, domethënë një e katërta e sa‘it. Kështu, një sa‘ grurë mund të ndahet ndërmjet katër personave, duke i dhënë secilit një mud.

Pse?

Sepse, sipas medhhebit, në shpagime secilit të varfër i jepet gjysmë sa‘i nga ushqimet e tjera, ndërsa nga gruri i jepet një mud.

Prandaj kanë thënë se është e pëlqyeshme që një sa‘ nga ushqimet e tjera të ndahet ndërmjet jo më shumë se dy personave, ndërsa një sa‘ grurë ndërmjet jo më shumë se katër personave.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe, anasjelltas…”**

Pra, nëse ke sasinë e dhjetë Zekateve të Fitrit, lejohet t’ia japësh të gjithën një personi të vetëm.

Ndërsa te shpagimet kërkohet që ushqimi t’u shpërndahet disa përfituesve.

بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

Kapitulli mbi nxjerrjen e zekatit

يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ، إِلَّا لِضَرَرٍ، فَإِنْ مَنَعَهَا جَحْدًا لِوُجُوبِهَا كَفَرَ عَارِفٌ بِالْحُكْمِ، وَأُخِذَتْ، وَقُتِلَ، أَوْ بُخْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ وَعُزِّرَ.

“Zekati obligohet të jepet menjëherë, kur kjo është e mundur, përveçse kur dhënia e tij shkakton dëm. Nëse dikush nuk e jep duke mohuar obligueshmërinë e tij, ndërkohë që e njeh dispozitën, ai bie në mosbesim. Zekati i merret dhe ai dënohet me vdekje. Nëse nuk e jep nga koprracia, zekati i merret dhe ai ndëshkohet me masë disiplinore.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi nxjerrjen e zekatit.”**

Autori nis një kapitull shumë të rëndësishëm, që trajton një nga çështjet më të rëndësishme të zekatit, pikërisht nxjerrjen e tij.

Ky është fryti i diskutimit për zekatin.

Me **nxjerrjen e zekatit** nënkuptohen dy gjëra.

E para — Ndarja e zekatit nga pasuria

Është e rëndësishme që ta ndash zekatin nga pasuria jote.

E dyta — Dorëzimi i tij të varfrit

Prandaj, obligohesh ta ndash zekatin nga pasuria jote, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Çdo zekat që përzihet me pasuri, e prish atë.”

Këtë hadith e transmeton El-Humejdiu.

Pra, përzierja e zekatit me pasurinë për shkak të vonesës e dëmton pasurinë.

Për këtë arsye, këtu dallojmë dy veprime:

- nxjerrjen;
- shpërndarjen.

Megjithëse të dyja përfshihen në emërtimin “nxjerrje”.

Pse i dalluam këto dy veprime?

Që të kuptohet nga fjalia e parë se, në disa raste, lejohet vonimi i shpërndarjes së zekatit, ndërsa ndarja e tij nga pasuria mbetet obligim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati obligohet të jepet menjëherë, kur kjo është e mundur.”**

Nxjerrja e zekatit obligohet menjëherë dhe vonimi i tij është i ndaluar.

Kjo sepse parimi bazë në adhurime dhe në urdhra është se ato duhen përmbushur menjëherë.

Gjithashtu, nëse hadithi i transmetuar nga El-Humejdiu është i saktë, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Çdo zekat që përzihet me pasuri, e prish atë.”

Kjo tregon se vonimi e dëmton pasurinë.

Sipas medhhebit, për vonimin e zekatit merren parasysh fillimi dhe fundi i ditës.

Kush obligohet ta japë zekatin në fillim të ditës dhe e vonon deri në fund të saj, bie në mëkat.

Ndërsa vonesa prej një ore, dy orësh, tri, katër, pesë apo gjashtë orësh nuk përbën pengesë.

Ata kanë thënë se është e vështirë që zekati të shpërndahet në një çast të vetëm.

Por vonimi deri në fund të ditës është mëkat.

Pra, merren parasysh fillimi dhe fundi i ditës, domethënë afërsisht gjysma e ditës.

Kjo është çështja e parë. Zekati obligohet menjëherë, si për ndarjen e tij nga pasuria, ashtu edhe për shpërndarjen. Ky është parimi bazë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveçse kur dhënia e tij shkakton dëm.”**

Vëre se fukahatë shpesh përdorin termin **“domosdoshmëri”**, ndërsa me të nënkuptojnë **“nevojën”**.

Kjo është shumë e shpeshtë në terminologjinë e fukahave. Ata përdorin fjalën “domosdoshmëri”, ndërsa me të nënkuptojnë nevojën, megjithëse nevoja është e një shkalle shumë më të ulët se domosdoshmëria.

- Domosdoshmëria e lejon çdo të ndaluar.
- Nevoja sjell lehtësim dhe lejon disa të ndaluara.

Prandaj, nëse me domosdoshmërinë këtu do të nënkuptohej kuptimi i saj terminologjik, përmendja e saj nuk do të sillte ndonjë dobi shtesë, sepse vetë domosdoshmëria e lejon çdo të ndaluar.

Por këtu nënkuptohet **nevoja**.

Shumica e fukahave, megjithëse jo të gjithë, kur përdorin fjalën **“domosdoshmëri”**, kanë për qëllim **“nevojën”**.

Këtë e kanë përmendur disa dijetarë, ndër ta edhe shejh Tekiuddini, Allahu e mëshiroftë.

Pra, këtu me domosdoshmërinë nënkuptohet nevoja.

Nevoja që lejon vonimin mund të lidhet me njërin prej tre personave.

E para — Nevoja e atij që e ka obligim zekatin

Për shembull, vetë personi ka nevojë për këtë pasuri.

Dikujt i obligohet të japë pesëqind rijalë zekat, por në atë çast ai vetë ka nevojë për këtë shumë.

Zekati iu bë obligim në fillim të ditës, ndërsa pas një ose dy orësh i lindi nevoja për ato para.

Themi se i lejohet ta vonojë derisa t’i kalojë nevoja, deri nesër ose pasnesër, sipas asaj që ia lehtëson Allahu.

Pra, bëhet fjalë për nevojën e vetë personit për pasurinë.

Mund të ndodhë që pasurinë tjetër ta ketë larg dhe për këtë arsye të ketë nevojë për atë që ka në dorë.

Atëherë themi se i lejohet ta vonojë zekatin derisa t’i kalojë nevoja për atë pasuri.

E dyta — Nevoja e atij që do ta marrë zekatin

Për shembull, personi që ndodhet afër tij ka më pak nevojë sesa një tjetër që ndodhet më larg.

Dikush thotë: **“Nëse e jap sot, do t’ia jap dikujt që ka më pak nevojë. Por, nëse e vonoj deri javën tjetër, mund t’ia jap një personi që ka më shumë nevojë.”**

Fukahatë kanë thënë se lejohet vonimi i zekatit për këtë arsye.

Një shembull është vonimi për t’ia dhënë një të afërmi.

Pra, kur një i varfër ka më shumë nevojë sesa një nevojtar tjetër, lejohet të vonohet zekati për t’ia dhënë atij që ka më shumë nevojë.

Ose dikush thotë: **“E di se vëllai im ndodhet larg, por do të vijë.”**

Vëre se këtu po flas për ardhjen e tij. Nuk po them se do t’ia dërgoj zekatin, sepse, sipas medhhebit, dërgimi i tij në një vend tjetër, qoftë edhe te një i afërm, nuk është i vlefshëm.

Por ky i afërm do të vijë pas dy ose tri ditësh, pas një jave apo dy javësh, në qytetin ku ndodhem unë.

Në këtë rast, fukahatë kanë thënë se lejohet ta vonosh zekatin që t’ia japësh të afërmit tënd.

Pra, vonimi mund të lejohet për shkak të nevojës së atij që e jep ose të atij që do ta marrë.

E treta — Nevoja e mbledhësit të zekatit

Ai është përfaqësuesi i prijësit, i ngarkuar me mbledhjen e zekatit.

Nëse mbledhësi e shtyn ardhjen dhe do të vijë pas një muaji, lejohet ta vonosh zekatin për një muaj.

Çfarë kanë thënë fukahatë?

Nëse dikush dëshiron t’ia japë Zekatin e Fitrit një personi që ndodhet larg, si duhet të veprojë?

Koha e dhënies së tij është e kufizuar dhe do të përfundojë.

Prandaj, i thotë atij që ndodhet larg: **“Cakto dikë si përfaqësues që ta marrë për ty.”**

Përfaqësuesi e merr në emër të tij dhe kështu zekati është dhënë brenda kohës së caktuar.

Ose e telefonon dhe i thotë: **“Dërgo dikë që ta marrë për ty.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse nuk e jep.”**

Pra, nëse nuk e jep zekatin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Duke mohuar obligueshmërinë e tij, bie në mosbesim.”**

Pra, kjo vlen për atë që e njeh dispozitën.

Nëse e njeh dispozitën dhe e mohon obligueshmërinë e zekatit, bie në mosbesim, sepse obligueshmëria e tij është prej çështjeve të njohura domosdoshmërisht në fe.

Ndërsa atij që nuk e njeh dispozitën duhet t’i mësohet ajo.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ai që e njeh dispozitën, bie në mosbesim.”**

Ndërsa atij që nuk e njeh duhet t’i mësohet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe zekati i merret.”**

Pra, zekati i merret edhe nëse gjykohet se ka rënë në mosbesim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe dënohet me vdekje.”**

Kjo bëhet pasi i kërkohet të pendohet.

Pse dënohet me vdekje në këtë rast?

Sepse ka rënë në mosbesim duke mohuar obligueshmërinë e zekatit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose nga koprracia.”**

Pra, nëse nuk e jep zekatin nga koprracia.

Në këtë gjykim përfshihet edhe ai që tregohet neglizhent.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati i merret.”**

Pra, i merret me forcë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ndëshkohet me masë disiplinore.”**

Ndëshkimi disiplinor mund të bëhet me rrahje ose me forma të tjera ndëshkimi.

Sipas medhhebit, ndëshkimi disiplinor zbatohet vetëm në formën e ndëshkimit trupor.

Në një transmetim tjetër të medhhebit, të cilin e kanë zgjedhur shejh Tekiuddini dhe nxënësi i tij, atij që nuk e jep zekatin i merret dyfishi i shumës së obliguar, sipas gjykimit të Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Pra, në vend që të japë 2.5%, i merren 5%.

Por, sipas medhhebit, ndëshkimi disiplinor me pasuri nuk lejohet.

Ndërsa sipas transmetimit të dytë, ndëshkimi disiplinor me pasuri lejohet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ndëshkohet me masë disiplinore.”**

Pra, ndëshkimi zbatohet mbi trupin e tij.

وَتَجِبُ فِي مَالِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، فَيُخْرِجُهَا وَلِيُّهُمَا، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ.

“Zekati obligohet në pasurinë e të miturit dhe të të çmendurit. Atë e jep kujdestari i tyre. Dhënia e tij lejohet vetëm me nijet.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Zekati obligohet në pasurinë e të miturit dhe të të çmendurit.”**

Kjo sepse është vërtetuar nga Omeri dhe Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) se kanë thënë:

“Tregtoni me pasuritë e jetimëve, që të mos i hajë zekati.”

Gjithashtu, zekati lidhet me vetë pasurinë. Kjo tregon se ai obligohet edhe në pasurinë e të miturit dhe të të çmendurit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Atë e jep kujdestari i tyre.”**

Kujdestari është ai që e jep zekatin, edhe pa lejen e tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhënia e tij lejohet vetëm me nijet.”**

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Dhënia e zekatit lejohet vetëm me nijet.

Kush e jep pa nijet, nuk e ka përmbushur obligimin.

Si mund të ndodhë dhënia pa nijet?

Me nijetin nënkuptohet që personi të synojë se ajo që po jep është zekat.

Nuk është kusht të përcaktojë në nijet se është zekati i një pasurie të caktuar. Mjafton të synojë se po jep zekatin që e ka obligim. Ky është kuptimi i nijetit në zekat.

Dhënia pa nijet mund të ndodhë në disa forma.

Forma e parë

Personi i jep dikujt një sadaka të zakonshme, pa pasur për qëllim që pasuria e dhënë të jetë zekat.

Në këtë rast, ajo nuk i vlen si zekat, sepse ka synuar bamirësi vullnetare dhe jo përmbushjen e obligimit.

Forma e dytë

Kjo është një formë shumë e rëndësishme. Personi ka para të dhëna hua te dikush tjetër.

Për shembull, unë i kam dhënë një të varfri para hua.

Kur vjen koha e zekatit, ia fal borxhin dhe them: **“Shumën që Zejdi më ka borxh po e llogaris si zekat.”**

Fukahatë kanë thënë se kjo nuk është e vlefshme.

Sepse për zekatin kushtëzohen dhënia në pronësi dhe nijeti. Ndërsa në çastin kur u dhanë paratë hua, nijeti nuk ishte për zekat.

Mbi këtë bazë vendosën rregullin se **zekati nuk përmbushet me faljen e borxhit, por kërkon dhënien e pasurisë në pronësi të përfituesit**.

Ky është mendimi i njohur në medhheb dhe sipas tij jepet edhe fetvaja.

Pra, kërkohet dhënia në pronësi. Falja e borxhit nuk mjafton për përmbushjen e zekatit.

Cila është zgjidhja sipas dispozitave të fikhut?

Ka një rrugë të lejuar fetarisht.

Personit i thuhet: **“Merri këto një mijë rijalë si zekat të pasurisë sime.”**

Kthimi i tyre nuk duhet të jetë kusht.

Këto një mijë rijalë jepen si zekat dhe me dhënien e tyre përmbushet obligimi yt. Nëse ai më pas t’i kthen për të shlyer borxhin, kjo lejohet.

Nëse nuk t’i kthen, mund t’i shpenzojë për ndonjë nevojë më të ngutshme, si ushqimi ose pija. Përmbushja e kësaj nevoje mund të ketë më shumë përparësi sesa shlyerja e borxhit që të ka ty.

Por nëse e kushtëzon dhënien e zekatit me kthimin e parave, kjo nuk lejohet.

Sepse njeriu nuk e jep zekatin e pasurisë së tij për të siguruar përfitim për vete ose për të larguar një dëm nga pasuria e tij.

Këtë e ka theksuar imam Ahmedi në transmetimin e Salihut.

Forma e tretë lidhur me nijetin

Kushti i nijetit vlen si kur personi e jep zekatin për vete, ashtu edhe kur e jep për dikë tjetër.

Nëse kujdestari merr nga pasuria e fëmijës dhe ia jep dikujt:

- nëse ka bërë nijet për zekat, dhënia vlen si zekat;
- nëse ka bërë nijet për sadaka vullnetare, dhënia nuk vlen si zekat.

Atëherë si llogaritet kjo dhënie?

Llogaritet si sadaka.

Nga pasuria e kujt?

Nga pasuria e vetë kujdestarit, sepse ai nuk ka të drejtë të japë sadaka nga pasuria e fëmijës ose e të çmendurit.

Prandaj, këtë shumë duhet ta mbulojë nga pasuria e tij vetjake.

Nuk ke të drejtë të japësh sadaka nga pasuria e fëmijës së vogël.

Përjashtim bën babai, i cili mund të japë sadaka nga pasuria e djalit të tij.

Nëse djali yt i vogël, që ende nuk ka arritur pubertetin, të thotë: **“Merre këtë shumë, sepse dua ta jap sadaka”**, ti, si baba, mund ta japësh.

Kjo e drejtë i takon babait.

Kujdestarët e tjerë e kanë obligim ta ruajnë pasurinë e fëmijës dhe nuk kanë të drejtë të dhurojnë prej saj.

Për nënën ka dy transmetime në medhheb. Sipas mendimit më të saktë, ajo ka të njëjtin gjykim si babai dhe mund të japë nga pasuria e djalit të saj.

Kjo çështje do të trajtohet në kapitullin e dhuratave.

Koha e nijetit

Këtë e kemi përmendur më parë te pastërtia dhe namazi.

Lejohet që nijeti t’i paraprijë dhënies së zekatit me njëfarë kohe.

Për shembull, personi thotë: **“Nesër do ta jap zekatin.”**

Pastaj e jep pa e risjellë në mendje nijetin në çastin e dhënies. Kjo është e vlefshme dhe nuk kërkohet diçka më tepër.

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ، وَيَقُولُ عِنْدَ دَفْعِهَا هُوَ وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ.

“Më e vlefshme është që ta shpërndajë vetë. Gjatë dhënies së zekatit, ai dhe marrësi thonë atë që është transmetuar.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Më e vlefshme është që ta shpërndajë vetë.”**

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, ndaj së cilës shumë prej nesh, fatkeqësisht, tregohen të pavëmendshëm.

Suneti është që personi ta shpërndajë vetë zekatin, qoftë Zekatin e Fitrit apo zekatin e pasurisë.

Pra, suneti është që ta japë vetë.

Pse?

Arsyeja e parë

Është ajo që autori e la të kuptohet. Në disa transmetime përmendet se, kur njeriu e jep zekatin e pasurisë së tij, ka një lutje që shpresohet t’i pranohet. Kjo ndodh kur ia dorëzon zekatin atij që ka të drejtë ta marrë.

Prandaj, kur autorizon dikë tjetër që ta japë zekatin në vendin tënd, e privon veten nga ky shpërblim i madh ose nga kjo lutje që shpresohet të pranohet.

Arsyeja e dytë

Ekziston një rregull se, sa më shumë mundim dhe përpjekje të kërkojë adhurimi nga personi, aq më i madh është shpërblimi i tij.

Ky rregull ka një shtjellim të gjatë. Atë e ka shpjeguar Ibn Rexhebi në veprën *Ihtijar el-Eula fi sherh hadith ihtisam el-Mele’ el-A‘la*, si dhe dijetarë të tjerë.

Mbi këtë bazë, për përpjekjen që bën duke kërkuar të varfrit, Allahu ta shton shpërblimin dhe të begaton me të.

Arsyeja e tretë

Kërkimi i të varfërve dhe njohja e gjendjes së tyre ta përmirësojnë zemrën.

Kur njeriu sheh mirësinë e Allahut ndaj tij dhe atë me të cilën e ka dalluar nga të tjerët, zemra e tij përmirësohet dhe zbutet.

Për këtë arsye, kanë ardhur shumë hadithe që nxisin shoqërimin me të varfrit dhe nevojtarët.

Xhafer ibn Ebi Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të) u quajt **“Babai i të varfërve”**, sepse e donte qëndrimin me ta.

Pejgamberi ﷺ i tha Xhaferit:

“Më ngjan në pamje dhe në moral.”

Pejgamberi ﷺ e donte qëndrimin me të varfrit dhe nevojtarët.

Prandaj, njeriu duhet të kujdeset që t’i shoqërojë, t’i vizitojë dhe ta njohë gjendjen e tyre.

Çuditesh kur dëgjon dikë të thotë: **“Nuk ka të varfër.”** Kjo tregon mangësi në kërkimin e tij, sepse nuk ka kërkuar.

Madje, sikur të kërkonte ndër njerëzit e tij më të afërt, mund të gjente dikë që ka të drejtë ta marrë zekatin, siç do të sqarohet më vonë kur të flasim për përfituesit e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Gjatë dhënies së zekatit, ai…”**

Pra, ai që e jep.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe marrësi…”**

Pra, ai që ka të drejtë ta marrë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Thonë atë që është transmetuar.”**

Sa i përket lutjes së dhënësit, te Ibn Maxhe është transmetuar një hadith, në zinxhirin e të cilit gjendet një person i akuzuar për gënjeshtër, ku thuhet:

“O Allah, bëje fitim për mua dhe mos e bëj humbje për mua”, e më tej vazhdon pjesa tjetër e hadithit.

Ndërsa për marrësin, fukahatë kanë përmendur një transmetim. Në të vërtetë, nuk pata mundësi të verifikoja se kush e ka transmetuar, por ai, pa dyshim, nuk është i saktë. Në të përmendet që marrësi të thotë:

“Allahu të shpërbleftë për atë që dhe, të të begatoftë në atë që të mbeti dhe ta bëftë pastrim për ty.”

Në përgjithësi, duke marrë parasysh transmetimet e përmendura, **më e përshtatshme është të bëhet lutje në mënyrë të përgjithshme**, pa u kufizuar në këtë formulim të caktuar.

وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لَا فُقَرَاءَ فِيهِ، فَيُفَرِّقُهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ.

"Më e vlefshme është që zekati i çdo pasurie t'u jepet të varfërve të vendit ku ndodhet ajo pasuri. Nuk lejohet të dërgohet në një vend, largësia e të cilit lejon shkurtimin e namazit. Nëse e bën këtë, e ka përmbushur obligimin. Përjashtim bën rasti kur ndodhet në një vend ku nuk ka të varfër. Atëherë e shpërndan në vendin më të afërt."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Më e vlefshme është që zekati i çdo pasurie t'u jepet të varfërve të vendit ku ndodhet ajo pasuri. Nuk lejohet të dërgohet në një vend, largësia e të cilit lejon shkurtimin e namazit. Nëse e bën këtë, e ka përmbushur obligimin."**

Autori sqaron këtu se dhënia e zekatit të pasurisë për të varfrit e vendit ku ajo ndodhet është obligim.

Argumenti i fukahave hanbelinj për këtë është hadithi i vërtetuar i Muadh ibn Xhebelit (Allahu qoftë i kënaqur me të). Kur Pejgamberi ﷺ e dërgoi në Jemen, i tha:

"Njoftoji se Allahu ua ka obliguar një sadaka që merret nga të pasurit e tyre dhe u jepet të varfërve të tyre."

Pra, **"të varfërve të tyre"**, domethënë brenda vendit të tyre.

Gjithashtu, në një transmetim të Seid ibn Mensurit në *Sunen* përmendet se Pejgamberi ﷺ e urdhëroi Muadhin që zekatin e mbledhur nga një **mikhlaf** ta shpërndante po aty.

Pra, të kthehej në të njëjtin mikhlaf.

Në jug të Gadishullit Arabik, në Jemen dhe në vende të tjera, fjala "mikhlaf" përdorej për zonat dhe krahinat. Krahinat e Tihames quheshin **"mikhalif"**.

Edhe sot, zona e Xhazanit quhet **"El-Mikhlaf es-Sulejmani"**.

Pra, "mikhalif" do të thotë krahina.

Prandaj, sipas medhhebit, dhënia e zekatit të çdo pasurie për të varfrit e vendit ku ajo ndodhet është obligim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk lejohet të dërgohet në një vend, largësia e të cilit lejon shkurtimin e namazit.”**

Kjo kërkon sqarim, sepse mund të duket se ka mospërputhje ndërmjet dy shprehjeve të autorit. Më parë tha **“më e vlefshme”**, ndërsa më pas tha **“nuk lejohet të dërgohet”**.

Si tha fillimisht **“më e vlefshme”** dhe pastaj **“nuk lejohet të dërgohet”**?

Le ta shqyrtojmë së bashku. Fillimisht do të sqarojmë shprehjen **“nuk lejohet të dërgohet”**, pastaj do të kuptohet pse tha më parë **“më e vlefshme”**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk lejohet të dërgohet në një vend, largësia e të cilit lejon shkurtimin e namazit.”**

Sipas medhhebit, dërgimi i zekatit jashtë vendit ku ndodhet pasuria ka dy raste.

Rasti i parë

Dërgimi i zekatit në një largësi që arrin ose tejkalon distancën e shkurtimit të namazit.

Kjo nuk lejohet.

Rasti i dytë

Dërgimi i zekatit jashtë atij vendi, por në një largësi më të vogël se distanca e shkurtimit të namazit.

Pra, në një vendbanim të afërt, në një largësi afërsisht më të vogël se tetëdhjetë kilometra.

Kjo lejohet dhe personi nuk bie në mëkat. Megjithatë, më e vlefshme është që zekati të shpërndahet brenda vendit ku ndodhet pasuria.

Ky është kuptimi që del nga bashkimi i dy fjalive. Dikush mund të pyesë se si autori tha fillimisht **“më e vlefshme”** dhe pastaj **“nuk lejohet të dërgohet”**.

Fjalia e parë lidhet me dërgimin në një largësi më të vogël se distanca e shkurtimit të namazit. Ndërsa fjalia e dytë lidhet me dërgimin në një largësi që e arrin ose e tejkalon këtë distancë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk lejohet të dërgohet në një vend, largësia e të cilit lejon shkurtimin e namazit.”**

Ky është mendimi i medhhebit. Duket se ndalimi i dërgimit në këtë largësi është një nga veçoritë e tij.

Fukahatë e tjerë ndoshta e konsiderojnë këtë vetëm të papëlqyeshme ose në kundërshtim me atë që është më e mira.

Argumenti u përmend më herët.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ përdori fjalën **"mikhlaf"**, që do të thotë krahinë ose zonë. Një krahinë mund të përfshijë edhe një largësi që lejon shkurtimin e namazit.

Sipas medhhebit, dërgimi i zekatit në këtë largësi nuk lejohet, si rregull i përgjithshëm.

Çfarë nënkuptohet me këtë?

Ndalimi vlen:

- edhe nëse i varfri në vendin tjetër ka më shumë nevojë;
- edhe nëse ai është i afërm.

Pra, zekati nuk i dërgohet atje.

I varfri që ka më shumë nevojë dhe i afërmi duhet të vijnë te ti, që t'ua japësh zekatin në vendin ku ndodhesh dhe ta shmangësh këtë pengesë.

Sipas medhhebit, dërgimi në këtë largësi lejohet vetëm në një rast.

Kur në vendin ku ndodhet pasuria nuk gjenden të varfër që kanë të drejtë ta marrin zekatin, ai dërgohet në një vend tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse e bën këtë, e ka përmbushur obligimin."**

Pra, nëse e dërgon zekatin në një vend, largësia e të cilit lejon shkurtimin e namazit, themi se dhënia e tij është e vlefshme dhe obligimi është përmbushur.

Megjithatë, personi bie në mëkat për shkak se nuk ua dha të varfërve të vendit ku ndodhet pasuria.

Një çështje e rëndësishme

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Më e vlefshme është që zekati i çdo pasurie t’u jepet të varfërve të vendit ku ndodhet ajo pasuri.”**

Shprehja **“zekati i çdo pasurie”** tregon se ky gjykim lidhet me zekatin e pasurisë, ndërsa zekati i trupit ka gjykimin e vet.

Sa i përket Zekatit të Fitrit, ai jepet në vendin ku personi ndodhet në çastin kur zekati bëhet obligim, pra kur përfundon Ramazani dhe hyn nata e Bajramit.

Kështu, ai e jep në vendin ku ndodhet kur perëndon dielli në **ditën e fundit të Ramazanit**, edhe nëse pasuria e tij ndodhet diku tjetër.

Ndërsa zekati i pasurisë jepet në vendin ku gjendet pasuria.

فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ فِي آخَرَ، أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالِ فِي بَلَدِهِ، وَفِطْرَتَهُ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهِ.

“Nëse personi ndodhet në një vend, ndërsa pasuria e tij në një vend tjetër, zekatin e pasurisë e jep në vendin ku ndodhet pasuria, ndërsa Zekatin e Fitrit në vendin ku ndodhet vetë.”

Si përcaktohet vendi ku gjendet pasuria?

Për shembull, nëse unë ndodhem këtu dhe llogarinë bankare e kam këtu, zekatin e jap në këtë vend.

Nëse jam mërgimtar dhe paratë që marr i depozitoj në llogarinë time bankare në një vend tjetër, atëherë pasuria ime konsiderohet në vendin ku ndodhet ajo llogari.

Ky është një shembull që lidhet me paranë.

Sa u përket bagëtive kullotëse, vendi i pasurisë përcaktohet nga vendi ku ndodhen ato.

Po kështu, për të mbjellat merret parasysh vendi ku ndodhet toka e mbjellë.

Pra, për të mbjellat dhe bagëtitë çështja është e qartë.

Por këtu po flasim për paranë.

Për paranë merret parasysh vendi ku ajo gjendet, pra vendi ku e ke depozituar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përjashtim bën rasti kur ndodhet në një vend ku nuk ka të varfër. Atëherë e shpërndan në vendin më të afërt.”**

Pra, në këtë rast obligohet ta shpërndajë në vendin më të afërt. Nëse edhe aty nuk gjenden të varfër, kalon te vendi tjetër më i afërt.

Kjo mbështetet në rregullin: **“Kur çështja ngushtohet, zgjerohet.”**

Nëse personi ndodhet në një vend, ndërsa pasuria e tij në një vend tjetër, zekatin e pasurisë e jep në vendin ku ndodhet pasuria.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa Zekatin e Fitrit në vendin ku ndodhet vetë.”**

Këtë e përmendëm më herët.

Pra, rregulli është:

- **Zekati i pasurisë** jepet në vendin ku ndodhet pasuria, sepse lidhet me vetë pasurinë.
- **Zekati i trupit** jepet në vendin ku ndodhet personi, sepse lidhet me të.

وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِحَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ، وَلَا يُسْتَحَبُّ.

“Lejohet dhënia e zekatit paraprakisht për dy vjet ose më pak, por kjo nuk është e pëlqyeshme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lejohet dhënia e zekatit paraprakisht për dy vjet ose më pak.”**

Kjo është çështja e dhënies së zekatit para kohe dhe është një çështje e rëndësishme.

Lejohet që njeriu ta japë zekatin paraprakisht, por me dy kushte:

1. Të bëjë nijet për zekat.
2. Ta japë paraprakisht për jo më shumë se dy vjet.

Pra, jo më shumë se dy vjet.

Argumenti për lejimin e kësaj është hadithi i saktë në dy përmbledhjet e sakta të haditheve, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Sa i përket Abbasit, zekatin e tij e kam unë përsipër, bashkë me një tjetër sa ai.”

Kjo tregon se Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) e kishte dhënë paraprakisht zekatin e dy vjetëve.

Nuk lejohet dhënia paraprake për më shumë se dy vjet.

Sepse, po të hapej kjo derë, njeriu do ta jepte paraprakisht zekatin për çdo gjë dhe më pas nuk do ta jepte rregullisht.

Teksti ka ardhur vetëm për dy vjet.

Një rregull i fikhut

Kur një gjykim ka dy shkaqe, lejohet që veprimi përkatës të kryhet para se të plotësohet njëri prej tyre.

Ky formulim është më i saktë.

Disa fukaha thonë se, kur një gjykim ka një shkak dhe një kusht, lejohet që veprimi të kryhet para plotësimit të kushtit.

Pse e shmanga formulimin e dytë?

Sepse fukahatë ndonjëherë i konsiderojnë kushtet si shkaqe, madje edhe pengesat i rendisin ndër kushtet.

Pra, në përdorimin e këtyre termave ka ndërthurje.

Këtë e ka vënë në dukje Ibn Kajjimi në *Bedai‘ el-Fevaid*. Fukahatë nganjëherë e quajnë shkakun kusht, ndaj përdorimi i kësaj terminologjie tek ata nuk është gjithmonë i përcaktuar në mënyrë të njëtrajtshme.

Prandaj, formulimi më i saktë, siç e përmendi Ibn Rexhebi, është:

Kur një gjykim ka dy shkaqe, lejohet që veprimi të kryhet para plotësimit të njërit prej tyre, por jo para plotësimit të të dyve.

Le ta shohim këtë te zekati

Zekati ka dy shkaqe:

1. Zotërimin e nisabit.
2. Kalimin e vitit hënor.

Lejohet që zekati të jepet para kalimit të vitit, por vetëm pasi të jetë zotëruar nisabi.

Pse?

Sepse ai që e jep para zotërimit të nisabit e ka paraprirë plotësimin e të dy shkaqeve.

Llogaritja e vitit fillon vetëm pasi të zotërohet nisabi.

Prandaj, në këtë rast, zekati është dhënë para plotësimit të të dy shkaqeve dhe nuk është i vlefshëm.

Mbi këtë bazë, nëse një person nuk ka pasuri ose ka dy mijë rijalë, pa e arritur nisabin, dhe thotë: **“Do të jap dyqind rijalë që, kur ta arrij nisabin, të më vlejnë si zekat për vitin e ardhshëm”**, i themi se kjo nuk është e vlefshme.

Nuk lejohet dhënia e zekatit para zotërimit të nisabit.

Nga kjo kuptohet se ka tri ose katër raste në të cilat nuk lejohet dhënia paraprake e zekatit

Lloji i parë — Zekati i mineraleve dhe një e pesta e rikazit

Në këto dy raste nuk lejohet dhënia paraprake, nëse një të pestën e rikazit e quajmë zekat.

Pse?

Sepse obligimi lind me nxjerrjen e tyre.

Nuk lejohet të japësh diçka dhe të thuash: **“Do të kërkoj mineral dhe, nëse e gjej, kjo do të llogaritet si zekat.”**

Themi se kjo nuk lejohet.

Sepse obligimi ende nuk ka lindur, megjithëse këtu nuk kushtëzohet kalimi i vitit.

Obligimi lidhet me nxjerrjen dhe zotërimin e asaj për të cilën obligohet zekati.

Lloji i dytë — Prodhimet e tokës

Fukahatë kanë thënë se nuk lejohet dhënia paraprake e zekatit para daljes së sythit të palmës dhe para shfaqjes së kokrrave të papjekura të rrushit.

Kur rrushi sapo shfaqet, kokrrat e tij janë ende shumë të vogla dhe të papjekura.

Prej këtej vjen shprehja: **“U bë rrush i thatë para se të bëhej rrush i papjekur.”**

Para se të formohen këto kokrra, kur rrushi është ende në fazën e lulëzimit, ose para shfaqjes së lulesës së palmës, nuk lejohet dhënia paraprake e zekatit.

Dhënia paraprake lejohet vetëm pas kësaj faze, sepse kjo është shenjë e ekzistencës së prodhimit dhe e formimit të frutit.

Çështja e tretë dhe e fundit

Për pasurinë e fituar rishtazi, viti i së cilës nuk ndjek vitin e pasurisë bazë, nuk lejohet dhënia paraprake e zekatit.

Kujtoni mësimin e parë, kur folëm për këtë çështje.

Thamë se pasuria e fituar rishtazi ndahet në dy lloje:

1. Pasuria, viti i së cilës ndjek vitin e pasurisë bazë.
2. Pasuria, viti i së cilës nuk ndjek vitin e pasurisë bazë.

Lloji i parë

Pasuria e fituar rishtazi, viti i së cilës ndjek vitin e pasurisë bazë.

Këtu përfshihen:

- pjelljet e bagëtive kullotëse;
- fitimi i tregtisë.

Pjelljet e bagëtive kullotëse ndjekin vitin e bagëtive prej të cilave kanë lindur. Prandaj, lejohet dhënia paraprake e zekatit të tyre.

Po kështu, lejohet dhënia paraprake e zekatit të fitimit të tregtisë.

Lloji i dytë

Pasuria e fituar rishtazi, viti i së cilës nuk ndjek vitin e pasurisë bazë.

Kjo ndahet në dy lloje:

1. Pasuria për llojin e së cilës ka filluar tashmë llogaritja e vitit.
2. Pasuria për llojin e së cilës ende nuk ka filluar llogaritja e vitit.

Sipas medhhebit, për asnjërin prej këtyre dy llojeve nuk lejohet dhënia paraprake e zekatit.

Sipas medhhebit, a lejohet dhënia paraprake e zekatit të rrogave tona?

Jo, nuk lejohet.

Sepse rroga është pasuri e fituar rishtazi. Sipas medhhebit, si dhe mendimit të shumicës së dijetarëve përveç hanefive, llogaritja e vitit të saj fillon nga çasti kur ajo zotërohet, edhe nëse për pasurinë bazë ka filluar tashmë llogaritja e vitit.

Megjithatë, themi se është e pëlqyeshme të jepet zekati prej saj.

Këtë desha ta qartësoj dhe ta sistemoj, sepse disa njerëz e zgjerojnë shumë lejimin në këtë çështje.

Një çështje shumë e rëndësishme

Nëse personi e jep paraprakisht zekatin e pasurisë së tij, a konsiderohet i shlyer përfundimisht obligimi i tij?

Themi se jo.

Sepse, siç ju kam përmendur më parë, në përfundim të vitit obligohen katër gjëra:

1. Numërimi i pasurisë që numërohet, si paratë dhe bagëtitë kullotëse.
2. Vlerësimi i pasurisë që vlerësohet, si mallrat e tregtisë.
3. Nxjerrja e zekatit.
4. Shpërndarja e tij te të varfrit.

Këto janë katër gjëra.

Për shembull, dikush e jep paraprakisht një pjesë të zekatit të pasurisë së tij. Koha e obligimit i vjen më 1 Muharrem dhe ai mendon, ose i mbizotëron mendimi, se shuma e zekatit do të jetë dhjetë mijë.

Kur të vijë 1 Muharremi, ai obligohet ta numërojë pasurinë që numërohet dhe t'i vlerësojë mallrat e tregtisë që ka.

Nëse shuma e zekatit rezulton e barabartë me atë që ka dhënë paraprakisht, atëherë e ka përmbushur obligimin.

Nëse personi e numëron pasurinë në kohën e obligimit dhe gjen se shuma e zekatit të obliguar është më e madhe, për shembull pesëmbëdhjetë mijë, çfarë duhet të bëjë?

Atij i mbeten obligim edhe pesë mijë, të cilat obligohet t’i japë.

Po nëse në kohën e obligimit, pra me kalimin e vitit, gjen se shuma e zekatit është më e vogël? Për shembull, i obligohen shtatë mijë, ndërsa ai ka dhënë dhjetë mijë.

Pra, obligimi i tij është shtatë mijë.

A llogariten tri mijët e tepërta si zekat për vitin tjetër?

Jo.

Themi se ai ka bërë nijet për dhënien paraprake të zekatit të vetëm një viti. Prandaj, tri mijët e tepërta konsiderohen sadaka.

Sipas mendimit të njohur në medhheb, nuk lejohet të kthehet te i varfri dhe t’i thotë: **“M’i kthe ato.”**

Ka një transmetim tjetër sipas të cilit lejohet t’i kërkojë kthimin e tyre, sepse dhënia ka qenë e kushtëzuar. Por ky mendim është shumë i dobët.

Kjo na çon te një çështje shumë e rëndësishme — Kujt i jepet zekati?

بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ

Kapitulli mbi përfituesit e zekatit

ثَمَانِيَةٌ: الْفُقَرَاءُ، وَهُمْ مَنْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا، أَوْ يَجِدُونَ بَعْضَ الْكِفَايَةِ.

“Përfituesit e zekatit ndahen në tetë kategori. Të varfrit janë ata që nuk kanë asgjë ose kanë vetëm një pjesë të asaj që u nevojitet për të përmbushur nevojat e tyre.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi përfituesit e zekatit. Përfituesit e zekatit ndahen në tetë kategori…”**

Ky kapitull ka dobi shumë të madhe. Shumë njerëz kanë pasuri për të cilën obligohen të japin zekat, por nuk e dinë se kujt duhet t’ia japin dhe kush ka të drejtë ta marrë.

Allahu i Lartësuar i ka sqaruar hollësisht në Librin e Tij kategoritë e përfituesve të zekatit, që njerëzit të mos e zgjerojnë shpërndarjen e tij sipas mendimeve të tyre personale.

Këto kategori janë përcaktuar nga Allahu i Lartësuar. Prandaj, zekati u jepet këtyre tetë kategorive.

“Vërtet sadakatë janë vetëm për të varfrit, nevojtarët, punëtorët që merren me të, ata që duhen afruar zemrat e tyre, për lirimin e robërve, për borxhlinjtë, në rrugën e Allahut dhe për udhëtarin e mbetur në rrugë, si obligim nga Allahu. Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.”

(Et-Teube: 60)

Kjo është njëra anë e çështjes.

Nga ana tjetër, kjo e nxit njeriun që bamirësinë e tij ta shtrijë edhe përtej zekatit.

Po të lejohej përdorimi i zekatit për të gjitha veprat e mira:

- nëse do të donte të ndërtonte një xhami, do ta ndërtonte me zekatin;
- nëse do të donte t’u jepte prindërve të tij, do t’u jepte nga zekati.

Por kjo çështje është kufizuar, që njeriu të japë edhe sadaka të tjera vullnetare.

Pra, është në dobi të njeriut që shpërndarja e zekatit të kufizohet në kategoritë e përcaktuara.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përfituesit e zekatit ndahen në tetë kategori.”**

Ata janë kategoritë që Allahu i ka përmendur në Librin e Tij.

Kategoria e parë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Të varfrit janë ata që nuk kanë asgjë ose kanë vetëm një pjesë të asaj që u nevojitet për të përmbushur nevojat e tyre.”**

Kategoria e dytë — Nevojtarët

Ata kanë gjysmën ose më shumë se gjysmën e asaj që u nevojitet.

Dallimi ndërmjet të varfërve dhe nevojtarëve përmendet në fjalën e Allahut të Lartësuar:

“Vërtet sadakatë janë vetëm për të varfrit dhe nevojtarët…”

(Et-Teube: 60)

Lidhëza **“dhe”** tregon dallim ndërmjet dy kategorive.

Shumica e komentuesve të Kuranit mendojnë se i varfri ka më shumë nevojë sesa nevojtari.

Është thënë edhe e kundërta.

Sipas mendimit të medhhebit, i varfri ka më shumë nevojë.

Fukahatë e medhhebit i kanë përkufizuar kështu.

I varfri

Është ai që nuk ka asgjë ose ka vetëm një pjesë të asaj që i nevojitet.

Nevojtari

Është ai që ka gjysmën ose më shumë se gjysmën e asaj që i nevojitet.

Këtu kemi dy çështje shumë të rëndësishme.

Kuptimi i tyre është ndër dobitë më të mëdha të këtij mësimi.

Çështja e parë

Çfarë është e kundërta e të varfrit?

I pasuri.

Pra, e kundërta e të varfrit është i pasuri.

Në kapitullin e zekatit, të qenët i pasur ka dy kuptime

1. Pasuria që e bën zekatin obligim.
2. Pasuria që e pengon të drejtën për të marrë zekat.

Këto dy gjendje nuk përputhen domosdoshmërisht.

Mund të ndodhë që një person të japë zekat dhe njëkohësisht të marrë zekat nga dikush tjetër.

Pasuria që e bën zekatin obligim është ajo që përmendëm më herët. Personi zotëron nisabin dhe mbi të kalon një vit, nëse për atë lloj pasurie kushtëzohet kalimi i vitit.

Ndërsa për pasurinë për të cilën nuk kushtëzohet kalimi i vitit, si prodhimet e tokës, zbatohen kushtet përkatëse.

Pra, themi: **zotërimi i nisabit me kushtet e tij**.

Kjo është gjendja pasurore që e bën zekatin obligim.

Ndërsa për gjendjen pasurore që e pengon të drejtën për të marrë zekat do të flasim më pas, kur të sqarojmë të varfrin dhe nevojtarin.

Ndonjëherë personi jep një mijë si zekat të obliguar dhe merr nga dikush tjetër njëqind mijë si zekat.

Po kështu ndodh edhe me Zekatin e Fitrit.

Një person mund të mos ketë pasur asgjë, por atë ditë i jepen disa sa‘ ushqim. Nëse nga ajo që merr i tepron një sa‘ ose më shumë përtej nevojës së tij, obligohet ta japë Zekatin e Fitrit për vete dhe për familjen e tij.

Kjo sepse i ka tepruar mbi nevojën e tij.

Pra, kuptimi i dytë i të qenit i pasur lidhet me gjendjen që e pengon të drejtën për të marrë zekat.

Në gjendjen e kundërt janë i varfri dhe nevojtari.

Autori e përkufizoi të varfrin si atë që nuk ka aq sa i nevojitet ose ka vetëm një pjesë të asaj që i nevojitet.

Çfarë përfshihet në përmbushjen e nevojave?

Them se përmbushja e nevojave lidhet me pesë gjëra, të cilat duhet t’i njohësh mirë.

E para — Ushqimi dhe pija

Kush nuk gjen çfarë të hajë ose të pijë, nuk i ka të përmbushura nevojat.

Ai mund të gjejë diçka që ia shuan urinë, por ajo mund të jetë më pak se ushqimi që zakonisht konsumojnë njerëzit në gjendjen e tij.

Në këtë rast, konsiderohet i varfër në këtë aspekt dhe i jepet aq sa të sigurojë ushqimin e përshtatshëm për të dhe për njerëzit në gjendjen e tij.

E dyta — Veshmbathja

Fukahatë e hershëm përmendnin se personit i jepeshin vetëm dy palë rroba:

- një palë për dimër;
- një palë për verë.

Madje, kështu ka qenë deri vonë. E kujtoj vetë, megjithëse nuk jam shumë i moshuar, se babai që i mbante fëmijët financiarisht u siguronte dy palë rroba në vit.

Por koha ka ndryshuar.

Pëlhurat e sotme ndryshojnë nga të mëparshmet. Janë më të dobëta për nga lloji, forma dhe cilësia e prodhimit.

Edhe nevojat e njerëzve ndryshojnë.

Prandaj, përmbushja e nevojave për veshmbathje nuk kufizohet në dy palë rroba. Mund të nevojiten edhe më shumë se dhjetë palë.

Sidomos kur bëhet fjalë për një grua nevojtare, ajo mund të ketë nevojë për më shumë se dhjetë veshje, sepse nevoja e saj për veshmbathje është më e madhe.

Kjo ndryshon sipas zakoneve të njerëzve.

Pra, kriteri është **përmbushja e nevojave**, megjithëse fukahatë më parë e përcaktonin këtë me dy palë rroba.

E treta — Martesa

Kush dëshiron të martohet për ta ruajtur dëlirësinë, por nuk ka mundësi financiare, përfshihet te të varfrit ose nevojtarët.

Nëse nuk ka asgjë ose ka më pak se gjysmën e shumës që i nevojitet, është i varfër.

Nëse ka gjysmën ose më shumë, por ende nuk i mbulon të gjitha nevojat, është nevojtar.

Nëse dikush dëshiron të martohet për herë të parë, por nuk ka pasuri për mehrin, i jepet nga zekati aq sa i mjafton për mehrin e zakonshëm.

Pra, për mehrin e zakonshëm.

Nëse personi është i martuar, por thotë: **“Një grua nuk më mjafton dhe kam nevojë të martohem me një të dytë”**, këtu duhet pasur parasysh **nevoja reale**.

Për shembull, gruaja e parë është e sëmurë ose gjendja e tij ndryshon nga ajo e burrave të tjerë.

A i jepet nga zekati për t’u martuar me një grua të dytë?

Nëse një grua nuk i mjafton dhe ka nevojë reale për martesë tjetër, themi se po, i jepet nga zekati për t’u martuar me të dytën.

Nëse ka dy gra dhe nuk i mjaftojnë, i jepet për t’u martuar me të tretën.

Nëse ka tri dhe nuk i mjaftojnë, i jepet për t’u martuar me të katërtën.

Po nëse ka katër gra dhe nuk i mjaftojnë?

Nëse të katra janë të sëmura, për shembull, si veprohet?

Fukahatë kanë thënë se i jepet nga zekati për të blerë një robëreshë. Kjo vlente në kohën kur kishte robëresha.

Pra, i blihej një robëreshë nga zekati.

Por fillimisht i jepet për t’u martuar, përpara se të merret në shqyrtim blerja e një robëreshe.

Sot kjo çështje nuk ekziston më.

Në këtë pikë u përmend edhe mundësia e shkurorëzimit, përveç rastit kur burri, nga fisnikëria, zgjedh të mos i shkurorëzojë gratë e tij.

Siç i tha Pejgamberi ﷺ Aishes:

“Unë jam për ty si Ebu Zer‘i për Umm Zer‘in, vetëm se unë nuk të shkurorëzoj.”

Pra, ndër cilësitë e përsosmërisë së burrit është që të mos shkurorëzojë shpesh.

Më vonë do të vijë hadithi që qorton shkurorëzimin.

Njeriut nuk i lejohet të luajë me Librin e Allahut, duke e kthyer martesën dhe shkurorëzimin në lojë: **“Të marr për grua, të shkurorëzoj.”**

Kështu u sqarua nevoja e tretë.

E katërta — Banimi

Edhe banimi përfshihet në përmbushjen e nevojave.

Nëse personi nuk ka banesë ose banesa e tij nuk i përmbush nevojat sipas asaj që është e zakonshme për njerëzit në gjendjen e tij, i jepet nga zekati aq sa i mjafton për banim.

Për shembull, ai banon në një dhomë, ndërsa ka familje të madhe dhe njerëzit në gjendjen e tij banojnë në tri dhoma. Nëse nuk ka mundësi të kalojë në një banesë të përshtatshme, i jepet nga zekati aq sa t’i përmbushet kjo nevojë.

Sipas medhhebit, i jepet shuma për qiranë, pa i dhënë shumën për blerjen e banesës.

Pra, i mbulohet qiraja.

Kjo sepse, siç do të përmendet më vonë, përmbushja e nevojave llogaritet për **një vit të plotë**.

I jepet ushqim për një vit.

I jepet veshmbathje për një vit.

I jepet aq sa i mjafton për martesë.

I jepet qiraja për një vit të plotë.

E pesta — Nevojat themelore të jetës

Këto ndryshojnë sipas zakoneve, sepse nevojat themelore ndryshojnë nga një person te tjetri.

Prandaj, fukahatë kanë përmendur se, kur personi ka nevojë për një shërbëtor, për shembull për shkak të paaftësisë ose të një sëmundjeje kronike, kjo nevojë i mbulohet nga zekati.

Sot nevojat themelore kanë ndryshuar.

Dikur shtëpitë tona ishin prej balte dhe e ruanin freskinë. Ndërsa sot, në ndërtesat prej betoni, një person mund të mos jetë në gjendje të jetojë normalisht pa kondicioner.

Prandaj, disa pajisje që para tridhjetë apo dyzet vjetësh konsideroheshin luks, sot janë bërë të domosdoshme.

Kjo ndryshon sipas zakoneve dhe rrethanave.

Pra, pasi i njohëm këto pesë nevoja, mbi bazën e tyre përcaktohet gjendja e personit.

Nëse nuk ka asgjë ose ka **më pak se gjysmën e asaj që i nevojitet**, konsiderohet i varfër.

Nëse ka **gjysmën ose më shumë**, por ende nuk i përmbush të gjitha nevojat, konsiderohet nevojtar.

وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَهُمْ جُبَاتُهَا وَحُفَّاظُهَا.

“Të ngarkuarit me administrimin e zekatit janë mbledhësit dhe ruajtësit e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Të ngarkuarit me administrimin e zekatit janë mbledhësit dhe ruajtësit e tij.”**

Kjo është kategoria e tretë.

Mbledhësit janë ata që e marrin pasurinë nga njerëzit, ndërsa ruajtësit kujdesen për ruajtjen e saj.

I ngarkuari nga autoriteti me mbledhjen e zekatit quhet **mbledhësi zyrtar i zekatit**.

Kusht për të është që të jetë përfaqësues i prijësit.

Po e theksoj këtë sepse për këtë kusht ka pajtim ndërmjet fukahave.

Shumë njerëz mendojnë se ata që mbledhin donacione përfshihen te të ngarkuarit me administrimin e zekatit dhe, për këtë arsye, u japin një pjesë prej tij.

Kjo, sipas pajtimit të dijetarëve, është e pasaktë dhe nuk lejohet.

Nuk ke të drejtë të marrësh për vete asgjë nga donacionet, sadakaja apo zekati.

Këtë status e ka vetëm i ngarkuari që përfaqëson prijësin ose autoritetin.

Cili është statusi fetar i shoqatave bamirëse?

Në të vërtetë, ato janë përfaqësuese të dhënësit.

Mbi këtë dallim ndërtohen dispozita të ndryshme.

Nëse ua dorëzon pasurinë dhe ajo humbet:

- nëse humbja vjen nga neglizhenca e tyre, ato obligohen ta mbulojnë shumën e humbur dhe ta japin zekatin në emrin tënd.

Punonjësi që e humbi pasurinë për shkak të fajit të vet duhet ta mbulojë shumën nga pasuria e tij.

Kjo ndodh shpesh.

Dikush më tha se mblidhte donacione në xhami. Më saktë, ishte një grua që tha: **“Mblodha donacione dhe i vendosa në çantë. Ndërsa po falja namazin, dikush ma mori çantën dhe u largua me të. E di se në çantë kishte edhe zekat.”**

Çfarë obligimi ka në këtë rast?

I themi se obligohet ta japë sërish atë shumë si zekat nga pasuria e saj ose t’ia kthejë dhënësit. Kjo vlen nëse ka pasur neglizhencë.

Nëse humbja ka ndodhur pa neglizhencë, përfaqësuesi nuk obligohet ta mbulojë shumën.

Në këtë rast, dhënësi obligohet ta japë sërish zekatin.

Pra, obligimi mbetet mbi dhënësin.

Ndërsa për mbledhësin zyrtar të zekatit

Nëse ia dorëzon zekatin mbledhësit zyrtar dhe pasuria humbet pas dy minutash, ti e ke përmbushur obligimin.

Vëre dallimin ndërmjet këtyre dy rasteve.

Kur ia dorëzon zekatin mbledhësit zyrtar, e ke përmbushur menjëherë obligimin.

Me këtë çështje lidhen edhe shumë dispozita të tjera.

Kush e kryen këtë rol në kohën tonë?

Këtë rol e kryen institucioni shtetëror i zekatit dhe i të ardhurave.

Punonjësit e këtij institucioni konsiderohen mbledhës zyrtarë të zekatit sipas dispozitave të fikhut.

Ata nuk marrin pjesë nga zekati për vete, sepse paguhen nga shteti.

Shteti e mbledh zekatin dhe ua shpërndan të varfërve dhe nevojtarëve përmes sistemit të mbrojtjes sociale.

الرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِ، أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ.

“Kategoria e katërt janë ata, zemrat e të cilëve synohet të afrohen: ata për të cilët shpresohet se do ta pranojnë Islamin, se do ta ndalin të keqen e tyre ose se, duke u dhënë zekat, do t’u forcohet besimi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kategoria e katërt janë ata, zemrat e të cilëve synohet të afrohen.”**

Këtu bëhet fjalë për jobesimtarët, por dhënia nga zekati për ta kushtëzohet me dy kushte.

Kushti i parë

Duhet të jetë person të cilit i dëgjohet fjala dhe që ka ndikim në fisin ose rrethin e tij.

Pra, dhënia nuk përfshin çdo jobesimtar.

Duhet të jetë figurë me peshë, prijës ose person me pozitë.

Mund të jetë prijës i fisit të tij, nëse ka fis, ose person me autoritet dhe ndikim në rrethin e vet.

Pra, dhënia nuk përfshin çdo jobesimtar.

Kushti i dytë

Është ai që përmendi autori kur tha:

“Për të cilët shpresohet se do ta pranojnë Islamin.”

Pra, kushti i dytë është që të shpresohet pranimi i Islamit prej tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Se do ta ndalin të keqen e tyre.”**

Pra, i jepet që ta ndalë dëmin e tij ndaj njerëzve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose se, duke u dhënë zekat, do t’u forcohet besimi.”**

Personi mund të jetë besimtar që e ka pranuar Islamin rishtazi dhe ka ndikim në popullin e tij. Prandaj, i jepet nga zekati.

Ky është rasti që përfshin besimtarët në kategorinë e atyre, zemrat e të cilëve synohet të afrohen, kur shpresohet forcimi i besimit të tyre.

Këto janë tri forma.

Forma e katërt

Shpresohet që, nëpërmjet dhënies, ta pranojë Islamin edhe dikush tjetër i ngjashëm me të.

Këtë shtesë e kanë përmendur komentuesit.

Për shembull, i jepet një personi dhe një tjetër, kur e sheh këtë, dëshiron ta pranojë Islamin që të marrë edhe ai.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose për mbrojtjen e një muslimani.”**

Pra, për këtë qëllim i jepet personit që ka ndikim në fisin e tij.

Kjo përfshin jobesimtarët dhe rebelët.

Nëse rebelët ngrihen kundër banorëve të një vendi dhe synojnë t’u bëjnë dëm, lejohet t’u jepet nga zekati që ta ndalin dëmin ndaj tyre.

Kjo lejohet.

Pra, edhe rebelët përfshihen në këtë kategori, sikurse jobesimtarët.

.الْخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمُ الْمُكَاتَبُونَ، وَيُفَكُّ مِنْهَا الْأَسِيرُ الْمُسْلِمُ

“Kategoria e pestë është lirimi i robërve. Këtu përfshihen robërit me kontratë lirimi. Me zekatin lirohet edhe muslimani i zënë rob.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kategoria e pestë është lirimi i robërve. Këtu përfshihen robërit me kontratë lirimi.”**

Kjo kategori përfshin tri raste.

Rasti i parë — Robi me kontratë lirimi

Ai është robi që ka lidhur një marrëveshje për ta fituar lirinë nëpërmjet punës ose pagesave të caktuara.

Atij i jepet nga zekati aq sa t’i shlyejë këstet që i ka obligim.

Rasti i dytë — Muslimani i zënë rob

Këtë e përmendi autori kur tha:

“Me zekatin lirohet edhe muslimani i zënë rob.”

Pra, për lirimin e muslimanit që mbahet rob nga jobesimtarët lejohet të përdoret zekati nga kategoria e lirimit të robërve.

Rasti i tretë — Blerja dhe lirimi i një robi

Fukahatë kanë thënë se lejohet të blihen robër me pasurinë e zekatit dhe pastaj të lirohen, **me kusht që të mos jenë prej atyre që lirohen automatikisht sapo të bëhen pronë e blerësit**.

Këtë rast autori nuk e përmendi, por ai është pjesë e medhhebit.

Pra, kur kishte robër, personit i lejohej të blinte një rob nga tregu me zekatin e tij dhe pastaj ta lironte.

Përjashtim bën rasti kur robi është prej atyre që lirohen menjëherë sapo të bëhen pronë e tij, si babai, nëna ose fëmijët e tij.

Nëse gjen babanë, nënën ose fëmijët e tij në robëri dhe i blen, kjo blerje nuk i vlen si zekat.

Ndërsa lejohet të blihet një rob tjetër me pasurinë e zekatit dhe pastaj të lirohet.

السَّادِسُ: الْغَارِمُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ مَعَ غِنًى، أَوْ لِنَفْسِهِ مَعَ الْفَقْرِ.

“Kategoria e gjashtë janë ata që kanë marrë borxh për të pajtuar njerëzit, edhe nëse janë të pasur, ose për nevojat e tyre, me kusht që të jenë të varfër.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kategoria e gjashtë janë borxhlinjtë.”**

Borxhlinjtë ndahen në dy lloje:

1. Ata që marrin përsipër borxh për të tjerët.
2. Ata që marrin borxh për nevojat e tyre.

Autori filloi me llojin e parë dhe tha:

“Ata që kanë marrë borxh për të pajtuar njerëzit, edhe nëse janë të pasur.”

Pra, këtu bëhet fjalë për atë që merr përsipër borxh për të tjerët.

Ai është personi që merr përsipër një borxh për t’i pajtuar dy palë.

Shembull

Një grup njerëzish obligohet të paguajë dëmshpërblim ose dikush i ka dëmtuar diçka një personi tjetër. Gjatë pajtimit ndërhyn një person dhe thotë:

“Unë do ta paguaj këtë në vend të tij.”

Këtë e bën për t’i pajtuar.

Këtu përfshihen edhe dëmshpërblimi për plagët, gjakshpërblimi dhe raste të ngjashme.

Po kështu, palët mund të arrijnë një marrëveshje për heqjen dorë nga një e drejtë kundrejt një shume të caktuar. Dikush ndërhyn dhe thotë: **“Shumën për të cilën po pajtoheni do ta paguaj unë.”**

Në këtë rast, ai që e merr përsipër pagesën konsiderohet borxhli për pajtimin ndërmjet njerëzve.

Kusht është që synimi i tij të jetë pajtimi i tyre.

Atij i jepet nga zekati, edhe nëse është i pasur.

Ky është një nga rastet kur personit i jepet zekat megjithëse është i pasur.

Ai e merr zekatin për shkak të borxhit që ka marrë përsipër për pajtim.

I jepet edhe nëse është i pasur dhe ende nuk ka ardhur afati i pagesës së borxhit.

Lloji i dytë — Ai që ka marrë borxh për nevojat e veta

Ky është personi që ka borxh personal.

Kjo është një çështje e rëndësishme, me të cilën ndeshemi shpesh.

Disa njerëz pyesin: **“Filani ka borxh. A i jepet zekat?”**

Themi se po, por dhënia e zekatit atij që ka borxh për nevojat e veta ka disa kushte.

Kushti i parë

Autori e përmendi kur tha: **“Me kusht që të jenë të varfër.”**

Pra, ai që ka marrë borxh për nevojat e veta duhet të jetë i varfër.

Nëse është i pasur dhe ka borxh, nuk lejohet t’i jepet zekat.

Shembull

Një person thotë: **“Kam borxh njëqind mijë rijalë dhe nuk mund ta shlyej.”**

E pyesim: **“Sa e ke pagën?”**

Ai përgjigjet: **“Tre mijë ose katër mijë.”**

Në pamje të parë mund t’i thuhet: **“Ti je borxhli dhe ke të drejtë të marrësh zekat.”**

Por ai duhet pyetur: **“A ke pasuri tjetër përveç kësaj page?”**

Ai përgjigjet: **“Po, kam një tokë në vendlindje që vlen pesëqind mijë, por nuk e shes sepse më vjen turp ta shes tokën time ose sepse po pres t’i rritet çmimi.”**

A i jepet këtij personi zekat?

Jo, nuk lejohet.

Sepse ai ka mundësi ta shlyejë borxhin, por nuk dëshiron ta shesë pronën ose aksionet që zotëron.

Ky person nuk është i varfër.

Që t’i jepet zekat, duhet të mos ketë pasuri me të cilën mund ta shlyejë borxhin.

Ky është kushti i parë.

Kushti i dytë

Ky është një kusht i rëndësishëm. Shkaku për të cilin është marrë borxhi duhet të jetë i lejuar.

Nëse shkaku është i ndaluar, nuk lejohet t’i jepet zekat për shlyerjen e atij borxhi.

Shembull

Dikush ka marrë borxh për një qëllim të ndaluar:

- për të udhëtuar me qëllim kryerjen e një mëkati;
- për të blerë diçka të ndaluar, si alkooli, Allahu na ruajtë.

Këtij personi nuk i jepet zekat për shlyerjen e këtij borxhi.

Po kështu, nëse ka marrë hua me kamatë.

Këto janë shkaqe të ndaluara, prandaj nuk i jepet zekat për shlyerjen e borxhit të marrë për to.

Përmendëm shkakun e lejuar dhe shkakun e ndaluar.

Po nëse shkaku është i papëlqyeshëm?

Themi se edhe në këtë rast nuk i jepet zekat për shlyerjen e borxhit.

Fukahatë kanë dhënë shembuj për shkakun e papëlqyeshëm:

- Marrja e borxhit për një udhëtim argëtues. Disa njerëz marrin borxh për shëtitje dhe dëfrim. Themi se për këtë borxh nuk u jepet zekat.
- Marrja e borxhit për luks dhe zbukurime të shtëpisë.

Shembull

Një person tha: **“Dua t’i jap motrës sime para.”**

U pyet: **“Përse?”**

Tha: **“Dua që ajo t’i ndërrojë pllakat dhe të vendosë pllaka qeramike.”**

I thamë: **“Kjo nuk lejohet nga zekati.”**

Tha: **“Ka një rrugëdalje.”**

U pyet: **“Cila?”**

Tha: **“Le të marrë borxh, ta rregullojë dhe ta zbukurojë shtëpinë. Pastaj, meqë ka borxh, unë do t’ia jap zekatin si borxhlie.”**

Çfarë themi për këtë?

Ky shpenzim është i papëlqyeshëm, sepse bëhet për zbukurim dhe përmirësim të tepërt.

Në vetvete mund të jetë i lejuar, por përfshihet ndër shpenzimet e papëlqyeshme.

Më mirë është që kjo pasuri të shpenzohet për gjëra më të dobishme sesa për dysheme dhe zbukurime.

Prandaj themi se nuk i jepet zekat, sepse shkaku për të cilin është marrë borxhi është i papëlqyeshëm.

Një përjashtim i rëndësishëm

Nëse shkaku i borxhit ka qenë i ndaluar ose i papëlqyeshëm, por personi më pas është penduar, atëherë i jepet zekat.

Nëse thotë: **“Pasha Allahun, kam gabuar dhe jam penduar”**, i themi: **“Merre.”**

Kjo është një çështje në të cilën njeriu përpiqet ta vlerësojë gjendjen aq sa ka mundësi.

السَّابِعُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُمُ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعَةُ، أَيْ لَا دِيوَانَ لَهُمْ.

“Kategoria e shtatë është në rrugën e Allahut. Këtu përfshihen luftëtarët vullnetarë që nuk janë të regjistruar për të marrë pagë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kategoria e shtatë është në rrugën e Allahut. Këtu përfshihen luftëtarët vullnetarë që nuk janë të regjistruar për të marrë pagë.”**

Me shprehjen **“në rrugën e Allahut”** këtu nënkuptohen luftëtarët.

Me këtë kategori bashkohet vetëm një rast tjetër, i cili do të përmendet më pas.

Këtu përfshihet çdokush që lufton në rrugën e Allahut, me kusht që të mos marrë pagë të rregullt.

Në tekst përdoret fjala **“divan”**, që nënkupton regjistrin ku shënohen emrat.

Këtu merret parasysh marrja e një page të përhershme nga thesari shtetëror ose nga ndonjë donator i caktuar.

Pra, kushti është që të mos kenë pagë të rregullt dhe të mos marrin pagesë nga një fond i caktuar.

Sipas medhhebit, me kategorinë **“në rrugën e Allahut”** lidhet nëpërmjet analogjisë vetëm një çështje tjetër, **haxhi**.

Pra, sipas medhhebit, lejohet t’i jepet zekat atij që ende nuk e ka kryer haxhin ose umren e obliguar.

Lejohet t’i jepet nga zekati për këtë qëllim.

Për këtë argumentohen me fjalën e Ibn Abbasit:

“Haxhi është në rrugën e Allahut.”

Pra, ai ka të njëjtin gjykim si kategoria **“në rrugën e Allahut”**.

Prandaj, atij që nuk ka mundësi financiare për ta kryer haxhin ose umren e obliguar i jepet nga zekati për t’i kryer ato.

الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ، الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ، دُونَ الْمُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ، فَيُعْطَى قَدْرَ مَا يُوصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ.

“Kategoria e tetë është udhëtari i mbetur pa mjete gjatë udhëtimit. Këtu nuk përfshihet ai që dëshiron ta nisë udhëtimin nga vendi i tij. Atij që ka mbetur pa mjete i jepet aq sa i nevojitet për t’u kthyer në vendin e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kategoria e tetë është udhëtari i mbetur pa mjete gjatë udhëtimit.”**

Pastaj e përkufizoi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Udhëtari i mbetur pa mjete.”**

Pra, ai që gjatë udhëtimit nuk ka më me çfarë t’i mbulojë shpenzimet.

Kjo fjali tregon se ai që vetëm dëshiron ta nisë udhëtimin, siç e përmendi autori, nuk përfshihet në këtë kategori.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Këtu nuk përfshihet ai që dëshiron ta nisë udhëtimin.”**

Ai që dëshiron të udhëtojë, por nuk ka para, nuk ka të drejtë të marrë zekat nga kjo kategori.

Këtu përfshihet ai që e ka nisur tashmë udhëtimin dhe është larguar nga vendi i tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nga vendi i tij.”**

Pra, atij që ende nuk e ka nisur udhëtimin nga vendi i tij nuk i jepet nga zekati për këtë qëllim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Atij që ka mbetur pa mjete i jepet aq sa i nevojitet për t’u kthyer në vendin e tij.”**

Pra, i jepet shuma e plotë që i mundëson kthimin në vendin e tij.

Fukahatë kanë thënë gjithashtu se, nëse ende nuk ka arritur në destinacionin e udhëtimit, lejohet t’i jepet aq sa i nevojitet për të arritur atje dhe pastaj për t’u kthyer në vendin e tij.

Shembull

Një person që po udhëton drejt Mekës thotë: **“Jam nisur për në Mekë dhe më ka mbetur edhe pak rrugë për të arritur.”**

I themi: **“Merr nga zekati aq sa të nevojitet për të arritur në Mekë dhe pastaj për t’u kthyer në vendin tënd.”**

وَمَنْ كَانَ ذَا عِيَالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ.

“Kush ka persona që i mban financiarisht, merr aq sa u mjafton atyre.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush ka persona që i mban financiarisht, merr aq sa u mjafton atyre.”**

Pra, merr aq sa u nevojitet për një vit, siç u përmend te i varfri.

I varfri merr aq sa i mjafton për një vit. Po kështu, ai që ka persona që i mban financiarisht merr aq sa u mjafton atyre për një vit.

وَيَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ.

“Lejohet që zekati t’i jepet një kategorie të vetme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lejohet që zekati t’i jepet…”**

Pra, zekati.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Një kategorie të vetme.”**

Lejohet që zekati t’i jepet një kategorie të vetme.

Sipas medhhebit, më e vlefshme është që zekati të shpërndahet ndërmjet të tetë kategorive, nëse kjo është e mundur.

Nëse mungon ndonjë kategori, si robërit në kohën tonë, zekati ndahet ndërmjet shtatë kategorive të tjera.

Pra, ndahet në tetë pjesë. Nëse mungon një kategori, ndahet në shtatë pjesë, ndërsa nëse mungojnë dy, ndahet në gjashtë pjesë.

Në medhheb ka një transmetim të fortë sipas të cilit pjesa që u takon atyre, zemrat e të cilëve synohet të afrohen, është shfuqizuar.

Por mendimi më i saktë është se kjo kategori mbetet në fuqi.

وَيُسَنُّ إِلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ.

“Është sunet që zekati t’u jepet të afërmve të tij që nuk e ka obligim t’i mbajë financiarisht.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet që zekati t’u jepet të afërmve të tij që nuk e ka obligim t’i mbajë financiarisht.”**

Argument për këtë është hadithi i Zejnebes, gruas së Ibn Mesudit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy). Ajo shkoi te Pejgamberi ﷺ dhe tha:

“Ibn Umm Abdi pretendon se ai ka më shumë të drejtë për sadakanë time ose zekatin tim.”

Ai u përgjigj:

“Po. Ajo është sadaka dhe mbajtje e lidhjeve farefisnore.”

Pastaj autori përmendi kapitullin e fundit, ku sqarohet se kujt nuk lejohet t’i jepet zekati.

Nënkapitull

.وَلَا تُدْفَعُ إِلَى هَاشِمِيٍّ، وَمُطَّلِبِيٍّ، وَمَوَالِيهِمَا، وَلَا إِلَى فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ، وَلَا إِلَى فَرْعِهِ وَأَصْلِهِ، وَلَا إِلَى عَبْدٍ وَزَوْجٍ

"Zekati nuk i jepet një pjesëtari të Benu Hashimit ose të Benu Muttalibit, as të liruarve të tyre; as një gruaje të varfër të martuar me një burrë të pasur që e mban financiarisht; as pasardhësve ose paraardhësve të dhënësit; as një robi dhe as bashkëshortit."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Zekati nuk i jepet një pjesëtari të Benu Hashimit."**

Pjesëtar i Benu Hashimit është ai që bashkohet me Pejgamberin ﷺ në prejardhje te Hashimi, nëpërmjet vijës atërore.

Pra, ai që, përmes etërve të tij, lidhet me Pejgamberin ﷺ te Hashimi.

Prejardhja e Pejgamberit ﷺ është:

Muhamedi, biri i Abdullahut, biri i Abdulmuttalibit, biri i Hashimit.

Pra, Hashimi është babai i gjyshit të tij ﷺ.

Këtu përfshihen të gjithë ata që i përkasin Benu Hashimit.

Ndër ta janë pasardhësit e Ali ibn Ebi Talibit (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Po kështu, përfshihen pasardhësit e Abbas ibn Abdulmuttalibit, xhaxhait të Pejgamberit ﷺ.

Po kështu, pasardhësit e Xhafer ibn Ebi Talibit.

Po kështu, pasardhësit e Akil ibn Ebi Talibit.

Po kështu, pasardhësit e Harith ibn Abdulmuttalibit.

Po kështu, pasardhësit e Ebu Lehebit.

Megjithëse Ebu Lehebi vdiq jobesimtar dhe Pejgamberi ﷺ e gjykoi si të tillë, madje në Librin e Allahut është përmendur se ai është në Zjarr, pasardhësve të tij u ndalohet marrja e zekatit, sepse janë prej Benu Hashimit.

Ky ndalim lidhet me afërsinë e tyre farefisnore me Pejgamberin ﷺ.

Pra, është nderim për Pejgamberin ﷺ. Prejardhja nuk përbën vetvetiu dëshmi të vlerës personale të secilit prej tyre.

Në përmbledhjen e saktë të hadithëve të Muslimit, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Atë që e lë pas vepra e tij, nuk e çon përpara prejardhja e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Një pjesëtari të Benu Hashimit ose të Benu Muttalibit.”**

Benu Muttalibi janë pasardhësit e Muttalibit, vëllait të Hashimit. Këtu autori i bashkon të dyja degët në të njëjtin gjykim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“As të liruarve të tyre.”**

Sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“I liruari i një populli është prej tyre.”

Prandaj, edhe të liruarve të tyre u ndalohet marrja e zekatit.

Ky gjykim përfshin të gjithë të liruarit e Benu Hashimit, përfshirë të liruarit e Pejgamberit ﷺ.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“As një gruaje të varfër të martuar me një burrë të pasur që e mban financiarisht.”**

Sipas medhhebit, burri nuk lejohet t’ia japë zekatin gruas së tij dhe as gruaja burrit të saj.

Pra, sipas medhhebit, ndalimi vlen për të dy bashkëshortët.

Megjithatë, hadithi tregon qartë se gruaja mund t’i japë burrit të saj nga sadakaja, siç u përmend më herët.

Pavarësisht kësaj, medhhebi e ndalon dhënien e zekatit nga gruaja te burri dhe anasjelltas.

Autori, Allahu e mëshiroftë, nuk e përmendi këtu anën tjetër, ndoshta për shkak të hadithit të përmendur më herët, hadithit të Zejnebes, gruas së Abdullah ibn Mes‘udit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy).

Sikur me këtë të ketë synuar të tregojë dobësinë e atij mendimi.

Megjithatë, autori do ta përmendë këtë më pas.

Pra, sipas medhhebit, ndalimi vlen për të dy bashkëshortët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“As pasardhësve ose paraardhësve të dhënësit.”**

Personit nuk i lejohet t’ua japë zekatin paraardhësve ose pasardhësve të tij, përveçse në disa raste, si:

- ai që përfshihet në kategorinë e atyre, zemrat e të cilëve synohet të afrohen;
- borxhliu;
- i ngarkuari me administrimin e zekatit.

Personat e këtyre tri kategorive mund të marrin zekat prej tij edhe nëse janë paraardhës ose pasardhës të tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“As një robi.”**

Sepse dhënia robit është, në të vërtetë, dhënie pronarit të tij.

Ndërsa pronarit nuk i jepet për këtë qëllim, sepse ai obligohet ta mbajë financiarisht robin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe as bashkëshortit.”**

Pra, gruaja nuk ia jep zekatin burrit të saj.

Ju përmenda arsyetimin e medhhebit.

Ata kanë thënë se, nëse gruaja ia jep zekatin burrit, ai do ta përdorë për të mbuluar shpenzimet e saj. Kështu, ajo do të përfitonte vetë nga zekati që ka dhënë.

وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أَهْلًا، أَوْ بِالْعَكْسِ، لَمْ يُجْزِئْهُ، إِلَّا غَنِيًّا ظَنَّهُ فَقِيرًا.

“Nëse ia jep zekatin dikujt që mendon se nuk ka të drejtë ta marrë, por më pas del se e ka këtë të drejtë, ose anasjelltas, dhënia nuk i vlen si zekat. Përjashtim bën rasti kur ia jep një të pasuri duke menduar se është i varfër.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse ia jep zekatin dikujt që mendon se nuk ka të drejtë ta marrë, por më pas del se e ka këtë të drejtë, ose anasjelltas, dhënia nuk i vlen si zekat.”**

Kjo është një çështje e hollë dhe lidhet me vlerësimin që bën personi.

Nëse ia jep zekatin dikujt që nuk ka të drejtë ta marrë, duke menduar se e ka këtë të drejtë, ose ia jep duke menduar se nuk e ka, por më pas del se e ka, fukahatë thonë se **dhënia nuk i vlen si zekat**.

Pse?

Ata kanë thënë se personi e ka obligim t’i kërkojë të varfrit.

Gjithashtu, me zekatin lidhet edhe e drejta e njerëzve që kanë të drejtë ta marrin, pra e të varfërve.

Kur ia jep dikujt që nuk ka të drejtë ta marrë, edhe nëse mendoje se e kishte këtë të drejtë, përfituesve ua ke mohuar të drejtën e tyre.

Prandaj, kjo çështje përfshin edhe të drejtën e njerëzve.

Përmbushja e të drejtave të njerëzve kërkohet me rreptësi dhe këmbëngulje.

Zekati është e drejtë e Allahut, por me të lidhet edhe e drejta e njerëzve.

Përjashtimi

Përjashtim bën rasti kur personi ia jep zekatin një të pasuri duke menduar se është i varfër. Në këtë rast, dhënia i vlen si zekat.

Argument është hadithi për njeriun që vendosi të jepte sadaka dhe ia dha një të pasuri.

Kur u gdhi, njerëzit flisnin se ai i kishte dhënë sadaka një të pasuri.

Në rrëfim përmendet se i pasuri mund të merrte mësim nga kjo sadaka dhe të shpenzonte nga pasuria që Allahu i kishte dhënë.

Pejgamberi ﷺ tregoi se një burrë tha: **“Do të jap sadaka.”**

Ai doli me sadakanë e tij dhe ia dha një hajduti.

Kur u gdhi, njerëzit flisnin: **“Sonte iu dha sadaka një hajduti.”**

Ai tha: **“O Allah, Ty të takon falënderimi! Do të jap përsëri sadaka.”**

Doli me sadakanë e tij dhe ia dha një prostitute.

Kur u gdhi, njerëzit flisnin: **“Sonte iu dha sadaka një prostitute.”**

Ai tha: **“O Allah, Ty të takon falënderimi! Një prostitute? Do të jap përsëri sadaka.”**

Doli me sadakanë e tij dhe ia dha një të pasuri.

Kur u gdhi, njerëzit flisnin: **“Iu dha sadaka një të pasuri.”**

Ai tha: **“O Allah, Ty të takon falënderimi për hajdutin, prostitutën dhe të pasurin.”**

Pastaj iu tha:

“Sa i përket sadakasë që i dhe hajdutit, ndoshta ajo e largon nga vjedhja. Sa i përket prostitutës, ndoshta ajo e largon nga prostitucioni. Ndërsa i pasuri, ndoshta merr mësim dhe shpenzon nga ajo që Allahu i ka dhënë.”

Ky hadith tregon se sadakaja pranohet në këtë rast.

وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَفِي رَمَضَانَ وَأَوْقَاتِ الْحَاجَاتِ أَفْضَلُ.

“Sadakaja vullnetare është e pëlqyeshme, ndërsa në Ramazan dhe në kohë nevoje është më e vlefshme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Sadakaja vullnetare është e pëlqyeshme, ndërsa në Ramazan dhe në kohë nevoje është më e vlefshme.”**

Këtu autori nis të flasë për sadakanë vullnetare.

Ai nuk hapi një kapitull më vete, por përmendi në mënyrë të përgjithshme se sadakaja vullnetare është e pëlqyeshme.

Në disa kohë të caktuara ajo është më e vlefshme, si në Ramazan.

Sepse Pejgamberi ﷺ ishte njeriu më bujar, siç është transmetuar në hadithin e Ibn Abbasit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy).

Ai ishte edhe më bujar në Ramazan, kur e përsëriste Kuranin me Xhibrilin, paqja qoftë mbi të.

Është vërtetuar gjithashtu se Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë:

“Sahabët garonin në Ramazan për t’i ushqyer njerëzit.”

Kjo tregon se sadakaja në përgjithësi, dhe veçanërisht dhënia e ushqimit, është më e vlefshme në Ramazan.

Për cilën sadaka bëhet fjalë?

Për sadakanë vullnetare.

Sa i përket zekatit të obliguar, përmendëm më herët se dhënia e tij në Ramazan nuk ka ndonjë meritë të posaçme.

Në transmetimin e Es-Saibit, të përmendur më parë, Othmani (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë:

“Ky është muaji i zekatit tuaj.”

Por në transmetim nuk u përcaktua se për cilin muaj bëhej fjalë.

Disa prej brezave të hershëm kanë thënë:

“Na ka humbur shumë dituri, meqë nuk e dimë muajin në të cilin sahabët e jepnin zekatin.”

Disa dijetarë janë përpjekur ta përcaktojnë këtë muaj. Nëse nuk më gabon kujtesa, kadi Ebu Ja‘la ka zgjedhur mendimin se ishte muaji i Allahut, Muharremi.

Ose ishte ai, ose Bejhekiu. Njëri prej tyre zgjodhi Muharremin, ndërsa tjetri Ramazanin.

Mendimi më i afërt është se bëhej fjalë për Muharremin.

Kjo tregon se veçimi i Ramazanit për dhënien e zekatit nuk ka ndonjë meritë të posaçme.

Vlera e shtuar e dhënies në Ramazan lidhet me sadakatë vullnetare në përgjithësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe në kohë nevoje është më e vlefshme.”**

Pra, sadakaja është më e vlefshme në kohë urie, vështirësie dhe nevoje, siç ndodhi me Othmanin (Allahu qoftë i kënaqur me të).

وَتُسَنُّ بِالْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ، وَيَأْثَمُ بِمَا يَنْقُصُهَا.

“Është sunet të jepet sadaka nga ajo që tepron pasi të përmbushen nevojat e personit dhe të atyre që ai i mban financiarisht. Nëse jep aq sa cenon përmbushjen e këtyre nevojave, bie në mëkat.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet të jepet sadaka nga ajo që tepron pasi të përmbushen nevojat e personit dhe të atyre që ai i mban financiarisht. Nëse jep aq sa cenon përmbushjen e këtyre nevojave, bie në mëkat.”**

Kuptimi është se më e mira për personin është ta japë sadakanë vullnetare nga ajo që i tepron pasi të ketë përmbushur nevojat e tij.

Nëse dhënia e saj i shkakton dëm atij ose familjes së tij, ai bie në mëkat për këtë veprim.